

1) Svrha kaznenog prava? Svrha kažnjavanja?

Može se smatrati da je svrha kaznenog prava zaštita osobnih sloboda i prava čovjeka i drugih prava i vrijednosti koje su zajamčene Ustavom RH i međunarodnim pravom. Svrha KP-a može se utvrditi i analizom svrhe kažnjavanja, dakle konkretnom primjenom kaznenopravne prisile kada je počinitelj KD-a svojim ponašanjem ostvario u KZ opisano biće nekog KD-a. Analizom svrhe kažnjavanja iz čl. 41. KZ-a može se zaključiti da je svrha KP-a i:

- a) Društvena osuda zbog počinjenog KD-a
- b) Jača povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava
- c) Utječe na počinitelja da ne čini KD i omogućava mu ponovno uključivanje u društvo
- d) To su pojmovi individualne i generalne prevencije jer se radi i o jačanju svijesti kod građana o pogibeljnosti činjenja KD-a ali i pravednosti kažnjavanja.

Također, kao svrha KP-a mogu se smatrati težnje za poboljšanjem uvjeta života u društvu smanjenjem nasilja čovjeka prema čovjeku, države prema državi, sprječavanjem ugrožavanja temeljnih sloboda i prava svakog ljudskog bića i dobara zaštićenih ustavom kao borba protiv terorizma, ropstva, trgovanja ljudima, organiziranog kriminala...

2) Kaznenopravna dogmatika?

Središnji dio kaznenopravne znanosti u dijelu koji se odnosi na materijalno KP čini tzv. kaznenopravna dogmatika. Ona objašnjava temeljne pojmove, odnosno institute i načela KP-a analizirajući ih i povezujući u koherentnu znanstvenu cjelinu, odnosno sustav. Metodom generalizirajuće apstrakcije iz kompleksa konkretnih činjenica životnih događaja utvrđuju se zajednički elementi na temelju kojih se izvodi apstraktan pojam koji obuhvaća konkretne događaje, i to tako da je iz njih generalizirao pravno relevantne sadržaje, a zanemario one irelevantne. Navedenom se metodom konstruira opći pojam KD-a. Utoliko je središnji pojam kaznenopravne dogmatike tzv. učenje o KD-u (elementima, stadijima, sudjelovanje više osoba u počinjenju KD-a (problematika sudioništva) te međusobnu odnosu više KD-a (problematika stjecaja)).

3) Klasična škola kaznenog prava?

Predstavnik klasične škole KP-a je Enrico Ferri. Zajedničke postavke klasične škole KP-a su:

1. Načelo zakonitosti (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) je *coditio sine qua non* da bi KP svojim propisima i njihovom primjenom osiguralo svim građanima pravnu sigurnost i uspostavilo odmjereni i pravedni odnos između načela pravne države i zahtjeva socijalne države, te da bi imalo zastrašujući učinak jer svatko zna što ga čeka ako počini KD.
2. Gotovo svi sadržaji kaznenog zakonodavstva temelje se na pomnoj znanstvenoj uspostavi i raščlambi brojnih i još danas uglavnom u suštini nepromijenjenih institucija.
3. Prevladava shvaćanje o kazni i KP-u kao instrumentima za uspostavljanje KD-om poremećenog moralnog poretka koji zbog toga moraju djelovati zastrašujuće i retributivno, da bi se primjenom pravedne odmazde postiglo ispaštanje počinitelja zločina
4. Jedina kaznenopravna sankcija može biti i jest samo kazna kao zlo kojim se mogu ostvariti ciljevi KP-a. Ona zbog toga mora biti u srazmjeru s težinom počinjenog djela radi uspostave poremećene ravnoteže.

Dobre strane su: načelo zakonitosti, usavršila je pravnu tehniku, razvila dogmatiku te razvila opće institute KP-a. Loše strane: jednostrana, odviše apstraktna, ne štiti od delinkvenata, ne vodi računa o zaključcima kriminologije.

4) Karakteristike sociološke škole?

1. KD i počinitelj nisu apstraktne, metafizičke kategorije; radi se o realnim promjenama u vanjskom svijetu koje su prvenstveno društvene i individualne pojave koje zbog nužnosti djelovanja pravnog sustava moraju imati kaznenopravno uređenje. To uređenje se ne temelji na nekim općim i vječnim postavkama, već se mijenja u skladu s promjenama u društvu.
2. Nije KD u središtu pozornosti KP-a već njegov počinitelj. Prema njemu se primjenjuje društvena i državna reakcija zbog počinjenog KD-a koje je samo dokaz opasnosti određenog ljudskog bića koje se kažnjivo ponaša.
3. Počinitelj kažnjivog ponašanja nije potpuno slobodan u donošenju odluke i volji za svoje činjenje ili nečinjenje onoga što je obvezan učiniti.
4. Glavni cilj KP-a je otklanjanje opasnosti koju je ispoljio počinitelj kažnjivog ponašanja. Potpuno je promašeno inzistiranje na samo jednom načinu kojim se ta opasnost može i mora otkloniti – kazni. Nema potrebe ni za kaznom kao odmazdom niti za kaznom koja zastrašuje ili popravlja.

Zbog niza čimbenika koji su djelovali na počinitelja tempore criminis (u vrijeme počinjenja djela), ima se primijeniti (ovisno o olakotnim i otegotnim okolnostima), različita vrsta i mjera kaznenopravne sankcije. Za ostvarenje individualizacije valja voditi računa o tipologiji delinkvenata. Prema Ferri-u postoji 5 tipova: a) rođeni zločinci (Lombrosov tip), b) slučajni zločinci, c) zločinci iz strasti, d) zločinci iz navike (povratnici) i e) duševno bolesni zločinci. Prema Liszt-u postoje 2 temeljno različita tipa delinkvenata: popravljivi i nepopravljivi. Neki od njih mogu biti akutni ili kronični. Akutne treba samo zastrašiti, a ostale popravljati koliko je potrebno.

5) Neoklasična škola?

Najvažnije postavke o KP-u neoklasične škole:

1. Kaznena odgovornost se i dalje zadržava kao moralna odgovornost koja se obrazlaže relativnim determinizmom, ali i nadalje shvaćanjem da metafizičko pitanje volje nije relevantno za postojanje odgovornosti i prema društvu (indeterminizam)
2. Osim odgovornosti, priznaje se i odgovornost počinitelja od koje se društvo mora također obraniti.
3. Između potpune ubrojivosti i potpune neubrojivosti koja isključuje krivnju postoji čitav niz prijelaznih stanja o kojima treba voditi računa predviđanjem smanjene ubrojivosti
4. Kazna ostaje i dalje glavna kaznenopravna sankcija, ali pored njenog retributivnog značaja ona ispunjava i određene druge svrhe (generalnu i specijalnu prevenciju). Pri izboru mjere i vrste kazne omogućava se individualizacija i prema subjektivnim svojstvima počinitelja.
5. Zbog opasnosti počinitelja koja se ne može uvijek paralizirati kaznom, zbog toga što ona mora biti srazmjerna težini KD-a, treba ipak uvesti novu vrstu kaznenopravnih sankcija- sigurnosne mjere koje dolaze u obzir za primjenu prema opasnim povratnicima, neubrojivim i smanjeno ubrojivim počiniteljima. Kazna je zasnovana na krivnji, a sigurnosna mjera na opasnosti počinitelja i to je najveći ustupak pozitivističkoj školi (dualitet sankcija)
6. Maloljetnicima treba dati poseban status u KP-u i za njih predvidjeti, po uzoru na sigurnosne mjere, posebne odgojne sankcije uz mogućnost izricanja reduciranih kazni

kao ranije (zločinci u malom). Uvođenjem posebnih sankcija, omogućio bi se čak njihov trialitet.

6) Načelo zakonitosti? Garantna funkcija načela zakonitosti?

Načelo zakonitosti jedno je od temeljnih načela suvremenog kaznenog prava. Ono predstavlja utjelovljenje brojnih imperativa bez kojih bi bilo nezamislivo funkcioniranje pravnih sustava u demokratskim državama. Jedan od tih imperativa je pravna sigurnost građana koji, da bi uskladili svoje ponašanje sa zakonom, moraju znati što zakon propisuje. Zbog toga se zakoni javno objavljuju u službenom glasilu i moraju pod jednakim uvjetima biti dostupni i predvidivi svim adresatima pravne norme. Zakoni moraju biti jasni i nedvosmisleni kako bi ih i osobe koje ne poznaju pravo mogle razumjeti i prema njima postupati. Načelo zakonitosti usko je povezano i s garantivnom funkcijom KZ-a jer ograničava primjenu državnog prava kažnjavanja (*ius puniendi*) samo na one situacije u kojima je konkretnom radnjom osobe počinjeno djelo koje je zakonom opisano kao KD. Na taj način načelo zakonitosti služi kao zapreka arbitrarnoj primjeni prava, što se ogleda i u Kelsenovu zahtjevu o podvrgavanju zakonu, a ne čovjeku (*non sub homine sed sub lege*). Načelo zakonitosti, koje se u literaturi naziva i načelom legaliteta, odnosi se na institute materijalnog kaznenog prava, ali i na neke mješovite institute poput zastare. Načelo zakonitosti po prvi je put normativno određeno 1776. u ustavima sjevernoameričkih država, potom u čl.8 Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789., a ponovljeno je u francuskom Ustavu iz 1791. Smatra se da je Feuerbach autor latinske maksime *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, koja se i danas koristi kao sinonim za načelo zakonitosti.

7) Beccaria – po čemu je on značajan?

Talijanski plemić i doktor prava Cesare Beccaria objavio je kratki, ali sadržajan pamflet "O zločinima i kaznama" (*Dei delitti e delle pene*). Osobitost njegovog rukopisa je u tome što su po prvi puta načela kaznenopravne reforme napisana na jednom mjestu, koncizno i sustavno. Zalagao se ne samo za nova i drugačija načela i sadržaje KP-a, već se bavio i fundamentalnim pitanjima opravdanosti postojanja državne političke vlasti, njene organizacije i funkcioniranja, karaktera zakona koje donosi i odnosa građana prema njoj. Ono predstavlja stručni i znanstveni autoritet koji postavlja temelj novom kaznenopravnom razdoblju ljudske povijesti. Najveća kritika – zahtijevao apsolutno određene kazne. Konkretnije kritike Beccarije:

- a) Zbog mučenja je srednjovjekovno KP proizvod najbarbarskijih stoljeća
- b) Usmene predaje su neizvjesne, pa se prednost daje pisanim zakonima
- c) Partikularizam je loš – tisak čini svetinju zakona dostupnu svima
- d) Moralna i politička načela koja uređuju ljudsko ponašanje (prirodni zakoni, dragovoljni društveni sporazum) izviru iz vrela po kojima se razlikuju 3 vrste zločina (protiv vjere, prirode i društva) – zločin protiv vjere je zločin protiv vjerskog dobra, opravdava kanonsko pravo te ga podvrgava načelu svjetovne zakonitosti
- e) Kritizira arbitarnost i zalaže se za načelo zakonitosti djela i kazni
- f) Načelo jednakosti opravdava društvenim ugovorom i načelom zakonitosti (obveza iz društvenog ugovora ide od prijestolja do kolibe, inače ih zamjenjuje pravo jačega i iskupljivanje novcem, mora biti jednakosti uz izuzetak na štetu viših staleža)
- g) Suprotstavlja se strogosti i nesrazmjernosti težine djela i kazne (kazne moraju biti apsolutno tj. fiksno određene i blage; preventivan je strah od izvjesnosti, a ne težine kazne; smrtna kazna kriminalno politički nema smisla i abolicija je pobjeda čovječnosti;

zalaže se za ukidanje neosobne konfiskacije imovine i protjeravanja građana osim kada nemaju izbora, uspostavlja vlastitu hijerarhiju težine djela – "ako je ista kazna za veći i manji zločin, zašto onda ne bih počinio veći?"

Zaključak: negativna mišljenja de lege lata i jasni prijedlozi de lege ferenda omogućuju promjene i daljnji razvitak KP-a.

8) Utjecaj pozitivističke škole na današnje pravo?

Potreba za reformom kaznenog zakonodavstva i međunarodna rasprava o svim spornim pitanjima u znanosti KP-a nakon stupanja na scenu pozitivista potaknula je Liszta da zajedno sa Nizozemcem Van Hamelom i Belgijancem Adolfom Prinsom okupi 1899. znanstvenike u udrugu pod nazivom Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKV). To je Međunarodna udruga za KP koja, s prekidima za vrijeme ratova u 20.st., djeluje i danas pod nazivom Association Internationale de Droit Penal (AIDP). Ona je od početka svog djelovanja i unatoč 2 svjetska rata kontinuirano doprinosila i još uvijek doprinosi oblikovanju i razvitku znanosti KP-a.

9) Načelo zakonitosti? Kako je formulirano u KZ-u? Koji su zahtjevi vezani za to?

Načelo zakonitosti formulirano je u čl.2. KZ-a: " Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna ili druga kaznenopravna sankcija koja nije bila određena zakonom". Uz opći zahtjev da nema KD-a ni kazne bez zakona (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege), temeljni zahtjevi povezani sa suvremenim značajem načela zakonitosti jesu: zahtjev da zakon bude određen (nullum crimen sine lege certa), zabrana analogije (nullum crimen sine lege stricta), zahtjev za zakon mora biti pisan (nullum crimen sine lege scripta) i zabrana povratnog djelovanja (nullum crimen sine lege praevia).

10) Zabrana retroaktivnosti?

U doktrini postoje 3 shvaćanja o dopuštenosti povratna djelovanja KZ-a. Prema prvom shvaćanju retroaktivnost je uvijek dopuštena i novi se zakon mora bez iznimke primijeniti i na one situacije koje su prethodile njegovu stupanju na snagu. Takav se pristup opravdava time da je novi zakon uvijek poboljšanje u odnosu na prethodni i da se njime na određeni način ispravljaju raniji propusti zakonodavca. Naglasak je na retribuciji kao pravednoj odmazdi zbog počinjenog KD-a koja se mora realizirati bez obzira na protek vremena od počinjenja KD-a. najbolji je pokazatelj takvog shvaćanja Ciceronova apologija povratnog djelovanja KZ-a na ponašanja koja tempore criminis nisu bila određena kao kažnjiva, a predstavljala su ponašanja kažnjiva po sebi ili mala in se. Prema drugom pristupu retroaktivnost ni pod kojim uvjetima nije dopuštena, što znači da se novi zakon primjenjuje samo na one situacije koje su se dogodile nakon njegova stupanja na snagu. Taj pristup favorizira načelo apsolutne pravne sigurnosti kao zapreku svakoj arbitrarnosti u propisivanju i primjeni prava. On onemogućava retroaktivnu primjenu kaznenog zakonodavstva i u onim slučajevima kad je to za okrivljenika povoljnije. Time se dovodi u pitanje jedno od temeljnih načela KP-a, a to je načelo ograničenja kaznenopravne prisile. Iz tog načela slijedi da je opravdano primijeniti novi zakon ako je on blaži za počinitelja (npr. blaža kazna). U tome je bit trećeg, tzv. eklektičkog pristupa

koji načelno zabranjuje povratno djelovanje KZ-a, a li ga iznimno dopušta ako je on blaži za počinitelja. Za eklektički pristup se opredijelio i naš zakonodavac koji je propisao da se prema počinitelju načelno primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja KD-a, a ako se zakon nakon toga jednom ili više puta izmijeni, tada se taj zakon može primijeniti samo ako je on blaži za počinitelja. To znači da zabrana retroaktivnosti u hrvatskom KP-u nije apsolutna, već relativna. Drugim riječima, novi će se zakon primijeniti ako je blaži, odnosno povoljniji za okrivljenika. Utvrđivanje blažeg zakona obveza je suda koja ne ovisi o tome je li to okrivljenik isticao tijekom postupka. Propust suda da utvrdi koji je zakon blaži predstavlja povredu KZ-a kao žalbenu osnovu o kojoj drugostupanjski sud mora voditi računa po službenoj dužnosti. Takav propust znači i povredu ustavnog prava zajamčenog čl.31.st.1. Ustava: „Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna". Sud je vezan obvezom utvrđivanja i primjene blažeg zakona ne samo do donošenja prvostupanjske presude već i tijekom žalbenog postupka. Eventualni propust suda da u žalbenom postupku utvrdi je li novi zakon, koji je stupio na snagu nakon donošenja prvostupanjske presude, blaži za okrivljenika, predstavljat će povredu KZ-a. Dakle, moguće je da se zakon izmijeni tijekom žalbenog postupka i u tom će slučaju sud i taj zakon morati ocijeniti i utvrditi je li on blaži za okrivljenika. Ta obveza suda prestaje s danom pravomoćnosti jer je riječ o trenutku od kojeg presuda proizvodi pravne učinke i postaje izvršna. Kada bi bilo moguće utjecati na izvršenje pravomoćnih sudskih odluka naknadnim zakonskim intervencijama, u pitanje bi došla temeljna načela pravne sigurnosti i vladavine prava. Stoga se odredbe o primjeni blažeg zakona ne odnose na presude koje su postale pravomoćne.

11) Enrico Ferri – imamo li danas u suvremenom KP-u odraz pozitivističkih tendencija?

Enrico Ferri bio je poznati kriminolog i predstavnik pozitivističke škole u teoriji KP-a krajem 19.st. Zbog toga što je glavni cilj KP-a otklanjanje opasnosti koju je ispoljio počinitelj KD-a, potpuno je promašeno inzistiranje na samo jednom načinu kojim se ta opasnost može i mora otkloniti – kazni. Nema potrebe ni za kaznom kao odmazdom niti za kaznom koja zastrašuje. Ono može postojati u KP-u kao jedna od kaznenopravnih sankcija za upravo te svrhe, ali samo prema određenom broju počinitelja KD-a. Za ostale, zbog različitih uzroka njihove opasnosti, moraju biti upotrijebljene i različite sankcije koje su po svom sadržaju terapijskog karaktera s ciljem otklanjanja opasnosti delinkventa. Danas imamo u suvremenom KP-u vidljivi odraz pozitivističkih tendencija, npr. u pogledu sigurnosnih mjera.

12) Svrha kažnjavanja?

Svrha kažnjavanja je izraziti društvenu osudu zbog počinjenog KD-a, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na počinitelja i sve druge da ne čine KD kroz jačanje svijesti o pogibelnosti činjenja KD-a i o pravednosti kažnjavanja te omogućiti počinitelju ponovno uključivanje u društvo.

13) Kako se u tipičnim situacijama određuje koji je zakon blaži? Smije li se kombinirati sa zakonima? Zašto nema kombiniranja 2 zakona? Jeste li ovlašteni primijeniti pravila blažeg zakona u žalbenom postupku (ako se u međuvremenu zakon izmijenio nakon prvostupanjske presude)?

Utvrđivanje blažeg zakona obveza je suda koja ne ovisi o tome je li to okrivljenik isticao tijekom postupka. Propust suda da utvrdi koji je zakon blaži predstavlja povredu KZ-a kao žalbenu osnovu o kojoj drugostupanjski sud mora voditi računa po službenoj dužnosti. Sud je vezan obvezom utvrđivanja i primjene blažeg zakona ne samo do donošenja prvostupanjske presude već i tijekom žalbenog postupka. Eventualni propust suda da u žalbenom postupku utvrdi je li novi zakon, koji je stupio na snagu nakon donošenja prvostupanjske presude, blaži za okrivljenika, predstavljat će povredu KZ-a. Dakle, moguće je da se zakon izmijeni tijekom žalbenog postupka i u tom će slučaju sud i taj zakon morati ocijeniti i utvrditi je li on blaži za okrivljenika. Ta obveza suda prestaje s danom pravomoćnosti jer je riječ o trenutku od kojeg presuda proizvodi pravne učinke i postaje izvršna. Kada bi bilo moguće utjecati na izvršenje pravomoćnih sudskih odluka naknadnim zakonskim intervencijama, u pitanje bi došla temeljna načela pravne sigurnosti i vladavine prava. Stoga se odredbe o primjeni blažeg zakona ne odnose na presude koje su postale pravomoćne. Nakon što utvrdi koji je zakon blaži za počinitelja, sud će taj zakon primijeniti u cijelosti. To znači da se primjenjuje ili zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja KD-a (tempore criminis) ili kasniji zakon ako je on blaži za počinitelja. Riječ je o načelu alternativiteta (ili-ili) koje je u funkciji pravne sigurnosti jer se odstupanjem od tog načela i diskrecijskim kombiniranjem dvaju ili više zakona stvara pravna nesigurnost. Iznimka od načela alternativiteta, koju je potvrdio i VSRH, situacija je kad novi zakon snizi posebni minimum, a istodobno povisi posebni maksimum kazne. U tom se slučaju odstupa od načela alternativiteta i to tako da se uzima u obzir novi i za okrivljenika povoljniji minimum kazne s tim da kazna ne smije prijeći maksimum koji je povoljniji za okrivljenika. Primjer: ako je zakonom koji je bio na snazi tempore criminis bila propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 3 godine zatvora, a novi zakon propisuje kaznu zatvora od 3 mjeseci do 5 godina zatvora, primijenit će se novi posebni minimum, dakle 3 mjeseci zatvora, s tim da sud ne smije izreći kaznu u trajanju duljem od 3 godine jer je to maksimum koji je povoljniji za okrivljenika.

14) Vremenski zakoni?

Zakoni uobičajeno ne određuju vrijeme važenja i pravilo je da njihovo važenje prestaje stupanjem na snagu novoga zakona koji regulira istovjetnu materiju. Iznimno, zakonodavac u određenim zakonima, odnosno drugim propisima izričito propisuje vrijeme njihova važenja. Riječ je o tzv. vremenskim (temporalnim) zakonima na koje se ne primjenjuju pravila o obveznoj primjeni blažeg zakona. Tako je VSRH u jednom slučaju iz sredine 80-ih godina 20. stoljeća kada je na snazi bila Uredba o ograničavanju prometa motornog benzina i dizel goriva, oslobodio od optužbe za zloupotrebu položaja i ovlaštenja iz tadašnjeg KZRH djelatnike na benzinskim postajama koji su prekršili zabranu propisanu tom Uredbom (prodaja goriva u količini većoj od dopuštene bez odgovarajućih bonova koji su uvedeni u vrijeme nestašice motornih goriva) uz obrazloženje da se prestankom važenja uredbe takvo ponašanje više ne smatra KD-om. Kako bi se izbjegla različita tumačenja i pogrešne sudske odluke poput ove, zakonodavac je u KZ11, po uzoru na njemačko zakonodavstvo odlučio izričito propisati da će se "zakon koji je na snazi samo za određeno vrijeme primijeniti na KD počinjena u tom vremenu i nakon njegova prestanka važenja ako zakonom nije drukčije propisano".

Prestankom važenja temporalnih zakona, za razliku od netemporalnih, ne nastupa nikakav blaži pravni režim.

15) Zaštitno/realno načelo?

Zaštitnim ili realnim načelom osigurava se kaznenopravna zaštita nekim pravnim dobrima za čiju je nepovredivost država osobito zainteresirana. To su KD kod kojih interes strane države za kaznenim progonom počinitelja nije u tolikoj mjeri izražen kao interes RH. Riječ je o KD protiv države poput veleizdaje, terorizma, špijunaže i sl. Posebnu zaštitu uživaju i hrvatski novac, vrijednosni papiri i znakovi za vrijednost RH. Stoga je pogrešan stav suda prema kojem je zaštitni objekt na koji se primjenjuje zaštitno načelo novac općenito, a ne hrvatski novac. Točno je da je objekt radnje kod KD-a krivotvorenja novca domaći ili strani novac, no zaštitno se načelo primjenjuje isključivo ako se KD krivotvorenja novca počinjeno u inozemstvu odnosilo na hrvatski novac. Ako je pak u inozemstvu krivotvoren strani novac, hrvatska se kaznena vlast primjenjuje samo ako je počinitelj hrvatski državljanin ili osoba s prebivalištem u RH (načelo aktivnog personaliteta). Zaštitno se načelo primjenjuje i ako je KD počinjeno protiv hrvatskog dužnosnika ili službenika u vezi s njegovom službom (npr. ako netko teško tjelesno ozlijedi hrvatskog veleposlanika u inozemstvu svjestan tog njegovog svojstva). To se načelo primjenjuje i na KD davanja lažnog iskaza (ako je lažni iskaz dan u postupku pred hrvatskim nadležnim tijelima) na KD protiv biračkog prava i na određena KD protiv okoliša počinjena u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu, epikontinentalnom pojasu ili na otvorenom moru. Bit tog načela je u zaštiti posebnih interesa RH, a ne u tome tko je počinitelj, tako da se ono primjenjuje bez obzira na to je li počinjeno od hrvatskog državljanina, stranca ili osobe bez državljanstva (apatrida). Ratio legis zaštitnog načela je u tome što se za neka KD počinjena u inozemstvu ne bi ni sudilo, stoga što neko ponašanje, koje je inkriminirano hrvatskim kaznenim zakonodavstvom, nije KD prema zakonu države u kojoj je počinjeno ili zato što u konkretnom slučaju ne postoji interes te države za kažnjavanjem počinitelja. Za zaštitno načelo treba naglasiti da je riječ o obligatorno primarnom načelu jer se postupak za KD počinjeno u inozemstvu, pa i onda kada je on pravomoćno dovršen u stranoj državi, pokreće i u RH. Kod realnog ili zaštitnog načela, koje je obligatorno primarno, ne postavlja se zahtjev zatečenosti počinitelja na području RH, iz čega slijedi da je moguće suđenje u odsutnosti.

16) Načelo aktivnog personaliteta?

Kazneno zakonodavstvo RH primjenjuje se prema hrvatskom državljaninu i osobi koja ima prebivalište u RH, koja izvan područja RH počinji KD. Riječ je o načelo aktivnog personaliteta, odnosno, ponekad se naziva i načelo nacionalnosti (nationality principle) kod kojeg se granice represivne vlasti države protežu i izvan državnih granica radi utjecaja na vlastite državljane da u inozemstvu postupaju u skladu sa zakonom. U literaturi se još naziva i rimskim načelom. Kako je u većini država, pa tako i u RH, Ustavom zabranjeno izručivati vlastite državljane drugim državama, nepostojanje obveze države čiji je počinitelj državljanin da protiv njega provede kazneni postupak u slučaju sumnje da je u inozemstvu počinio KD vodilo bi nekažnjavanju zbog neosnovanog pružanja utočišta u matičnoj državi. Riječ je o načelu aut dedere aut judicare (ili izruči ili kazni) koje je ugrađeno u niz međunarodnih konvencija. Načelo aktivnog personaliteta u hrvatskom se kaznenom zakonodavstvu primjenjuje samo ako nije riječ o KD-ima na koje se primjenjuje zaštitno načelo ili univerzalno načelo u užem smislu. Načelo aktivnog personaliteta primjenjuje se prema hrvatskom državljaninu ili osobi

koja ima prebivalište u RH. Ono se primjenjuje i na hrvatske državljane koji sudjeluju u mirovnim operacijama ili drugim međunarodnim aktivnostima izvan područja RH i u takvim operacijama počinu KD. Primjer aktivnog personaliteta: ako je u inozemstvu krivotvoren strani novac, hrvatska kaznena vlast se primjenjuje samo ako je počinitelj hrvatski državljanin ili osoba s prebivalištem u RH. Jedan od uvjeta za primjenu načela aktivnog personaliteta je da je riječ o KD-u koje je kažnjivo i prema zakonu države u kojoj je počinjeno. Riječ je o zahtjevu dvostruke kažnjivosti, odnosno identiteta norme. U tom je smislu utvrđivanje sadržaja kaznenopravne norme stranog prava pretpostavka za primjenu hrvatskog prava, a smisao je dvostruke kažnjivosti u prihvaćaju stranog pravnog poretka. Da bi bio ispunjen uvjet dvostruke kažnjivosti, KD ne moraju biti sasvim podudarna u svojim obilježjima, već mora biti riječ o preklapanju bitnih obilježja KD-a, podudarnosti tipa neprava, odnosno o svojevrsnom horizontalnom identitetu tipa neprava. Načelo aktivnog personaliteta je supsidijarno, što znači da se kazneni postupak zbog primjene kaznenog zakonodavstva RH prema tom načelu neće pokrenuti u trima slučajevima. U prvom redu, ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena. Nadalje, ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je KD počinio oproštena. Konačno, primjena načela aktivnog personaliteta na KD počinjena u inozemstvu isključena je i ako je nastupila zastara kaznenog progona. Jedan je od uvjeta za primjenu načela aktivnog personaliteta da se počinitelj nalazi na području RH, što znači da nije dopušteno suđenje u odsutnosti.

17) Načelo pasivnog personaliteta?

Prema načelu pasivnog personaliteta, kazneno zakonodavstvo RH primjenjuje se prema strancu koji izvan područja RH prema državljaninu RH, osobi koja ima prebivalište u RH ili pravnoj osobi registriranoj u RH počinu KD (ako nije riječ o KD-ima na koja se primjenjuje zaštitno načelo ili univerzalno načelo u užem smislu). Načelo pasivnog personaliteta opravdava se potrebom zaštite hrvatskih državljana u inozemstvu. Ta se kaznenopravna zaštita osigurava u slučaju da strana država (npr. država u kojoj je KD počinjeno) nema interes za kazneni progon ili ako praktični razlozi govore u prilog suđenju u RH. Kao ni kod načela aktivnog personaliteta, ni kod načela pasivnog personaliteta nije dopušteno suđenje u odsutnosti, a potrebno je i utvrditi postoji li dvostruka kažnjivost, odnosno je li KD kažnjivo i prema zakonu države u kojoj je počinjeno. U pogledu izricanja kazne sud ne može izreći težu kaznu od one koja je propisana zakonom države u kojoj je KD počinjeno. Kazneni postupak primjenom načela pasivnog personaliteta neće biti pokrenut ni ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja, ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena, potom ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen, ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je KD počinio oproštena te ako se KD prema zakonu države u kojoj je počinjeno progona po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni, ili je nastupila zastara kaznenog progona (univerzalno načelo u širem smislu). Primjer pasivnog personaliteta: KD počinjeno u inozemstvu, ubijen naš državljanin u Mađarskoj.

18) Univerzalno načelo?

Ratio legis univerzalnog načela ili načela svjetskog poretka (kozmpolitsko načelo) je dvojak. U prvom redu ono se temelji na shvaćanju da su neka KD toliko teška da ozbiljno vrijeđaju savjest čovječanstva i impliciraju univerzalnu osudu civiliziranih država (*crimina juris gentium*) da "bilo koja država koja uhiti osumnjičenika ima pravo na kazneni progon i kažnjavanje takve osobe, i to bez obzira na nacionalnost počinitelja i žrtve te na mjesto počinjenja tog KD-a. Osim toga, univerzalnim se načelom osigurava kazneni progon i kažnjavanje osoba koje su počinile KD na području koje je izvan kaznene vlasti bilo koje države i izvan jurisdikcije nacionalnog pravosuđa (npr. KD piratstva počinjeno na otvorenom moru zbog kojeg je univerzalno načelo i uvedeno u kaznena zakonodavstva). Univerzalno načelo održava solidarnost među državama u osudi najtežih zločina s ciljem da se izbjegne nekažnjavanje počinitelja najtežih KD-a kojima se, bez obzira na mjesto počinjenja te nacionalnost počinitelja i žrtve, povređuju temeljne vrijednosti međunarodne zajednice i suvremene civilizacije u cjelini; zbog toga su počinitelji takvih KD-a neprijatelji čitavog čovječanstva. Primjeri takvih univerzalno neprihvatljivih zločina nad kojima sve države imaju jurisdikciju su piratstvo, genocid, tortura, ropstvo, ratni zločini, zločini protiv mira te zločini protiv čovječnosti. Kada je riječ o primjeni univerzalnog načela, navodi se da države moraju izvršavati univerzalno načelo primjene kaznenog zakonodavstva u prostoru "u dobroj vjeri i sukladno svojim pravima i obvezama po međunarodnom pravu". To je načelo značajno ograničeno konvencijskim pravom. Univerzalno je načelo ograničeno i u praksi nacionalnih sudova. Univerzalno načelo u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu ima 2 oblika – univerzalno načelo u užem i u širem smislu. Ni kod jednog od tih dvaju oblika univerzalnog načela nije dopušteno suđenje u odsutnosti. Prema univerzalnog načelu u užem smislu kazneno zakonodavstvo RH se primjenjuje prema svakome tko izvan njezina područja počinio određena KD koja je RH obvezna kažnjavati prema međunarodnom ugovoru i kada su ona počinjena izvan područja RH. KD na koja se to načelo primjenjuje su genocid, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin, terorizam, mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, ropstvo, trgovanje ljudima. Kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva prema univerzalnog načelu u užem smislu neće se pokrenuti ako je kazneni progon pokrenut pred MKS-om ili sudom druge države ili ako se može očekivati provođenje pravičnog postupka pred sudom države u kojoj je KD počinjeno, sudom države čiji je počinitelj državljanin ili drugim sudom koji je nadležan za suđenje. Ako je kazneni postupak proveden u drugoj državi suprotno međunarodno priznatim standardima pravičnog suđenja, kazneni se postupak može pokrenuti samo uz odobrenje glavnog državnog odvjetnika. Univerzalno načelo u širem smislu primjenjuje se prema strancu koji izvan područja RH počinio KD za koje se prema hrvatskom zakonodavstvu može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna. Taj oblik univerzalnog načela je supsidijaran jer će ono biti primijenjeno (i to samo prema strancu) samo ako ne dolazi u obzir primjena nekog drugog načela za KD počinjeno u inozemstvu (zaštitno načelo, načelo aktivnog i pasivnog personaliteta ili univerzalno načelo u užem smislu). Osim toga, kod primjene univerzalnog načela u širem smislu potrebno je utvrditi i identitet norme (dvostruku kažnjivost), a kazneni progon započeti samo ako nije došlo do izručenja koje je zakonom ili međunarodnim ugovorom dopušteno. Nadalje, kod univerzalnog načela u širem smislu sud ne može izreći težu kaznu od one koja je propisana zakonom države u kojoj je KD počinjeno. Konačno, kazneni postupak primjenom tog oblika univerzalnog načela neće biti pokrenut ni ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja, ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena, potom ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je KD

počinio oproštena te ako se KD prema zakonu države u kojoj je počinjeno progona po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni ili je nastupila zastara kaznenog progona.

19) Zastara?

Kod većine KD-a kazneni progon nije moguće pokrenuti, a ako je pokrenut, nije ga moguće nastaviti protekom određenog vremena nakon počinjenja KD-a. Također, nije moguće ni izvršiti izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju poslije proteka određenog, zakonom propisanog vremena od njezine pravomoćnosti. Riječ je o zastari kaznenog progona i zastari izvršenja kazne i drugih kaznenopravnih sankcija. Svrha zastare je višestruka. Protekom vremena gubi se interes javnosti za kažnjavanje. Gasi se i državno pravo kažnjavanja (*ius puniendi*). Otežano je i dokazivanje zbog toga što svjedoci zaboravljaju određene činjenice važne za postupak. Konačno, kao što su na to upućivali predstavnici klasične škole KP-a, kazna da bi bila učinkovita, mora uslijediti ubrzo nakon počinjenja KD-a. Učinkovitost sustava KP-a mjeri se i brojem kaznenih predmeta za koje je nastupila zastara. Veći postotak kaznenih predmeta za koje je nastupila zastara indicira disfunkcionalnost kaznenopravnog sustava. Dugotrajnost vođenja postupka koja nerijetko dovodi do zastare u suprotnosti je s ustavnim garancijama okrivljenikova prava na suđenje u razumnom roku.

20) Zastara kaznenog progona?

Pojam kaznenog progona širi je od pojma kaznenog postupka. Kazneni je progon postupanje zakonom ovlaštenih tijela državne vlasti ili oštećenika povodom sumnje o počinjenom KD-u. Riječ je o prethodnom postupku u kojem se provode izvidi KD-a. S druge strane, ako je riječ o KD-u za koje se prema zakonu mora provesti istraga, kazneni postupak započinje pravomoćnošću rješenje o provođenju istrage nadležnog državnog odvjetnika. U suprotnom, kazneni postupak započinje potvrđivanjem optužnice, određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe ili donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga. Nakon što je započeo, kazneni postupak teče paralelno s kaznenim progonom do odustajanja državnog odvjetnika ili drugog ovlaštenog tužitelja od progona ili do donošenja sudske odluke.

21) Početak tijeka zastare?

Zastara počinje teći danom kad je KD počinjeno, a ako posljedica koja je obilježje KD-a nastupi kasnije, zastara počinje teći od tog trenutka. To znači da, ako je KD krađe počinjeno 1. travnja, zastara počinje teći s tim danom, a ne prvim sljedećim danom, odnosno 2. travnja. Po tome se računanje zastare razlikuje od računanja rokova u kaznenom postupku (iznimka su rokovi za računanje uhićenja, pritvora, zadržavanja i istražnog zatvora koji počinju teći od trenutka lišenja slobode) kod kojih "sat ili dan kad su dostava ili priopćenje objavljeni, odnosno u koji pada događaj otkad treba računati trajanje roka, ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi sljedeći sat, odnosno dan". Moguće je da iz činjeničnog opisa ovlaštenog tužitelja ne proizlazi jasno kad je KD počinjeno, odnosno koji dan, već se samo navodi mjesec kad je ono počinjeno (npr. tijekom travnja). U tom slučaju zastara počinje teći zadnjim danom toga razdoblja. Ako je KD ostalo u pokušaju, zastara počinje teći s danom kad je ono pokušano, odnosno kad je počinitelj ostvario radnju. Zastara za pokušano KD računa se prema kazni za dovršeno KD bez obzira na to je li riječ o dovršenom ili nedovršenom pokušaju. Dvojbe oko trenutka od kojeg počinje teći zastara kod produljenog KD-a praktično

su riješene novom definicijom produljenog KD-a iz čl.52. KZ-a prema kojem je ono počinjeno (dovršeno) "kada počinitelj s namjerom izvrši više odvojenih radnji". Iz toga proizlazi da zastara kod produljenog KD-a počinje teći kad počinitelj s namjerom izvrši posljednju radnju koja s prethodnima, s obzirom na prostornu i vremensku povezanost, čini jedinstvenu cjelinu u pravnom smislu. Na primjeru to znači da se kod produljenog KD-a pronevjere kod kojeg je prva radnja poduzeta 1. lipnja 2013., a zadnja 10. lipnja 2013., za dan od kojeg počinje teći zastara kaznenog progona uzima 10. lipnja. Za razliku od produljenog KD-a, u sudskoj praksi nikad nije bilo sporno da kod trajnog KD-a zastara počinje teći prestankom protupravnog stanja stvorenog radnjom izvršenja. U KZ11 napušta se koncept prekida zastare i razlikovanje relativne i apsolutne zastare. Relativna zastara je prekidana svakom radnjom nadležnog tijela koja je bila poduzeta u cilju vođenja kaznenog postupka (npr. slanje poziva svjedoku, izdavanje naredbe za vještačenje) nakon čega bi ponovno počela teći. Kako bi se onemogućilo neograničeno prekidanje zastarijevanja, a što bi moglo dovesti do toga da zastara nikad ne nastupi, zakonodavac je predvidio i tzv. apsolutnu zastaru koja u svakom slučaju nastupa protekom dvostrukog vremena koje je zakonom propisano za zastaru. Npr. ako je zakon propisivao da za KD ubojstva zastara nastupa nakon 15 god, apsolutna je zastara nastupila protekom dvostrukog vremena predviđenog tom odredbom, dakle nakon 30 godina. S obzirom na to da KZ11 ne razlikuje relativnu i apsolutnu zastaru, zastara nastupa protekom rokova propisanih zakonom.

22) Mirovanje zastare?

Zastara kaznenog progona ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu kazneni progon ne može poduzeti ili se ne može nastaviti. Riječ je o tzv. mirovanju zastare. Razlozi za mirovanje zastare moraju biti propisani zakonom, a sa zakonom su izjednačene i uredbe sa zakonskom snagom koje može donositi, za vrijeme trajanja ratnog stanja, predsjednik Republike na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od HS-a. Jedan od razloga za mirovanje zastare je imunitet zastupnika u HS-u. Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja HS-a. Za pojedina KD počinjena na štetu djeteta zastara kaznenog progona počinje teći od punoljetnosti žrtve. To moraju biti najteža KD s elementima nasilja (ropstvo, trgovanje ljudima, ubojstvo). Također se ni bijeg, odnosno nedostupnost osumnjičenika/okrivljenika tijelima kaznenog progona ne može smatrati razlogom za mirovanje zastare.

23) Nastupanje zastare?

Zastara kaznenog progona nastupa po proteku vremena propisanog čl. 81. KZ-a;

(1) Izrečena se kazna zbog zastare ne može izvršiti kad od pravomoćne presude protekne:

- 40 god od izrečene kazne dugotrajnog zatvora
- 25 god od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od 10 god
- 20 god od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od 5 god
- 15 god od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od 3 god
- 10 god od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od 1 god
- 6 god od izrečene kazne zatvora u trajanju do 1 god, novčane kazne kao glavne ili sporedne kazne

(2) Ne zastarijeva izvršenje kazni izrečenih za KD genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina te drugih djela koja ne zastarijevaju prema URH ili međunarodnom pravu.

U pravilu, za teža KD zastara nastupa kasnije. Tako za KD za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od 15 god zastara kaznenog progona nastupa nakon 40 god od dana kad je KD počinjeno. Za najlakša KD za koja se može izreći novčana kazna (npr. uvreda iz čl.147.) ili kazna zatvora do 1 god (spolno uznemiravanje iz čl.156.), zastara kaznenog progona nastupa nakon 6 god od kad je djelo počinjeno. U teoriji KP-a postoje prijepori u vezi s opravdanošću nastupanja zastare kaznenog progona u žalbenom postupku. Naime, najčešće se događa upravo to da do zastare dolazi nakon što je donesena prvostupanjska presuda koja nije postala pravomoćna jer su okrivljenik i/ili državni odvjetnik (ili obojica) protiv nje podnijeli žalbu. U tekst KZ-a ugrađeno je kompromisno rješenje prema kojem se, ako je prije nastupanja zastare donesena prvostupanjska presuda, zastara kaznenog progona produljuje za 2 god. Takvo je rješenje preuzeto po uzoru na švicarski i njemački KZ s obrazloženjem da se njime nastoji onemogućiti prebacivanje odgovornosti zbog nastupa zastare s prvostupanjskih na žalbene sudove. U KP-u vrijedi pravilo da sva KD zastarijevaju osim onih za koje je izričitom normom (međunarodnog, ustavnog ili zakonskog ranga) isključeno nastupanje zastare. Tako sukladno čl. 82.st.2. "kazneni progon ne zastarijeva za KD genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina, terorizma, teškog ubojstva, ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom te drugih djela koja ne zastarijevaju prema URH ili međunarodnom pravu. Konsenzus međunarodne zajednice o nezastarijevanju najtežih međunarodnih zločina potvrđen je usvajanjem Konvencije o neprimjenjivosti zastare za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti (UN) iz 1968. Osim tih međunarodnih zločina u Hrvatskoj od 2015. ne zastarijevaju niti KD teškog ubojstva, terorizma i ubojstva osoba pod međunarodnom zaštitom. Specifičnost je pozitivnog hrvatskog prava nezastarijevanje KD ratnog profiterstva i KD iz procesa pretvorbe i privatizacije. HS je na sjednici održanoj 16.lipnja 2010. donio promjenu URH kojom je uvedena odredba o nezastarijevanju KD-a ratnog profiterstva i KD-a iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjenih u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države. KD-ima ratnog profiterstva smatraju se ona KD kojima je ostvarena nesrazmjerna imovinska korist podizanjem cijena robe koja je u nestašici, prodajom državne imovine znatno ispod njezine vrijednosti ili na drugi način iskorištavanjem ratnog stanja.

24) Elementi pojma KD-a u formalnom smislu?

U odnosu na materijalni pojam KD-a koji je pretežno političke naravi i, kako se to obično ističe, "prethodi zakonu", formalni je pojam isključivo pravne naravi i sadržan je u samom zakonu, tj. proistječe iz njega. Postoji 5 obilježja koja su zajednička svim KD-ima i koja moraju biti ostvarena da bi se posljedično moglo govoriti o postojanju KD-a u formalnom ili pravnom smislu: 1. radnja, 2. zakonsko biće KD-a, 3. protupravnost, 4. krivnja i 5. kažnjivost. Većina suvremenih autora ne izdvaja posebno ovaj element jer kažnjivost, kao ostvarenje tzv. posebnih pretpostavki kažnjivosti, nije nužna u svakom slučaju, stoga ju ne uključuju u opću shemu KD-a. Kažnjivost je "normativna oznaka KD-a, čime se općenito izražava prosudba da je KD nedopuštena radnja koja zasluhuje kaznu" te "u svojoj strukturi obuhvaća i zahtjev za kaznom". Kazneno je djelo radnja kojom se ostvaruje biće KD-a, koja je protupravna, skrivljena i, načelno, kažnjiva. Iz navedene definicije moguće je zaključiti sljedeće:

1. Preduvjet je postojanja KD-a radnja kao voljno ponašanje čovjeka.
2. Kao temeljno obilježje KD-a radnja mora biti predviđena u zakonu, zakonskom opisu, odnosno biću KD-a (lat. Nullum crimen sine lege)

3. Ponašanje kojim je ostvareno biće KD-a mora biti protupravno.
4. Za postojanje KD-a traži se krivnja (nullum crimen sine culpa)
5. U nekim slučajevima neće biti KD-a usprkos tomu što postoji radnja koja je predviđena u zakonu kao KD i koja je protupravna i skrivljena. U tim slučajevima traže se još i prethodno spomenute posebne pretpostavke kažnjivosti. To mogu biti tzv. objektivni uvjeti kažnjivosti kao pozitivne te tzv. razlozi isključenja kazne kao negativne pretpostavke kažnjivosti.

25) Radnja i što se ne smatra radnjom u KP-u?

Radnja je temeljni konstitutivni element i ujedno je jedno od najvažnijih obilježja zakonskog bića KD-a. KD ne postoji bez ljudske radnje te, načelno, samo ljudska radnja može biti kaznenopravno relevantna radnja. Puko promišljanje, neiskazana namjera, odnosno planiranje kao unutarnji akti bez objektivnih učinaka u vanjskom svijetu ne proizvode posljedice u smislu KP-a. a radnjom se također ne smatraju i određene situacije koje nisu posljedica čovjekove volje (tzv. nevoljna ponašanja čovjeka). Radnja je, nadalje, sastavnica zajednička svim KD-ima uključujući i KD nečinjenja. U tom se slučaju pasivno ponašanje, tj. izostanak djelovanja, pod određenim normativnim uvjetima izjednačuje s aktivnim činjenjem. Radnja je strukturirana kao multifunkcionalan, viši rodni pojam na koji se, prema pozitivnom utvrđenju, nadovezuju svi ostali elementi KD-a (biće, protupravnost, krivnja, kažnjivost). Ona je pojam koji objedinjuje različite oblike ljudskog postupanja: ne samo činjenje i nečinjenje nego i namjerne i nehajne radnje.

26) Činjenje i nečinjenje kao oblici radnje? Kojoj se radnji daje primat?

KD se može počiniti činjenjem ili nečinjenjem. Radnja počinjenja najvećeg broja KD-a ostvaruje se najčešće činjenjem. Riječ je o tzv. komisivnim deliktima (delicta commissiva) koji pretpostavljaju aktivno djelovanje počinitelja, odnosno radnju ili radnje kojima počinitelj postupajući protivno zabranjujućoj normi. U iznimnim situacijama KD je moguće počiniti i nečinjenjem, pasivnim činjenjem ili nepoduzimanjem, propuštanjem radnje. Iako se u ontološkom smislu nečinjenje doista ne može smatrati radnjom, u socijalnom se smislu propuštanje poduzimanja dužne radnje koja se od pojedinca očekivala prema nekoj zapovjednoj normi, može pod određenim uvjetima izjednačiti s činjenjem; riječ je o tzv. omisivnim deliktima (delicta omissiva). No, postoje granični slučajevi kad ljudsko ponašanje istodobno sadrži značajke i činjenja i nečinjenja, i to u prvom redu kod nehajnih delikata. Spomenuto se pitanje rješava sukladno tzv. kriteriju kauzaliteta prema kojem je KD počinjeno činjenjem ako je posljedica prouzročena aktivnom radnjom. Samo ako aktivna radnja nije protupravna ili nije skrivljena moguća je odgovornost za nečinjenje. Istaknut je dakle, primat činjenja u odnosu na nečinjenje. Moguća je, također, i sukcesija činjenja i nečinjenja kao dviju odvojenih radnji, a u kojem slučaju može biti riječ o realnom stjecaju. Temeljna podjela KD-a nečinjenjem je na ona tzv. prava i neprava. Prava KD mogu se počiniti isključivo nečinjenjem dok se neprava KD nečinjenjem mogu počiniti i činjenjem i nečinjenjem. Samo za neprava KD zakon dopušta fakultativno ublažavanje kazne. Također, jedino kod ovih KD-a moguće je govoriti o postojanju tzv. garantnih dužnosti jer se samo na njih odnosi klauzula jednake vrijednosti.

27) Pristanak oštećenika?

Većina zakonskih opisa KD-a sadrži u sebi postupanje suprotno volji i interesima oštećenika. Kod nekih KD-a, npr. silovanja, protivljenje oštećenika, odnosno njegova nesuglasnost volje s postupcima počinitelja, posebno je istaknuto kao obilježje bića KD-a, ali i u nazivu djela iz kojeg slijedi da je primjena sile uvijek u suprotnosti s voljom oštećenika. Iz toga slijedi da bi postojanje volje oštećenika da se ugrozi ili povrijedi neko njegovo pravno dobro uvijek isključivalo protupravnost radnje što je izraženo standardom definiranim još u rimskom pravu (*volenti non fit iniuria*). To nije uvijek tako. Pravni poredak priznaje pristanak oštećenika kao razlog isključenja protupravnosti samo kod nekih KD-a i pod točno određenim uvjetima. Tako će pristanak isključivati protupravnost samo kod onih KD-a kojima se ugrožavaju ili povređuju pravna dobra kojima oštećenik može slobodno raspolagati. Riječ je o tzv. dostupnim pravnim dobrima kod kojih javni interes za kažnjavanjem nije u tolikoj mjeri izražen. Npr. pristanak oštećenika dan trećoj osobi da uništi ili ošteti njegovu stvar isključuje protupravnost radnje počinjenja. Isto vrijedi i za narušavanje nepovredivosti doma jer u slučaju pristanka oštećenika, nema govora o neovlaštenom prodiranju. S druge strane, kod onih pravnih dobara koje su od iznimne važnosti za društvo, takva pravila ne vrijede. Primjer takvog pravnog dobra je život kojim osoba ne može slobodno disponirati u smislu davanja pristanka trećoj osobi da ju usmrti. Usmrćenje drugog uz njegov pristanak ostaje kažnjivo kao KD ubojstva, a ako se radilo o ozbiljnom i izričitom zahtjevu, tada će biti riječ o usmrćenju (na zahtjev). Ako se radi o KD-ima kod je protivljenje oštećenika obilježje bića KD-a (npr. silovanje), tada eventualno pristajanje oštećenika na spolni odnošaj neće biti smatrano pristankom oštećenika u smislu razloga isključenja protupravnosti, već će se raditi o suglasnosti koja isključuje već samo biće KD-a. To je opravdano jer bi u suprotnom u slučaju bilo kojeg spolnog odnošaja a priori postojala pretpostavka da je ostvarena protupravnost koja bi bila isključena tek naknadno po utvrđenju neprotivljenja volje presumiranog oštećenika takvučinu. Da bi pristanak oštećenika isključivao protupravnost, on mora biti ozbiljan i izričit (bit će dovoljne i konkludentne radnje iz kojih je moguće izvesti zaključak o postojanju pristanka, npr. potvrdno kimanje glavom) i mora prethoditi određenoj radnji kojom se ostvaruju obilježja bića KD-a. Mora ga dati osoba sposobna dati pristanak (što znači da protupravnost radnje neće isključivati očitovanja volje djece i duševno bolesnih osoba ako je njihova ubrojivost bila isključena) i mora biti konačan (neopoziv). Osim toga, osoba koja daje pristanak mora biti jedini ovlaštenik na davanje pristanka (npr. u slučaju suvlasništva nad stvari samo će pristanak svih suvlasnika isključivati protupravnost radnje).

28) Kako se krivnja dijeli?

Krivnja se dijeli na krivnju u formalnom i krivnju u materijalnom smislu. U materijalnom smislu krivnja je institut kaznenog prava i označava središnji element u strukturi KD-a. Bez krivnje nema KD-a (*nullum crimen sine culpa*) ni kazne (*nulla poena sine culpa*). U formalnom smislu krivnja se utvrđuje sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je optuženik počinio KD koje mu je stavljeno na teret. Riječ je o presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim, a koja se često naziva osuđujućom presudom. Ova dva pojma krivnje uglavnom se preklapaju, ali to ne mora uvijek biti slučaj. Tako npr. ako se radi o osobi koja je ostvarila protupravnu radnju, ali je bila u neotklonjivoj zabludi o npr. biću djela, tada je njezina krivnja isključena u materijalnom, ali i formalnom smislu s obzirom na to da će sud u takvoj situaciji morati donijeti presudu kojom se optuženik oslobađa od optužbe. Međutim, moguće je da u konkretnoj situaciji postoji krivnja u materijalnom smislu, ali ne i u formalnom. Tako je npr. u

slučaju optuženika koji je skrivljeno poduzeo protupravnu radnju, ali mu to u postupku nije dokazano, pa sud mora donijeti oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza.

29) Nužna obrana?

Institut nužne obrane jedan je od najrazrađenijih u KP-u s iznimno dugom poviješću. Potječe još iz rimskog prava i označava pravo na odbijanje protupravnog napada. Nužna obrana je ona obrana koja je prijeko potrebna za odbijanje istodobnog ili izravno predstojećeg protupravnog napada. Kako se kaznenim pravom štite najznačajnija pravna dobra, to je suština, odnosno opravdanje nužne obrane u dopuštanju i takvih postupaka kojima se ostvaruju obilježja bića nekih KD-a ako je to u funkciji zaštite tih pravnih dobara. Ako netko napada život drugoga u namjeri da ga usmrti, napadnuti ima pravo, pod određenim uvjetima, i usmrtiti napadača da bi zaštitio ne samo svoje individualno pravo već i život kao jedno od najvažnijih pravnih dobara. Radnjom koja se poduzima u nužnoj obrani ostvaruju se bića KD-a, pa i onih najtežih (npr. ubojstva), no s obzirom na svrhu koja se njome ostvaruje, a to je zaštita pravnog poretka, toj radnji nedostaje svojstvo protupravnosti. Institut nužne obrane utjelovljuje 2 važna načela. Prvo je načelo samozaštite u kojem se ogleda pravo pojedinca na zaštitu individualnih pravnih dobara koja mu pripadaju. No, nužna obrana nije samoobrana jer uključuje i tzv. nužnu pomoć, odnosno situacije u kojima se napad odbija od trećih osoba. U tome se ogleda funkcija nužne obrane u očuvanju pravnog poretka pa se drugo načelo naziva još i načelom zaštite pravnog poretka. Od napadnutog, odnosno od drugih osoba ako je riječ o nužnoj pomoći, se ne traži da uzmaknu pred napadom i da bježe (turpis fuga), već da aktivno spriječe napad na zaštićena pravna dobra. Pravni je učinak nužne obrane isključenje protupravnosti. Radnja napadnutog koji usmrti napadača u nužnoj obrani nije protupravna. U procesnom smislu to znači da na njegovoj strani nema krivnje zbog čega sud, kad utvrdi da je riječ o postupanju u nužnoj obrani, mora donijeti presudu kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe.

30) Napad? Što ako smo u zabludi (mislimo da postoji napad kojeg nema)? Jel moramo čekati da nas netko napadne?

Pretpostavka je nužne obrane postojanje protupravnog napada upravljenog na određeno zaštićeno pravno dobro napadnute ili treće osobe. Tako, npr. protupravnost radnje optuženika koji je ubo oštećenika u trbuh kad mu ovaj ničim verbalno prijetio niti ga je fizički napadao, neće biti isključena jer ne postoji napad u kaznenopravnom smislu. Napadom se smatra svaka povreda ili ugrožavanje zaštićenog pravnog dobra i on, da bi nužna obrana bila dopuštena, mora biti protupravan. Napad mora potjecati od čovjeka i mora biti stvaran i aktualan. Ako napad ne potječe od čovjeka, neće se raditi o nužnoj obrani, već eventualno o krajnjoj nuždi jer se napad životinje u pravnom smislu tretira kao opasnost. Iznimka su situacije u kojima se životinja koristi kao puko sredstvo u rukama napadača (npr. dresirani pas). Tada će se također raditi o nužnoj obrani kao i u situacijama u kojima napadač koristi bilo koje drugo sredstvo (npr. vatreno oružje). Zahtjev da napad mora biti stvaran znači da nema nužne obrane ako napadnuti samo smatra da se radi o napadu koji zapravo ne postoji. U takvim se situacijama radi o tzv. putativnoj nužnoj obrani kao vrsti zablude o razlozima koji isključuju protupravnost. Napad mora biti i aktualan, što znači istodoban ili neposredno predstojeći. Obrana protiv napada koji nije započeo ili je dovršen, nije nužna obrana, već vremensko (ekscesivno) prekoračenje njezinih granica. Iznimka je neposredno predstojeći napad koji se opravdava potrebom ranije intervencije u zaštićena dobra napadača jer bi

čekanje da napad počne, u nekim situacijama bilo nerazumno i dovelo do povrede zaštićenih dobara. Napad će biti isključen i kod tzv. dogovorenih obračuna kod kojih su sve strane istodobno i napadači i napadnuti. Tako je sud utvrdio da slijed događaja prema kojem su optuženik i oštećenik nakon prethodnih događaja koji su završili, prvo otišli svojim kućama, uzeli puške pa se vratili na mjesto događaja, evidentno pokazuje da su se upotrebom takvog oružja odlučili obračunati, čime je optuženik faktički pristao na obračun, a kako su pucanje jedan prema drugom istovremeno i započeli, i optuženik i oštećenik imaju se smatrati napadačima pa nema uvjeta za isključenje protupravnosti na temelju nužne obrane.

31) Nužna pomoć?

Kod nužne pomoći se radi o situacijama u kojima se napad odbija od trećih osoba. Dvojbeno je da li je pretpostavka pružanja nužne pomoći pristanak napadnute osobe. To ovisi o kakvu je napadu riječ i o kojim se zaštićenim dobrima napadnute osobe radi. Ako je riječ o dostupnim pravnim dobrima kod kojih pristanak oštećenika isključuje protupravnost, tada se, dakako pod uvjetom da na njega treća osoba pristaje, i neće raditi o protupravnom napadu, pa ga i neće biti potrebe otklanjati. Ako bi, nesvjesna te okolnosti, osoba ipak postupala s ciljem odbijanja nepostojećeg napada treće osobe, ona bi bila u zabludi o okolnostima koje isključuju protupravnost (putativna nužna obrana). S druge strane, ako se radi o pravnim dobrima kojima subjekt ne može slobodno raspolagati (npr. život), tada za otklanjanje napada neće biti potrebno tražiti pristanak treće (napadnute) osobe. Nužnom se pomoći napad može otklanjati i od pravnih osoba, pa i od države koja je također pravna osoba. Tako će npr. osobu koja se sprema aktivirati eksploziv na javnom mjestu biti dopušteno u nužnoj obrani onemogućiti, pa i njezinim tjelesnim ozljeđivanjem ili oduzimanjem života.

32) Razlozi isključenja protupravnosti? Može li se netko pozivati da nije znao da je neko KD zabranjeno?

Razlozi isključenja protupravnosti dijele se na nekoliko skupina. Prva su i najvažnija skupina, razlozi isključenja protupravnosti iz općeg dijela KZ-a. Riječ je o nužnoj obrani i krajnjoj nuždi. Ti su razlozi isključenja protupravnosti opće naravi i ne vežu se za pojedina KD. To znači da je njihova primjena moguća kod većine KD-a premda je nužna obrana tipična za KD poput ubojstva, silovanja i sl. dok se kod krajnje nužde radi o oštećenju tuđe stvari itd. Za razliku od navedenih, razlozi isključenja protupravnosti predviđeni u posebnom dijelu KZ-a vežu se za pojedina KD i isključuju protupravnost radnje kod tih KD-a. Primjeri razloga isključenja protupravnosti iz posebnog dijela KZ-a su npr. zvučno snimanje i prisluškivanje učinjeno u javnom interesu. Razloge isključenja protupravnosti treba razlikovati od ispričavajućih razloga jer su im učinci različiti. Dok razlozi isključenja protupravnosti isključuju protupravnost radnje, ispričavajući razlozi mogu isključivati krivnju ili značiti osnovu za fakultativno ublažavanje kazne. Posebna su skupina razloga isključenja protupravnosti oni propisani međunarodnim ratnim pravom. Neka radnja koja bi inače bila zabranjena (npr. ubojstvo), u uvjetima oružanog sukoba postaje nekažnjiva, odnosno njezina je protupravnost isključena, osim ako se ne radi o skupinama koje su posebno zaštićene propisima međunarodnog humanitarnog prava. Posljednja su skupina razlozi isključenja protupravnosti izvan materijalnog kaznenog zakonodavstva: pristanak oštećenika, zakonita uporaba sredstava prisile i prigovor savjesti. Okolnost da osoba smatra kako je neko ponašanje dopušteno jer običaji isključuju njegovu protupravnost, ocjenjuje se u kontekstu postojanja, odnosno

nepostojanja zablude o protupravnosti. Tako su se osobe optužene za KD mučenja životinja branile argumentom da je protupravnost njihova ponašanja isključena jer je u njihovu kraju takvo ponašanje narodni običaj. Sud je zaključio da se njihovo ponašanje ne može opravdati narodnim običajem jer pravni poredak ne tolerira običaje kojima se krše norme KP-a, odnosno kojima se, u konkretnom slučaju, ostvaruju obilježja KD-a mučenja životinja.

33) Ubrojivost?

Prvi je sastojak krivnje ubrojivost jer osoba koja nije ubrojiva ne može biti kriva. Ubrojivost mora postojati u vrijeme počinjenja KD-a, a definira se kao sposobnost shvaćanja značenja vlastitog postupanja i vladanja vlastitom voljom (kognitivno-kontrolna sastavnica ubrojivosti). U kaznenom se postupku nikad ne utvrđuje ubrojivost s obzirom na to da se ona presumira. Pretpostavka je (oboriva) da je osumnjičenik u vrijeme počinjenja KD-a bio ubrojiv, a ako se pojavi sumnja u pogledu te okolnosti ili obrana okrivljenika to zatraži, provest će se vještačenje s ciljem njezina utvrđivanja. Dakle, ne utvrđuje se postojanje ubrojivosti, nego neubrojivosti, a to slijedi i iz zakonskog teksta koji ne definira ubrojivost, nego samo neubrojivost. Neubrojiva je ona osoba koja u vrijeme počinjenja KD-a nije mogla shvatiti značenje svojih postupaka (intelektualna sastavnica) ili vladati svojom voljom (voljna sastavnica) zbog duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, nedovoljnog duševnog razvitka ili neke druge teže duševne smetnje. Riječ je o tzv. biopsihološkim osnovama neubrojivosti za koje je u postupku potrebno utvrditi da su tempore criminis utjecale na intelektualnu ili voljnu sastavnicu ubrojivosti. Osoba koja je protupravnu radnju ostvarila u stanju neubrojivosti nije kriva (iznimka je samoskrivljena neubrojivost) i ne može biti kažnjena (međutim, prema njoj mogu biti primijenjene neke sigurnosne mjere). Nakon što sud utvrdi da je osoba bila neubrojiva, prema njoj se dalje postupa sukladno odredbama ZKP-a. Neubrojiva osoba ostvaruje protupravnu radnju, ali za tu radnju nije kriva. U teoriji je prihvaćeno da neubrojiva osoba ostvaruje 3 elementa pojma KD-a u formalnom smislu – radnju, biće KD-a i protupravnost, a što je objedinjeno u pojmu protupravne radnje. Tijekom povijesti KP-a razvijene su 3 metode utvrđivanja neubrojivosti: biološka, psihološka i biopsihološka.

34) Kako se utvrđuje neubrojivost?

Tijekom povijesti KP-a razvijene su 3 metode utvrđivanja neubrojivosti: biološka, psihološka i biopsihološka. Biološka metoda – prema ovoj metodi dostatno je utvrditi postojanje neke biološke osnove (npr. duševne bolesti) da bi se neka osoba smatrala neubrojivom. Ta je metoda bila primjenjivana u samim počecima razvitka shvaćanja o tome da neubrojive osobe nisu sposobne za krivnju i da ih stoga ne treba kažnjavati, nego izolirati. Iznimno je važno određenu biološku osnovu povezati s intelektualnim i voljnim kapacitetima osobe tempore criminis što biološka metoda zanemaruje zbog toga što je kao neprikladna odavno napuštena u KP-u. Psihološka se metoda ograničava isključivo na utvrđivanje intelektualne i voljne sastavnice ubrojivosti. Prema ovoj je metodi relevantno isključivo stanje počinitelja tempore criminis u smislu njegove sposobnosti shvaćanja značenja djela i upravljanja postupcima bez obzira na to jesu li na to stanje utjecale duševna bolest, nedovoljan duševni razvitak ili drugo. Ta je metoda nepotpuna jer zanemaruje uzroke koji su doveli do isključenja mogućnosti shvaćanja djela i vladanja voljom. Osnovni prigovor toj metodi je da se njome stvara pravna nesigurnost. Biopsihološka metoda povezuje biopsihološke osnove neubrojivosti s intelektualnim i voljnim kapacitetima počinitelja u vrijeme počinjenja KD-a. Prema

biopsihološkoj metodi najprije se utvrđuje postojanje duševne smetnje, a potom i njezin utjecaj na mogućnost počinitelja da shvati značenje svojih postupaka i vlada svojom voljom. Ova metoda je dominantna u suvremenom KP-u jer objedinjava psihološke i normativne komponente na kojima se temelji krivnja. Propust suda da primijeni ovu metodu i da na temelju nalaza i mišljenja vještaka najprije utvrdi određenu duševnu smetnju kao uzrok, a potom i njezin utjecaj na sposobnost shvaćanja značenja djela i vladanja voljom, smatrat će se pogrešno ili nepotpuno utvrđenim činjeničnim stanjem koje se može pobijati u žalbenom postupku.

35) Neubrojivost – koji je pravni učinak neubrojivosti?

Prvi je sastojak krivnje ubrojivost jer osoba koja nije ubrojiva ne može biti kriva. Ne utvrđuje se postojanje ubrojivosti, nego neubrojivosti, a to slijedi iz zakonskog teksta koji ne definira ubrojivost, nego samo neubrojivost. Neubrojiva je ona osoba koja u vrijeme počinjenja KD-a nije mogla shvatiti značenje svojih postupaka (intelektualna sastavnica) ili vladati svojom voljom (voljna sastavnica) zbog duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, nedovoljnog duševnog razvitka ili neke druge teže duševne smetnje. Osoba koja je protupravnu radnju ostvarila u stanju neubrojivosti nije kriva (iznimka je samoskrivljena neubrojivost) i ne može biti kažnjena (ali prema njoj mogu biti primijenjene neke sigurnosne mjere). Nakon što sud utvrdi da je osoba bila neubrojiva, prema njoj se dalje postupa sukladno odredbama ZKP-a. Neubrojiva osoba ostvaruje protupravnu radnju, ali za tu radnju nije kriva.

36) Namjera – vrste namjere i primjeri?

Ubrojivi počinitelj koji je ostvario protupravnu radnju odgovarat će za počinjeno djelo ako ga je počinio s namjerom ili iz nehaja. Namjera i nehaj su oblici krivnje koji se razlikuju s obzirom na spoznajne mogućnosti počinitelja (svijest o djelu). Svaki oblik krivnje ima 2 sastavnice:

- a) intelektualnu – postojanje predodžbe počinitelja o svim bitnim obilježjima djela
- b) voljnu – odnos prema zabranjenoj posljedici i drugim obilježjima djela

Naš zakon razlikuje 2 oblika namjere; izravnu i neizravnu. Kod izravne namjere počinitelj je svjestan obilježja djela i hoće ga ostvariti (siguran je u njegovo ostvarenje). U pravilu će izravna namjera biti teži oblik namjere. Kod izravne namjere prvog stupnja počinitelj je svjestan djela i hoće njegovo počinjenje – naglasak je na voljnoj sastavnici, posljedicu predviđa kao moguću, a neizvjesnu. Kod izravne namjere drugog stupnja naglasak je na intelektualnoj sastavnici te je počinitelj siguran da će posljedica nastupiti. Kod neizravne namjere počinitelj je svjestan djela i pristaje na njegovo počinjenje; intelektualna sastavnica je određena kao svijest o mogućnosti počinjenja KD-a. Specifičnost ovog oblika je u voljnoj sastavnici koja se sastoji u pristanku na to da djelo bude počinjeno. Npr. osoba uzima stvar za koju nije sigurna je li tuđa, ali i na tu mogućnost pristaje i čini KD krađe. Primjer izravne namjere (prvog stupnja): tako je sud na temelju svih okolnosti optuženikova dokazanog postupanja – zadavanja oštećenom nožem 2 uboda, i to u prsni koš te u leđa ispod desne lopatice, dakle u dio tijela u kojem su smješteni vitalni organi – nedvojbeno utvrdio da je optuženi postupao želeći smrt oštećenika, da je svjestan obilježja KD-a htio njihovo ostvarenje, odnosno da je postupao s izravnom namjerom. Primjer neizravne namjere: dvojica optuženika su istom prilikom pokušali jedan drugog lišiti života i to tako što je prvi zamahnuo sjekirom prema gornjem dijelu tijela optuženog (dobio laku tjelesnu ozljedu), a drugi je čekićem udario prvooptuženog u stražnji dio glave (nanio mu tešku tjelesnu ozljedu). Sud je zaključio da su oba optuženika bila svjesna da tim postupanjem mogu lišiti jedan

drugog života te su na tu posljedicu pristali i tako ostvarili objektivne i subjektivne elemente bića KD-a ubojstva u pokušaju.

37) Razgraničenje neizravne namjere i svjesnog nehaja (koje teorije), što se naglašava kod nehaja?

Jedno od najsloženijih pitanja kaznenopravne dogmatike je razgraničenje neizravne namjere i svjesnog nehaja. To je zbog toga što je riječ o vrlo sličnim oblicima krivnje koji se razlikuju prvenstveno po voljnoj sastavnici. Problematika razgraničenja ovih dvaju oblika krivnje došla je do izražaja u neslaganju državnog odvjetnika i suda u slučaju povodom KD-a ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Državni odvjetnik je optužnicom stavio optuženiku na teret počinjenje KD-a počinjenog s neizravnom namjerom navodeći da je bio svjestan ugrožavanja te da je pristao na samo ugrožavanje upravljajući pretovarenim plovilom punim ljudi. Sud se s time nije složio utvrđujući da se radi o svjesnom nehaju jer je počinitelj bio svjestan da ugrožava sigurnost plovila i osoba u plovilu, ali je olako držao da će unatoč preopterećenosti čamca održati sigurnost plovila. Takav zaključak je izveden na temelju ocjene okolnosti da je optuženik u više navrata upravljao tim čamcem, da je tog dana prevezio i suprugu i kćer koja je neplivačica iz čega slijedi da nije pristao na ugrožavanje života putnika, već da je u odnosu na tu okolnost postupao nesavjesno i iz svjesnog nehaja. U njemačkoj kaznenopravnoj dogmatici postoji nekoliko teorija o razgraničenju neizravne namjere i svjesnog nehaja. Prema teoriji pristanka i odobravanja počinitelj mora "ozbiljno uzeti" nastupanje posljedice i prihvatiti da se njegovim postupanjem mogu ostvariti elementi KD-a. Teorija indiferentnosti ili ravnodušnosti polazi od pretpostavke da će voljna sastavnica neizravne namjere biti ispunjena ako je počinitelj bio ravnodušan u odnosu na posljedicu koju je predvidio kao moguću. Prema teoriji mogućnosti počinitelj postupa s neizravnom namjerom ako je predvidio posljedicu svog postupanja kao "konkretno moguću" (moguću s obzirom na sve okolnosti konkretne situacije). Za razliku od teorije mogućnosti, prema teoriji vjerojatnosti počinitelj mora biti svjestan višeg stupnja rizika od nastupanja posljedice čije nastupanje predviđa kao vjerojatno, a ne samo moguće. U KP-u je odgovornost za namjeru pravilo, a za nehaj iznimka što znači da će počinitelj biti kažnjen za nehajni oblik djela samo ako to zakon posebno propisuje. Osnovni prigovori koji se u dijelu doktrine upućuju nehajnom obliku krivnje odnose se na to da je on "strano tijelo" u strukturi krivnje i da se načelo nulla poena sine culpa odnosi samo na svjesne, odnosno namjerne povrede zaštićenih pravnih dobara.

38) Zabluda o biću djela?

U zabludi o biću djela je počinitelj koji u vrijeme počinjenja KD-a nije bio svjestan nekog njegova zakonom propisanog obilježja. Ova je zabluda zapravo obrnuta strana intelektualne sastavnice namjere. Zabluda o biću djela može se odnositi na sva obilježja bića temeljnog KD-a (radnju, objekt radnje, posljedicu, uzročnost itd.), ali i na kvalifikatorna obilježja. Npr. počinitelj ubija drugu osobu koja je trudna, no u vrijeme počinjenja KD-a nije svjestan te okolnosti. Ako se utvrdi da je glede te okolnosti bio u zabludi, neće biti kriv za teško, već za obično ubojstvo. Najčešći je oblik zablude o biću djela zabluda o objektu (error in persona vel in objecto). Ta će zabluda biti irelevantna kad je riječ o objektima jednake vrijednosti. Npr. počinitelj u namjeri da ubije osobu A, zabunom ubije osobu B. On će odgovarati za ubojstvo bez obzira na to što je ubio osobu koju nije htio; njegova je intelektualna sastavnica očuvana jer je bio svjestan da ubija čovjeka i tu je posljedicu htio (izravna namjera prvog stupnja). Zabluda o objektu će biti relevantna samo ako je riječ o objektima različite vrijednosti u tom

smislu da će to utjecati na pravnu kvalifikaciju djela. Npr. počinitelj ubije osobu pod međunarodnom zaštitom, no nije svjestan tog njegovog svojstva zbog čega neće odgovarati za posebno KD, već za opće KD ubojstva. Ovdje je riječ o posebnom obliku zablude o objektu koji se još naziva i zabludom o identitetu. Zabluda o biću djela može se odnositi i na element uzročnosti s tim da ona neće biti relevantna ako je riječ o nebitnom odstupanju između zamišljenog i ostvarenog kauzalnog tijeka. Npr. počinitelj u namjeri da drugom prenese zaraznu bolest, stupi s njim u spolni odnošaj, no osoba se ne zarazi uslijed toga, nego zbog korištenja neoprane čaše iz počiniteljeva doma na kojem su ostali prijenosnici te bolesti. Počinitelj će odgovarati za KD širenja i prenošenja zarazne bolesti bez obzira na to što je došlo do neznatnog odstupanja stvarnog od zamišljenog kauzalnog tijeka, a posljedica koja je nastupila je upravo ona koju je počinitelj htio. Međutim, zabluda o uzročnoj vezi može biti i pravno relevantna u slučaju tzv. skretanja udarca (abberatio ictus). Kod skretanja udarca zapravo je riječ o promašaju cilja radnje. Počinitelj svojom radnjom uspijeva prouzročiti posljedicu, ali ne na željenom, već na drugom objektu. Npr. osoba A iz vatrenog oružja s namjerom da ju usmrti puca u osobu B, ali promaši i ubije osobu C. Ovakve se situacije pravno kvalificiraju kao idealni stjecaj između pokušaja KD-a prema željenom objektu i nehajnog prouzročenja smrti u odnosu na objekt na kojem je prouzročena posljedica; to je, međim, samo ako je ta posljedica pripisiva nehaju počinitelja. Pravna figura skretanja udarca vrlo je rijetka u našoj sudskoj praksi. Na nju se pozvao optuženik u žalbi u kojoj je tvrdio da je riječ o tome, jer je on uslijed promašaja hitca, prouzročio posljedicu na drugom objektu. Međutim, sud je utvrdio da je on postupao s izravnom namjerom u odnosu na sve oštećenike jer je bez upozorenja i bez ciljanja konkretne osobe, rafalnom paljbom pucao u pravcu neodređenog broja osoba kojima je bilo zajedničko samo to što su se istovremeno zatekle u lokalu.

39) Zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost?

Pravni poredak isključuje protupravnost radnje koja je poduzeta radi odbijanja protupravnog napada ili otklanjanja opasnosti. Međutim, moguće je da takav napad ili opasnost stvarno ne postoje, ali osoba tog nije svjesna i u odbijanju je nepostojećeg napada. Npr. netko pogrešno smatra da je u susjednom stanu došlo do požara zbog čega odluči provaliti i spasiti stanare. S obzirom na to da požara nije bilo, njegova će radnja biti protupravna u smislu narušavanja nepovredivosti doma, no zbog toga što se našao u zabludi, to može utjecati na njegovu krivnju. Također, npr. netko smatra da je napadnut uslijed čega, braneći se od nepostojećeg napada, ubije napadača. U objema situacijama riječ je o tome da počinitelj ima pogrešnu predodžbu o postojanju okolnosti koje zapravo ne postoje, a da postoje, isključivale bi protupravnost. Riječ je o materiji tzv. putativne nužne obrane i putativne krajnje nužde. Kod krajnje nužde ova je zabluda moguća samo u situacijama u kojima je počinitelj koji je bio u zabludi glede postojanja opasnosti, prouzročio zlo manje od onog koje je prijetilo, dakle samo kada je riječ o opravdavajućoj krajnjoj nuždi. U praksi su češće situacije u kojima se utvrđuje je li postojala putativna nužna obrana. Tako je sud u jednom predmetu utvrdio da optuženica nije mogla držati da na nju predstoji protupravni napad oštećenika, dakle da se nalazila u putativnoj nužnoj obrani kad je utvrđeno da je oštećenik cijelo vrijeme sjedio na dvorištu u fotelji izvađenoj iz auta, alkoholiziran, a ničim nije pokazivao namjeru napada na optuženicu. Zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost može biti otklonjiva i neotklonjiva. Ako je zabluda bila neotklonjiva, tj. ako sud utvrdi da počinitelj nije došao u zabludu svojom krivnjom, ona isključuje kažnjivost za namjeru. Ako je zabluda bila skrivljena, tj. otklonjiva, počinitelj će biti kažnjen za nehajni oblik KD-a ako zakon propisuje kažnjavanje za nehaj.

40) Kažnjavanje u slučaju otklonjive i neotklonjive zablude + primjer.

Kada je riječ o pravnim učincima zabluda, činjenične zablude, ako su neotklonjive, isključuju namjeru odnosno kažnjavanje za namjeru, a pravna zabluda, odnosno zabluda o protupravnosti, ako je neotklonjiva, isključuje krivnju. Otklonjive činjenične zablude, dakle one koje su skrivljene, ostavljaju mogućnost kažnjavanja za nehajni oblik krivnje. Npr. lovac koji u lovu usmrti čovjeka misleći da je riječ o divljoj životinji, neće odgovarati za ubojstvo ako je u odnosu na navedenu okolnost postupao skrivljeno. Ako se utvrdi da je njegova zabluda bila otklonjiva, odnosno da ju je mogao izbjeći da je bio pažljiviji, odgovarat će za KD prouzročenja smrti iz nehaja. Za razliku od činjeničnih zabluda, otklonjiva zabluda o protupravnosti neće isključiti krivnju, ali je može reducirati, što je osnova za fakultativno ublažavanje kazne.

41) Netko rafalnom paljbom puca po grupi ljudi, a nakani usmrtiti točno neku osobu – po hrvatskom KP-u kada se kažnjava za namjeru, a kada za nehaj? Je li se interpretira namjera ili je to već u zakonu propisano?

U KP-u je odgovornost za namjeru pravilo, a za nehaj iznimka što znači da će počinitelj biti kažnjen za nehajni oblik djela samo ako to zakon posebno propisuje. Kod skretanja udarca (abberatio ictus) zapravo je riječ o promašaju cilja radnje. Sud je utvrdio da je napadač postupao s izravnom namjerom u odnosu na sve oštećenike jer je rafalnom paljbom pucao u neodređen broj osoba kojima je zajedničko bilo samo to što su se istovremeno našle u lokalu.

42) O kojoj se zabludi radi u slučaju putativne krajnje nužde i koji su učinci?

U slučaju putativne krajnje nužde radi se o zabludama o okolnostima koje isključuju protupravnost. Npr. netko pogrešno smatra da je napadnut uslijed čega, braneći se od nepostojećeg napada, ubije napadača. Riječ je o tome da počinitelj ima pogrešnu predodžbu o tome da postoje okolnosti koje zapravo ne postoje, a da postoje, isključivale bi protupravnost. Kod krajnje nužde ova je zabluda moguća samo u situacijama u kojima je počinitelj koji je bio u zabludi glede postojanja opasnosti, prouzročio zlo manje od onog koje je prijetilo, dakle samo kada je riječ o opravdavajućoj krajnjoj nuždi.

43) Beznačajno djelo?

Beznačajno djelo predstavlja tzv. posebnu ili dodatnu pretpostavku kažnjivosti. Riječ je o razlogu isključenja kažnjivosti, odnosno o njezinoj tzv. negativnoj pretpostavci. Institut beznačajnog djela u kriminalnopolitičkoj je funkciji reguliranja problematike tzv. bagatelnog kriminaliteta. Kazneno je djelo isključeno, ne postoji unatoč tomu što su ostvarena sva njegova obilježja (radnja, zakonsko biće, protupravnost i krivnja). Koncept polazi od tradicionalnog načela rimskog prava prema kojem se "sudac ne brine o neznatnim stvarima" (de minimis non curat praetor). U modernim kaznenim zakonodavstvima taj se problem primarno rješava u okviru problematike procesnog prava (načelo oportuniteta kaznenog progona), no moguća su rješenja (tako i u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu) da se bagatelni kriminalitet dekriminalizira u okviru materijalnog KP-a odričući takvim ponašanjima svojstvo KD-a. Starija kaznenopravna teorija smatrala je da je kod beznačajnog djela riječ o isključenju tzv. materijalne protupravnosti djela izražene u pojmu tzv. neznatne društvene opasnosti djela, što dogmatski nije prihvatljivo. Beznačajno djelo nedvojbeno je protupravno da je i protiv takvog djela dopuštena nužna obrana. Beznačajnost ne znači istodobno da takvo djelo ne može biti sankcionirano sankcijama prekršajnog ili stegovnog prava. "Nema KD-a,

iako su ostvarena njegova obilježja, ako je stupanj počiniteljeve krivnje nizak, djelo nije imalo posljedice ili su posljedice neznatne i ne postoji potreba da počinitelj bude kažnjen". Npr. uvredljiva izjava iznesena u obiteljskom krugu, neće se smatrati KD-om uvrede, sadnja jedne stabljike marihuane s niskom koncentracijom THC-a neće se smatrati KD-om neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Primjer beznačajnog djela: netko ukrade olovku ili bombon sa stola. Je li neko djelo beznačajno, prosuđuje se prema subjektivnim i objektivnim okolnostima konkretnog slučaja, neovisno o apstraktnoj težini djela. I relativno teže KD može u konkretnom slučaju biti ostvareno kao beznačajno: tipičan je primjer KD-a razbojništva kod kojeg se primjenom sile oduzima djetetu sendvič. No, i takva djela nominalno ostaju protupravna i skrivljena.

44) Zašto se izriču sigurnosne mjere?

Svrha je sigurnosnih mjera otklanjanje okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje novog KD-a. Između kažnjavanja i primjene sigurnosnih mjera bitna je razlika upravo u tome što se kaznom izražava društvena osuda zbog počinjenog djela i nastoji utjecati na sve ostale da ne čine KD, da počinitelj ubuduće ne čini KD i da se utječe na svijest građana o pogibelnosti KD-a i pravednosti kažnjavanja, a sigurnosnim se mjerama, u nastojanju ostvarenja opće ustavnopravne smjernice za sve vrste i sadržaje kaznenopravne prisile, prvenstveno nastoji djelovati na one čimbenike i okolnosti koji determiniraju ponašanje svake osobe, a osobito one koje su sklone kažnjivom ponašanju. Kad se svrha suvremenog kažnjavanja orijentira na njezinu individualizaciju, onda je to uvijek prvenstveno u vezi s generalnom prevencijom i retribucijom, a kad je riječ o sigurnosnim mjerama, onda je ta "individualizacija" isključivo ili pretežito terapijske prirode.

45) Brisanje podataka iz kaznene evidencije?

Podatci iz evidencije brišu se potpuno i trajno iz baze podataka protekom zakonskih rokova iz čl. 19. st. 4., 6. i 7. ZPPOKER-a;

(3) Pod uvjetom da počinitelj KD-a nije ponovno osuđen zbog novoga KD-a, rehabilitacija nastupa po sili zakona kad proteknu ovi rokovi:

- 20 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu dugotrajnog zatvora
- 15 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od 10 godina ili težu kaznu
- 10 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od 3 godine ili težu kaznu
- 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od 1 godine ili teže kazne te maloljetničkog zatvora
- 3 godine od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora do 1 godine, od dana plaćanja novčane kazne, od dana isteka roka provjeravanja kod uvjetne osude, od dana izvršenja rada za opće dobro i od dana pravomoćnosti odluke o oslobođenju od kazne.

46) Rehabilitacija?

Rehabilitacija općenito označava pravnu fikciju ponovne uspostave statusa punopravnog, neosuđivanog građanina. Počinitelj KD-a koji je pravomoćno osuđen ili je oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena smatrati se osobom koja nije počinila KD, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava osoba koje nisu počinile KD.

Rehabilitacija znači ponovnu uspostavu dobra glasa, ugleda, časti, prikladnosti za status građanina ravnopravnog u pravima i slobodama nakon počinjenja KD-a sa svim ostalima koji se nisu kažnjivo ponašali. Podrazumijeva kraj svih negativnih učinaka osude za KD i formalnopravnu resocijalizaciju. Upravo je to sadržaj tzv. pune rehabilitacije temeljene na fikciji neosuđivanosti. Rehabilitacija je uvedena u hrvatsko zakonodavstvo tek 1998. godine.

47) Prividni stjecaj?

Prividni stjecaj postoji kad je jednom radnjom ili više njih ostvareno više zakonskih bića koja su u takvu međusobnom odnosu da se samo jedno od njih može primijeniti dok su druga isključena, pa će počinitelj odgovarati samo za jedno KD. Ako su jednom radnjom ostvarena bića dvaju ili više KD-a, a sudi se samo za jedno djelo, riječ je o tzv. prividnom idealnom stjecaju. U slučaju da dvije ili više radnji ispunjavaju zakonsko biće dvaju ili više KD-a, a počinitelj odgovara samo za jedno KD, radit će se o tzv. prividnom realnom stjecaju. U oba slučaja riječ je o međusobnom odnosu konkurirajućih zakonskih bića koji je takav da vodi primjeni samo jednog od njih. Postoji kad se jedno ili više KD-a može supsumirati pod više zakonskih opisa, no unatoč tomu stjecaja nema. U takvim slučajevima govori se i o konkurenciji, odnosno stjecaju zakona pri čemu se već u jednom zakonskom propisu u cijelosti iscrpljuje nepravo određenog ponašanja pa bi primjena obiju normi bila kriminalno-politički neopravdana. Prividni stjecaj pojavljuje se u trima temeljnim oblicima: 1. specijalnost, 2. supsidijarnost i 3. konsumpcija.

48) Vis absoluta, vis compulsiva?

Vis absoluta i vis compulsiva smatraju se tzv. nevoljnim ljudskim ponašanjima koja se ne smatraju ljudskom radnjom u smislu kaznenog prava. Djelovanja pod utjecajem neodoljive sile (vis absoluta) protiv koje je fizički otpor nemoguć te ne postoji voljni nadzor nad vlastitim tjelesnim pokretima, djelovanjem i, uopće, postupanjem. Pod utjecajem neodoljive sile, za razliku od psihičke sile, sile kojoj se moglo odoljeti (vis compulsiva), ne postoji nikakva mogućnost izbora.

49) Specijalnost?

Međusobni odnos specijalnosti između dvaju kaznenih djela postoji kad jedan kazneni propis (lex specialis) sadrži sva obilježja drugog (lex generalis), no još uz to i najmanje jedno specijalno obilježje. Prema formuli lex specialis derogat legi generali specijalni zakon isključuje primjenu općeg zakona. Pravilo se temelji na kriteriju logičke subordinacije, tj. podređenosti, prema kojem je specijalni zakon subordiniran, podređen općem pa počinitelj, ostvarujući obilježja posebnog zakona, istodobno ostvaruje i obilježja općeg zakona. U odnosu specijalnosti stoje kvalificirana i privilegirana djela prema temeljnom kaznenom djelu, specijalna (delicta propria) prema općim (delicta communia), složeno KD prema pojedinim djelima u svom sastavu (npr. razbojništvo isključuje krađu, prijevare u gospodarskom poslovanju isključuje prijevaru).

50) Dobrovoljni odustanak? Nekauzalni dobrovoljni odustanak?

Počinitelj koji je dobrovoljno prekinuo započeto počinjenje KD-a, iako je bio svjestan da je prema svim okolnostima radnju mogao dovršiti ili je nakon dovršetka radnje spriječio nastupanje posljedice, može se osloboditi kazne. Počinitelj koji se nalazi u stadiju kažnjivog pokušaja manifestirao je svoju zločinačku volju koju je na izvjestan način kompenzirao svojim dobrovoljnim odustankom od dovršenja djela (restitutivni karakter dobrovoljnog odustanka). Dobrovoljni odustanak moguć je samo ako je počinitelj svojom radnjom započeo ostvarivati KD, odnosno ako je ušao u stadij kažnjivog pokušaja. Naš zakon ne sadrži posebnu odredbu o dobrovoljnom odustanku od pripremnih radnji, no on će biti moguć kod tzv. samostalnih KD-a (delicta sui generis) jer je kod njih pokušaj moguć (npr. netko započne s vrbovanjem potencijalnih bombaša samoubojica, no prije nego što je vrbovana osoba na to pristala, počinitelj svojom voljom odustane od daljnjeg vrbovanja). Kod nedovršenog pokušaja počinitelj još nije poduzeo sve radnje koje je prema svojoj namjeri (zamisli) trebao poduzeti da bi dovršio KD i dobrovoljni se odustanak u tom slučaju sastoji u prekidu daljnje djelatnosti (radnje). Primjer za to je počinitelj koji je u namjeri počinjenja KD-a razbojništva, službeniku banke zaprijetio da mu preda novac iz trezora da bi potom prekinuo daljnju djelatnost i napustio prostor mjesta počinjenja KD-a. Dovršeni pokušaj moguć je samo kod materijalnih KD-a- kod počinitelja koji je ostvario sve što je po njegovoj zamisli potrebno za dovršenje KD-a, dobrovoljni se odustanak sastoji u sprečavanju nastupanja posljedice na objektu radnje. Primjer za to je počinitelj koji ustrijeli drugog iz vatrenog oružja, no odmah potom pozove hitnu koja mu spasi život. Dobrovoljni odustanak se uvijek mora temeljiti na autonomnoj odluci počinitelja da ne dovrši KD iako zna da bi to mogao (tzv. druga Frankova formula). Stoga neće biti riječ o dobrovoljnom odustanku ako je dovršenje djela izostalo zbog nekih okolnosti neovisnih o volji počinitelja. Jedna je od takvih okolnosti ozbiljan otpor žrtve KD-a. U tom se smislu ne može dobrovoljnim odustankom od izvršenja djela smatrati optuženikova odluka da ne slijedi oštećenice koje su mu, prethodno mu pruživši snažan otpor i istrгнуvši se iz njegova zahvata, pobjegle jer u tom trenutku on više i nije bio u mogućnosti dovršiti započeto djelo. Dobrovoljni odustanak ne postoji u situacijama u kojima je KD ostalo u pokušaju zbog djelovanja treće osobe. Tako primjerice, nije dobrovoljno odustao počinitelj koji je započeo počinjenje KD-a razbojništva s ciljem protupravnog prisvajanja heptanona, normabela ili sličnih tableta za smirenje tako što je na "izlaznim vratima skladišta u ljekarni presreo djelatnicu, uhvatio ju za nadlakticu desne ruke i odgurno do blagajne uperivši drugom rukom plinski pištolj u nju i zapovjedio joj da zatvori vrata", no djelo nije dovršio zbog ulaska ženske osobe u ljekarnu koja ga je, kako je i sam optuženik izjavio, "u tome omela". Dobrovoljni odustanak moguć je i kod supočiniteljstva s tim da se od supočinitelja traži više nego kad je riječ o (pojedinačnom) počiniteljstvu. Naime, neće biti dovoljno prekidanje radnje počinjenja, pa i kad je riječ o formalnim KD-ima, nego će supočinitelju biti priznat dobrovoljni odustanak samo ako je dobrovoljno spriječio ostale supočinitelje da dovrše KD. Tako jedan od supočinitelja kod KD-a razbojništva koji se nakon poduzimanja sile kao prve radnje u sastavu tog složenog (višeaktnog) KD-a udaljio s mjesta počinjenja, nije dobrovoljno odustao od dovršenja KD-a. S druge strane, radit će se o dobrovoljnom odustanku ako je poduzeo radnje kojima je spriječio ostale supočinitelje da dovrše KD. Postoji i tzv. nekauzalni dobrovoljni odustanak. Riječ je o situacijama u kojima je počinitelj dobrovoljno poduzeo radnju koja bi spriječila počinjenje KD-a, a ono je ostalo nedovršeno zbog razloga neovisnog od njegove radnje. I kod nekauzalnog odustanka moguće je oslobođenje od kazne. Primjer je nekauzalnog odustanka kad mladić baci djevojku s mosta u namjeri da ju usmrti, nakon toga skoči u rijeku kako bi ju spasio, no ona je u međuvremenu uspjela sama isplivati na obalu. Riječ je o nekauzalnom odustanku zbog toga što počinitelj

svojom naknadnom radnjom nije uspio spriječiti posljedicu KD-a zbog toga što je ona izostala zbog nekog drugog razloga. Ono što se ovdje honorira je počiniteljev trud bez obzira na to što je djelo ostalo nedovršeno zbog razloga neovisnog od njegove radnje. Nekauzalni odustanak priznaje se i supočinitelju ili sudioniku koji je dobrovoljno poduzeo radnju koja bi spriječila počinjenje KD-a, a djelo je ostalo nedovršeno zbog razloga neovisnog od njegove radnje. Počinitelj koji dobrovoljno odustane može biti oslobođen od kazne, i to bez obzira je li riječ o kauzalnom ili nekauzalnom odustanku. Ako sud ne primijeni odredbu o oslobođenju od kazne, može ju neograničeno ublažiti. Nakon što je KD dovršeno, dobrovoljni odustanak nije moguć, no ako počinitelj nakon formalnog, a prije materijalnog dovršenja KD-a poduzme radnje kojima nastoji umanjiti štetne posljedice prouzročene KD-om radit će se o tzv. djelotvornom kajanju. Tako počinitelj KD-a krađe koji vrati oštećeniku ukradenu stvar prije nego što je saznao da je otkriven, može biti oslobođen od kazne. Sui generis odredbu o djelotvornom kajanju nalazimo i kod tzv. ekoloških KD-a. Uvjet je za primjenu te odredbe da je počinitelj prije nastupa teških posljedica dobrovoljno otklonio opasnost ili stanje koje je prouzročio.

51) Ublažavanje kazne?

Sudskim izborom vrste i mjere kazne primjenom općeg pravila za taj izbor iz čl. 47. KZ-a izriče se kazna samo u granicama koje su određene zakonom za počinjeno KD. Ako se steknu takve olakotne okolnosti da je za postizanje svrhe kažnjavanja dovoljno izreći najblažu propisanu kaznu, u najpovoljnijem slučaju za počinitelja, izreći će se ako su alternativno propisane dvije vrste kazne, blaža vrsta, i to njezina najmanja posebna mjera propisana upravo za počinjeno djelo. To je donja granica koju sud ne može prijeći. U nekim posebnim slučajevima kad je riječ o takvim olakotnim okolnostima zbog kojih je i ta najmanja mjera blaže vrste kazne ipak još uvijek preteška kazna za počinitelja, postoji mogućnost ublažavanja kazne; 3 su zakonom propisane vrste ublažavanja kazne: a) zakonsko b) sudsko c) sporazumom državnog odvjetništva i okrivljenika.

- a) Zakonsko ublažavanje kazne – sud može izreći kaznu blažu od propisane za određeno KD kad to zakon izričito propisuje. To ublažavanje propisano je kao mogućnost u općem i posebnom dijelu KZ-a. Takav je slučaj npr. u općem dijelu za pokušaj KD-a za pomaganje bitno smanjeno ubroјivom počinitelju za slučaj prekoračenja nužne obrane
- b) Kao sudsko ublažavanje kazne smatraju se ove mogućnosti: blažu kaznu od propisane za određeno KD sud može izreći i kad postoje naročite olakotne okolnosti, osobito ako se počinitelj pomirio sa žrtvom, ako joj je u potpunosti ili većim dijelom naknadio štetu prouzročenu KD-om ili se ozbiljno trudio naknaditi tu štetu, a svrha kažnjavanja može se postići i takvom blažom kaznom.
- c) Blažu kaznu od propisane za određeno KD sud može izreći i kad su se državni odvjetnik i okrivljenik o tome sporazumjeli.

Treba dodati još jednu mogućnost ublažavanja kazne koja spada u sudsko ublažavanje, a koja nije izričito propisana u čl.48. KZ-a, već u čl.50. st.2. KZ-a. Ako je u zakonu propisana mogućnost oslobođenja od kazne, sud može počinitelja kazniti ublaženom kaznom bez obzira na ograničenja navedena u čl.49. KZ-a. Taj je izuzetak od propisanih granica ublažavanja razumljiv jer ako je propisana mogućnost oslobođenja od bilo koje propisane kazne, onda bi primjena i najblaže vrste kazne i bilo koja njezina mjera bila moguća pravilom interpretacije ad maiori a minus (ako je dopušteno više, onda može i manje).

52) Modaliteti ratnog zločina?

Zakonski opis ratnog zločina – čl.91. KZ-a

Ratni zločin može se kratko opisati kao teška povreda međunarodnoga humanitarnog prava koja uz sebe veže individualnu kaznenu odgovornost prema međunarodnom pravu.

Najteži oblik ratnog zločina u hrvatskom pravu, opisan u čl.91.st.1.KZ-a i kažnjiv kaznom zatvora od najmanje 5 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora, predstavljaju teška kršenja Ženevskih konvencija. Riječ je o sljedećim radnjama:

- a) Ubojstvo
- b) Mučenje ili nečovječno postupanje, uključujući biološke pokuse
- c) Nanošenje velike patnje, teške tjelesne ozljede ili teškog narušenja zdravlja
- d) Nezakonito protjerivanje, premještanje ili nezakonito držanje zaštićene osobe u zatočeništvu
- e) Prisiljavanje ratnog zarobljenika ili druge zaštićene osobe na službu u postrojbama neprijateljske sile
- f) Uskraćivanje prava ratnom zarobljeniku ili drugoj zaštićenoj osobi na pravičan i redovan sudski postupak
- g) Uzimanje talaca
- h) Uništavanje i oduzimanje imovine u velikim razmjerima koje nije opravdano vojnom nuždom i koje je provedeno nezakonito i samovoljno.

53) Supočiniteljstvo? Tko može biti supočinitelj?

Počini li više osoba na temelju zajedničke odluke kazneno djelo tako da svaka od njih sudjeluje u počinjenju radnje ili na drugi način bitno pridonese počinjenju KD-a, svaka od njih kaznit će se kao počinitelj, te se svaka od njih smatra supočiniteljem KD-a. 1. Zajednička odluka o počinjenju djela označava subjektivnu dimenziju supočiniteljstva, a sudjelovanje u počinjenju radnje ili drugi odlučujući doprinos počinjenju djela i njegovu objektivnu dimenziju. Zajedničko postupanje podrazumijeva dogovor, sporazum, plan, podjelu uloga i rada između supočinitelja. Svaki od supočinitelja vlada svojom funkcijom koja je bitna za ostvarenje KD-a. Vladajući njome, supočinitelji vladaju djelom kao cjelinom. Doprinos svakog supočinitelja načelno je konstitutivne naravi za KD. Posljedica toga je da se svi učinci ostvareni u okviru zajedničke odluke uračunavaju svim supočiniteljima. Subjektivna dimenzija supočiniteljstva pretpostavlja postojanje svijesti i volje svih supočinitelja da djeluju zajedno s ostalima. Moguće je međutim, da pojedini počinitelj ili više njih pristupe djelu za vrijeme njegova počinjenja pa će se raditi o tzv. sukcesivnom supočiniteljstvu. Takav, naknadno priključeni supočinitelj također sudjeluje u zajedničkom planu i u njegovu okviru ostvaruje svoj kauzalni doprinos djelu. Sukcesivno supočiniteljstvo moguće je sve do trenutka materijalnog dovršenja djela. Sudjeluju li u počinjenju djela dva ili više (su)počinitelja bez zajedničke odluke, radit će se o tzv. paralelnom počiniteljstvu u kojem svaki supočinitelj odgovara samo za vlastiti kauzalni doprinos, odnosno posljedicu koju je prouzročio. Supočiniteljem se smatra onaj tko bitno pridonosi počinjenju KD-a, postupajući u skladu sa zajedničkom odlukom, podjelom uloga i rada, pri čemu njegov doprinos mora biti nužan da bi se KD uopće ostvarilo na zamišljen način.

54) Sigurnosne mjere?

Svrha je sigurnosnih mjera otklanjanje okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje novog KD-a. Između kažnjavanja i primjene sigurnosnih mjera bitna je razlika upravo u tome što se kaznom izražava društvena osuda zbog počinjenog djela i nastoji utjecati na sve ostale da ne čine KD, da počinitelj ubuduće ne čini KD i da se utječe na svijest građana o pogibelnosti KD-a i pravednosti kažnjavanja, a sigurnosnim se mjerama, u nastojanju ostvarenja opće ustavnopravne smjernice za sve vrste i sadržaje kaznenopravne prisile, prvenstveno nastoji djelovati na one čimbenike i okolnosti koji determiniraju ponašanje svake osobe, a osobito one koje su sklone kašnjoj ponašanju. Kad se svrha suvremenog kažnjavanja orijentira na njezinu individualizaciju, onda je to uvijek prvenstveno u vezi s generalnom prevencijom i retribucijom, a kad je riječ o sigurnosnim mjerama, onda je ta "individualizacija" isključivo ili pretežito terapijske prirode. U našem sustavu kaznenopravnih sankcija predviđena je mogućnost primjene 9 sigurnosnih mjera:

- a) Obvezno psihijatrijsko liječenje
- b) Obvezno liječenje od ovisnosti
- c) Obvezan psihosocijalni tretman
- d) Zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti
- e) Zabrana upravljanja motornim vozilom
- f) Zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja
- g) Udaljenje iz zajedničkog kućanstva
- h) Zabrana pristupa internetu
- i) Zaštitni nadzor poslije punog izvršenja zatvorske kazne

U teoriji KP-a nalazimo podjelu sigurnosnih mjera na osobne i imovinske. Većina od ovih 9 sigurnosnih mjera bi se mogle smatrati osobnim, a samo zabrana obavljanja određene dužnosti i djelatnosti i zabrana upravljanja motornim vozilom pretežito imovinskim sankcijama. Prema jednoj podjeli na pretežno kurativne (lječidbene) i pretežno preventivne, obvezno psihijatrijsko liječenje, obvezno liječenje od ovisnosti i obvezan psihosocijalni tretman spadali bi u prvu, a sve ostalo u drugu skupinu. Za primjenu ovih vrsta sigurnosnih mjera iz našeg KZ-a vrijedi opća odredba o načelu razmjernosti kojom je propisano da "sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog KD-a i KD-a koja se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti".

55) Slučaj: otac je u terminalnoj fazi raka i moli sina da mu kupi otrov na što sin na kraju pristaje.

Nema KD jer nisu ispunjena sva obilježja usmrćenja na zahtjev niti sudjelovanja u samoubojstvu.

56) Što znači postupanje iz osobito niskih pobuda?

Koristoljublje, bezobzirna osveta i mržnja su niske pobude. Pobude (motivi) su pokretači ljudskog ponašanja, a u KP-u su relevantne i kao jedna od okolnosti koje sud uzima u obzir prilikom odmjerenja kazne. One mogu biti pozitivne, odnosno altruističke (npr. suosjećanje s drugim), ali i negativne, kao što su 3 okolnosti navedene u čl.111.t.4.KZ-a (koristoljublje, bezobzirna osveta, mržnja). Budući da je zakonodavac navedene pobude ugradio u biće kvalificiranog oblika KD-a ubojstva, njihovo bi eventualno uzimanje u obzir od strane suda (kao otegotnih okolnosti) bilo u suprotnosti sa zabranom dvostrukog vrednovanja. Sve navedene kvalifikatorne okolnosti moraju u vrijeme počinjenja djela biti obuhvaćene počiniteljevom namjerom. Koristoljublje je označeno kao "stremljenje za vlastitom korišću

koje ne uvažava u dovoljnoj mjeri interese drugih, pa se uslijed toga nalazi u opreci sa zapovijedima morala". Ta pobuda zbog koje počinitelj usmrćuje drugoga izražava njegovo nastojanje da pod svaku cijenu udovolji svojoj želji ostvariti neku korist. Novija sudska praksa inzistira na tome da se mora raditi o imovinskoj koristi, a ne npr. nekom drugom neprikladnom probitku za kojim počinitelj stremi (npr. spolni odnošaj). Za počinitelja cilj opravdava sredstvo, a to sredstvo za ostvarivanje imovinske koristi je ubojstvo druge osobe. Pritom ta imovinska korist ne mora nužno biti neprikladna, odnosno protupravna, pa će se o ovom kvalificiranom ubojstvu raditi i u primjeru optuženika koji je ubio drugoga radi namirenja postojećeg potraživanja. O ubojstvu iz koristoljublja će se raditi ne samo kad počinitelj postupa s ciljem pribavljanja imovinske koristi, odnosno povećanja svoje imovine, već i kad postupa s ciljem sprečavanja njezina umanjevanja. Ako u vrijeme ostvarivanja obilježja bića KD-a ubojstva počinitelj nije postupao iz koristoljublja, već je namjera za ostvarivanjem koristi formirana nakon što je ono počinjeno, neće se raditi o ubojstvu iz koristoljublja, već o "običnom" ubojstvu u stjecaju s KD-om krađe. To je bio slučaj s optuženikom koji je oštećenika, koji je s njim htio imati homoseksualni odnos, izudarao staklenom vazom, nanijevši mu brojne ozljede od kojih je i umro, a onda mu je oduzeo vrijedne stvari i novac. Jedna od negativnih pobuda kod ubojstva je i bezobzirna osveta. Osveta je reakcija kojom se zlo uzvraća za zlo. Za razliku od odmazde koja pretpostavlja jednaku mjeru zla za počinjeno zlo (retribucija kao odmazda), kod osвете dva zla nisu razmjerna. Ratio legis kriminalizacije bezobzirne osвете kao kvalifikatorne okolnosti kod ubojstva je u upućivanju poruke da nitko nema pravo "uzimati pravdu u svoje ruke". O bezobzirnosti će se raditi ako je osveta usmjerena prema nevinim osobama. Bezobzirnom osvetom se smatra i krvna osveta kao relikat iz predrđavnog razdoblja koji se i danas zadržao u nekim dijelovima svijeta u kojima nema jake središnje vlasti. Radi se o mjeri kojom se pripadniku druge zajednice vraća zlo koje je on počinio prema zajednici osobe koja poduzima krvnu osvetu. Zakonodavac nije definirao mržnju kao nisku pobudu, ali jest zločin iz mržnje i to kao "KD počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, spola, invaliditeta, vjeroispovijesti...". Ako mržnja nije obilježje bića KD-a kao posebna pobuda (što kod KD-a teškog ubojstva jest) tada će ona biti uzeta od strane suda kao otegotna okolnost. Općenito, niske pobude predstavljaju bezobzirno zadovoljavanje vlastitih poriva pa zbog toga djelo trpi opću moralnu osudu i prijezir. Jedna od niskih pobuda je ljubomora. O ubojstvu iz niskih pobuda će se raditi i ako počinitelj usmrti osobu koja mu smeta u ostvarivanju nekih ciljeva. Tako će npr. ubojstvo kolege na poslu radi lakšeg napredovanja biti ubojstvo počinjeno iz niskih pobuda.

57) Odmjeravanje kazne?

U zakonu je za sve potencijalne počinitelje određenog KD-a propisivanjem kazne za to djelo obavljen zakonski izbor vrste i mjere kazne, a izbor vrste i mjere kazne počinitelju, nakon ponašanja kojim je ostvario zakonski opis tog KD-a, koji obavlja sud po zakonu propisanom postupku opravdano se smatra sudskim izborom vrste i mjere kazne ili odmjeravanjem kazne. U odredbi čl. 47. KZ-a nalaze se glavni sadržaji za izbor mjere i vrste kazne u granicama koje su određene zakonom za počinjeno KD, ali i za posebne slučajeve kad je sudu omogućeno izricanje blaže kazne po vrsti ili mjeri od one koja je kao donja granica propisana zakonom za počinjeno KD, pa i za oslobođenje od kazne. Zadatak je suda da iz pravnih odrednica u zakonskom opisu KD-a prepozna i utvrdi podudarnost nekog ponašanja s tim opisom i da od propisanih kazni izabere upravo za to ponašanje odgovarajuću vrstu i mjeru kaznenopravne prisile sadržane u kazni. Zakonodavac propisuje mjerila kažnjavanja, a sud nastavlja njegovu djelatnost tim što na svaki životni slučaj primjenjuje ta mjerila. Opće pravilo

o izboru vrste i mjere kazne u našem KZ-u sastoji se od dvaju dijelova: a) od temelja na kojima se određuje izbor i b) od okolnosti koje se uzimaju u obzir kod izbora, a koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelja KD-a (olakotne i otegotne okolnosti).

58) Uvjetna osuda?

Uvjetna osuda je uz rad za opće dobro, posebne obaveze, zaštitni nadzor, oduzimanja imovinske koristi, oduzimanja predmeta i javnog objavljivanja presude, jedan od posebnih kaznenopravnih mjera. Tim posebnim oblikom kaznenopravne sankcije umjesto kažnjavanja, počinitelja KD-a se upozorava da je dužan poštovati pravni poredak i da ubuduće ne čini KD. Ovom sankcijom upozorenja država privremeno odustaje od kažnjavanja dok se ne uvjeri da je ono doista nepotrebno (dok ne istekne rok kušnje ili provjere ponašanja osuđenika) i tad definitivno odustaje od kažnjavanja. U teoriji KP-a razlikuju se uglavnom 2 modela uvjetnih osuda: tzv. francusko-belgijski ili europsko kontinentalni model i anglosaksonski model uvjetne osude s nadzorom (probation). Također postoji i tzv. mješoviti europsko-anglosaksonski model uvjetne osude. 3 su značajke po kojima se razlikuju europsko-kontinentalni i anglosaksonski model:

- a) Izricanje kazne ili odgađanje tog izricanja – po europskom modelu kazna se izriče, ali se odgađa njezino izvršenje, a po anglosaksonskom modelu nakon što se okrivljenik proglasi krivim, odgađa se izricanje kazne.
- b) Nadzor nad uvjetno osuđenim počiniteljem KD-a – po europskom modelu, u pravilu nema nadzora i osoba prema kojoj je primijenjena uvjetna osuda, prepuštena je samoj sebi za vrijeme trajanja odgode izvršenja kazne. Prema anglosaksonskom modelu, posebna služba brine se o osobi koja je na probaciji (provjeravanju ili kušnji može li nastaviti život u društvenoj zajednici bez kriminalnog ponašanja. Ta briga se sastoji od učestalih kontakata službene osobe (službenika za probaciju) s uvjetno osuđenom osobom i savjetovanjem. Ako se uvjetno osuđena osoba ne pridržava uputa i obveza, službena osoba za nadzor o tome obavještava sud koji na temelju tog izvješća može tijekom roka kušnje odustati od pružene mogućnosti počinitelju KD-a da ne bude kažnjen i izreći mu kaznu.
- c) Primjena uvjetne osude s pristankom ili bez pristanka počinitelja KD-a – prema europskom, kontinentalnom modelu traži se taj pristanak, a prema anglosaksonskom se traži.

Ono što je zajedničko dvama modelima uvjetne osude, moglo bi se opisati kao 4 uvjeta ili sadržaja:

- a) Da je u pravilu riječ o lakšem KD-u
- b) Da se s obzirom na sve okolnosti počinjenja djela, a osobito s obzirom na ličnost počinitelja, može očekivati da se svrha kažnjavanja u konkretnom slučaju može ostvariti i bez izricanja ili izvršenja kazne, dakle bez kažnjavanja
- c) Da osuđena osoba za vrijeme roka kušnje ne počini novo KD
- d) Da uvjetno osuđena osoba za vrijeme roka kušnje ispuni određene obveze koje su joj u vezi s počinjenim KD-om ili kao zaštita od počinjenja novog KD-a naložene.

59) Supočinitelji, kako znamo da je netko u supočinjenju, može li supočinitelj i ne činiti radnju i biti supočinitelj (držanje ljestvi i čuvanje straže), može li biti supočinitelj u KD čedomorstvu?

Počinitelj KD-a čedomorstva može biti samo majka, stoga sve ostale osobe koje djeluju kao supočinitelji neće odgovarati za čedomorstvo, već za teško ubojstvo posebno ranjive osobe s obzirom na njezinu dob. Djelo je privilegirano u odnosu na majku ne samo kad ona postupa u

svojstvu počinitelja KD-a već i kad ona samo pomaže drugoj osobi da usmrti njezino dijete ili kad drugoga potiče na to KD.

60) Slučaj: zapovjednik naredi vojniku da ubije zarobljenike, u protivnom će ih sve ubiti

Zapovjednik je posredni počinitelj, a vojnik postupa u krajnjoj nuždi koja isključuje krivnju.

61) Vrste usmrćenja?

KD usmrćenja obuhvaća 3 samostalna KD-a – usmrćenje na mah, čedomorstvo i usmrćenje na zahtjev. Radi se o privilegiranim ubojstvima kod kojih je zakonodavac nekim okolnostima priznao status privilegirajućih, zbog kojih je propisana i blaža kazna. Usmrćenje na mah je prema propisanoj kazni najteže od svih usmrćenja (kazna zatvora od jedne do 10 godina). Počinitelj ovog KD-a je onaj tko usmrti drugoga, doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti. Osnova za privilegiranje počinitelja ovog KD-a je provokacija žrtve koja se može sastojati u napadu, zlostavljanju ili teškom vrijeđanju. Čedomorstvo je privilegirano usmrćenje koje čini majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda. Radi se o posebnom KD-u (*delictum proprium*) koje može počiniti samo majka prema svome djetetu. No neće se svako usmrćenje djeteta od strane majke smatrati privilegiranim, već samo ono koje je majka počinila pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda. Mora se raditi o jakom duševnom opterećenju te stoga postojanje jakog duševnog opterećenja treba u svakom pojedinom slučaju utvrditi. Jako duševno opterećenje mora biti izazvano trudnoćom ili porodom. U sudskoj praksi se vrlo restriktivno tumačila odredba o tome do kojeg se vremena može raditi o čedomorstvu, a nakon kojeg se radi o teškom ubojstvu. Naša novija sudska praksa prihvaća 24 sata od poroda kao gornju granicu nakon koje se više ne radi o čedomorstvu već o teškom ubojstvu. Usmrćenje na zahtjev – KD usmrćenja na zahtjev čini tko usmrti drugoga na njegov izričit i ozbiljan zahtjev iz suosjećanja zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja. Radi se o privilegiranom KD-u (kazna zatvora do 3 godine). Počinitelj i kod ovog usmrćenja djeluje protupravno i skrivljeno, no stupanj njegove krivnje je reduciran kako zbog objektivnih (zahtjev žrtve) tako i subjektivnih okolnosti (suosjećanje s osobom koja je u teškom zdravstvenom stanju). Da bi se radilo o usmrćenju na zahtjev, osoba koja usmrćuje mora dati izričit i ozbiljan zahtjev da ju se usmrti. Oba uvjeta moraju biti ispunjena kumulativno. Neće biti dovoljan tek pristanak, s obzirom na to da život nije diponibilno pravno dobro, iz čega slijedi da pristanak osobe da je drugi usmrti neće isključivati protupravnost njegove radnje. Zahtjev mora biti izričit i ozbiljan i mora biti upućen točno određenoj osobi. Zahtjev mora biti ozbiljan, što znači da će se raditi o ubojstvu a ne o usmrćenju na zahtjev ako je zahtjev dan u šali ili pretjerivanju. Osoba koja daje zahtjev mora biti sposobna za rasuđivanje pa se u tom smislu zahtjev neubrojive osobe neće smatrati ozbiljnim. Obilježje ozbiljnosti nedostaje i kod djeteta i to osobito ako se radi o maloj djeci.

62) Slučaj: davanje otrova iz suosjećanja osobi koja boluje od teške bolesti?

U tom slučaju radi se o kaznenom djelu usmrćenja na zahtjev. Zakonodavac privilegira usmrćenje osobe koja je zbog svog teškog zdravstvenog stanja izričito i ozbiljno zatražila od drugoga da je usmrti pod uvjetom da je počinitelj tom zahtjevu udovoljio suosjećajući s njezinim teškim zdravstvenim stanjem. Počinitelj djeluje skrivljeno i protupravno, no stupanj njegove krivnje je reduciran kako zbog objektivnih (zahtjev žrtve) tako i subjektivnih okolnosti (suosjećanje s osobom koja je u teškom zdravstvenom stanju). Konstitutivno obilježje bića ovog KD-a je i pobuda zbog koje počinitelj ostvaruje ovo KD. Radi se o altruističkom motivu

koji ide za pomaganjem osobi koja je u teškom zdravstvenom stanju. Ako u konkretnom slučaju počinitelj ne postupa s tom pobudom, neće se raditi o KD-u usmrćenja na zahtjev, već o ubojstvu.

63) Usmrćenje na mah (zašto do njega dolazi – afekti, tko je kriv i zašto)?

Usmrćenje na mah je prema propisanoj kazni najteže od svih usmrćenja (kazna zatvora od jedne do 10 godina). Počinitelj ovog KD-a je onaj tko usmrti drugoga, doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti. Osnova za privilegirane počinitelja ovog KD-a je provokacija žrtve koja se može sastojati u napadu, zlostavljanju ili teškom vrijeđanju te žrtva time doprinosi vlastitoj viktimizaciji. Da bi se radilo o usmrćenju na mah, potrebno je utvrditi aktivnu ulogu žrtve. Ona je ta koja napada, teško vrijeđa ili zlostavlja. Između provokacije žrtve i postupanja počinitelja u stanju jake razdraženosti ili prepasti mora postojati uzročna veza. Posljedica aktivnog djelovanja žrtve mora biti dovođenje počinitelja u stanje jake razdraženosti ili prepasti odnosno stanje dugotrajne patnje. Jaka razdraženost i jaka prepast su afekti. Radi se o emocijama jakog intenziteta i kratkog trajanja. Počinitelj u stanje jake razdraženosti ili prepasti mora biti doveden bez svoje krivnje. Namjera kod KD-a usmrćenja na mah je specifična zbog toga što počinitelj donosi odluku za počinjenje djela bez duljeg razmišljanja. Ovaj oblik namjere je u literaturi poznat i kao dolus repentinus i osim kod usmrćenja, nalazimo ga i kod tjelesne ozljede na mah. Namjera na mah manifestira se kao neposredna reakcija na provokaciju žrtve. Radi se o situaciji tzv. kratkog spoja koju karakterizira impulzivno reagiranje počinitelja. Da bi usmrćenje bilo kvalificirano po ovoj odredbi, radnja počinjenja mora u pravilu uslijediti ubrzo nakon napada. Namjera kod usmrćenja na mah može biti izravna i neizravna. Počinitelj ne postupa uvijek s ciljem oduzimanja života drugome. On poduzima radnju radi afektivnog rasterećenja, pri čemu je dovoljno da pristaje na to da drugoga usmrti.

64) Čedomorstvo, kad se priznaje, je li vezano uz čas poroda (nije). Koji su elementi? Zašto je privilegirano (jako duševno opterećenje). Može li sud utvrditi u kakvom je stanju bila?

Čedomorstvo je privilegirano usmrćenje koje čini majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda. Radi se o posebnom KD-u (*delictum proprium*) koje može počiniti samo majka prema svome djetetu. No neće se svako usmrćenje djeteta od strane majke smatrati privilegiranim, već samo ono koje je majka počinila pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda. Jako duševno opterećenje mora biti izazvano trudnoćom ili porodom. Mora se raditi o jakom duševnom opterećenju, što znači da je u postupku važno utvrditi znatnu (po intenzitetu) psihopatološku (poremećaj) ili socijalnu uvjetovanost kao dominantne faktore zbog kojih je majka usmrtila svoje dijete. Postojanje jakog duševnog opterećenja treba u svakom pojedinom slučaju utvrditi kako bi se spriječilo privilegiranje materijalno osiguranih majki koje čedomorstvo čine iz egoističkih pobuda (jednostavno zato što ne žele dijete). U sudskoj praksi se i dosad vrlo retriktivno tumačila odredba o tome do kojeg se vremena može raditi o čedomorstvu, a nakon kojeg se radi o teškom ubojstvu. Tako majka koja je svoje dijete usmrtila bacivši ga u more 19.-i dan nakon poroda i 9.-i dan po izlasku iz bolnice ne odgovara za čedomorstvo već za teško ubojstvo. Naša novija sudska praksa prihvaća 24 sata od poroda kao gornju granicu nakon koje se više ne radi o čedomorstvu nego o teškom ubojstvu.

65) Dolus praemeditatus?

Dolus praemeditatus je tzv. prethodna namjera. U našem zakonodavstvu premeditativno ubojstvo, dakle ono kod kojeg počinitelj postupa s tzv. prethodnom namjerom (dolus praemeditatus) nije kvalifikatorna okolnost koja ubojstvo čini teškim, premda taj oblik kvalificiranog ubojstva nalazimo u našoj kaznenopravnoj povijesti. Dolus praemeditatus prednamjera je ili predumišljaj kod kojeg se radi o tome da počinitelj počini KD nakon dužeg prethodnog razmišljanja. U sudskoj se praksi to uglavnom uzima u obzir kao otegotna okolnost, no u pravu su autori koji ističu da to ne mora uvijek biti znak povećane krivnje jer je moguće da se počinitelj kolebao i da je bio neodlučan glede počinjenja KD-a. Isključeno je postojanje prethodno stvorene namjere kod optuženika koji nije znao da će kritičnog događaja uopće naići na oštećenika. Pištolj koji je unaprijed pripremio počinitelj, a kojim je namjeravao ubiti oštećenicu, nije element podmuklosti, već element koji upućuje na tzv. predumišljaj optuženika koji sam po sebi ne predstavlja kvalifikatornu okolnost, već može utjecati na odmjerenje kazne.

66) Djelotvorno kajanje?

Kod tzv. djelotvornog kajanja riječ je o tome da počinitelj KD-a prije nastupa teških posljedica dobrovoljno otkloni opasnost ili stanje koje je prouzrokovao, poduzima određene radnje da se spriječi nastup posljedice. Primjerice počinitelj puca u drugog ali ga ne ubije, nego zove hitnu. Također, kod KD-a terorizma, zakonodavac je propisao fakultativno oslobođenje od kazne ne samo za člana terorističkog udruženja, već i za organizatora, odnosno vođu koji pravodobnim otkrivanjem spriječi počinjenje terorističkog KD-a. Osloboditi kazne se može i pripadnik terorističkog udruženja koji otkrije udruženje prije nego što u njegovu sastavu ili za njega počini neko drugo terorističko djelo. Riječ je o tzv. djelotvornom kajanju kod kojeg počinitelj prekida djelatnost ili pokušava spriječiti neke daljnje posljedice nakon formalnog dovršenja KD-a.

67) Sigurno znanje, zašto se tako zove?

Kod izravne namjere drugog stupnja koja se još naziva i sigurno znanje, intelektualna se sastavnica sastoji u svjesnoj ocjeni počinitelja o visokoj vjerojatnosti da će radnja koju poduzima dovesti do posljedice. Kod izravne namjere drugog stupnja naglasak je na intelektualnoj sastavnici. Kao i kod izravne namjere prvog stupnja, počinitelj je svjestan obilježja djela, ali je ta svijest na jednoj višoj razini. Naime, kod izravne namjere prvog stupnja počinitelj hoće posljedicu, ali nije sasvim siguran hoće li ona nastupiti. Drugim riječima, on posljedicu predviđa kao moguću, a ne izvjesnu. S druge strane, kod izravne namjere drugog stupnja počinitelj je siguran da će posljedica nastupiti zbog čega se taj oblik namjere naziva i sigurno znanje. To, dakako, ne znači da će se to zaista i dogoditi na način na koji je počinitelj zamislio, već je dovoljno da je nastupanje posljedice prema općem iskustvu gotovo izvjesno. Tako npr. s izravnom namjerom drugog stupnja u odnosu na kolateralne žrtve postupa počinitelj koji hoće ubiti točno određenu osobu za koju zna da pije vodu iz jednog zdenca pa otruje taj zdenac svjestan da i drugi ljudi iz njega piju. Pod uvjetom da na taj način prouzroči smrt namjeravane žrtve, ali i drugih ljudi koji su umrli pijući vodu iz tog zdenca, u odnosu na namjeravanu žrtvu počinitelj postupa s izravnom namjerom prvog stupnja, a u odnosu na ostale žrtve s izravnom namjerom drugog stupnja.

68) Niska pobuda ljubomora kod usmrćenja na mah i teškog ubojstva?

Niske pobude predstavljaju bezobzirno zadovoljavanje vlastitih poriva pa zbog toga djelo trpi opću moralnu osudu i prijezir. Jedna od niskih pobuda je i ljubomora koja je definirana kao "neugodno čuvstvo strepnje prouzrokovano sumnjom u postojanje neke treće osobe, koja nam oduzima sklonost voljene osobe ili zavist prema toj osobi, za koju smatramo da privlači veću sklonost okoline nego što je imamo mi". Forenzički je relevantna tzv. patološka ljubomora koja često dovodi do nasilja prema osobi koja je objekt posesivnog ponašanja. Međutim, ljubomora nije niska pobuda ako dovodi do ubojstva zbog iznenadnog afekta, osobito ako je on izazvan teškim poniženjem, ali može to biti ako je dovela do planiranog i promišljenog ubojstva, tj. ako počinitelj ne pruža nikakav otpor svojim strastima i nagonima, nego dopušta da ga oni vode. O ubojstvu iz niskih pobuda će se raditi i ako počinitelj usmrti osobu koja mu smeta u ostvarivanju nekih ciljeva. Tako će npr. ubojstvo kolege na poslu radi lakšeg napredovanja biti ubojstvo počinjeno iz niskih pobuda.

69) KD ubojstva, jel moguće drugog ubiti nečinjenjem?

KD ubojstva, kao jedno od najtežih djela iz kataloga inkriminacija, sastoji se u usmrćivanju (ubijanju) drugoga. Zakonski opis KD-a ubojstva (čl.110. KZ-a) glasi: "Tko ubije drugoga, kaznit će se kaznom zatvora najmanje 5 godina". Objekt radnje KD-a ubojstva je čovjek čiji život uživa apsolutnu pravnu zaštitu. Radnja se kod ubojstva sastoji u namjernom prouzročenju smrti drugoga. Uglavnom će se raditi o aktivnoj radnji, odnosno komisivnom deliktu (npr. pucanje u drugoga iz vatrenog oružja), no ubojstvo je moguće počinuti i nečinjenjem. Međutim, za ubojstvo nečinjenjem neće odgovarati svatko, već samo osoba koja ima svojstvo garanta i koja je po toj osnovi dužna skrbiti za nepovredivost pravnog dobra. Kod ubojstva nečinjenjem garant krši svoju dužnost poduzimanja radnje kojom se sprečava nastup posljedice. U literaturi se najčešće spominje primjer majke koja namjernim i svjesnim propuštanjem hranjenja svoga djeteta, kojemu je garant, prouzroči njegovu smrt.

70) Niske pobude kod sudjelovanja u samoubojstvu?

Zakonodavac osigurava kazneni progon i kažnjavanje onoga tko drugoga navodi (potiče) na samoubojstvo ili mu iz niskih pobuda u tome pomaže (kazna zatvora do 3 godine). Radnja počinjenja ovog KD-a sastoji se u navođenju drugoga na samoubojstvo ili pomaganju iz niskih pobuda drugome u samoubojstvu. Pomaganje može biti psihičko (npr. davanje savjeta o načinu realizacije samoubojstva) ili fizičko (npr. nabava otrova čijom će konzumacijom osoba počinuti samoubojstvo). Kažnjivo je isključivo ono pomaganje koje je poduzeto iz niskih pobuda. S obzirom na to da je poticanje teži oblik sudioništva od pomaganja, u slučaju osobe koja je drugoga navodila na samoubojstvo i u istom mu pomagala radit će se o odgovornosti samo za navođenje (prividni stjecaj), no okolnost da je pritom i pomagala bit će uzeta u obzir kao otegotna prilikom odmjeravanja kazne. Niske pobude su dobivanje nasljedstva, oslobođenje dužnosti uzdržavanja i sl. Tome bismo mogli pridodati i niske pobude kod kvalificiranog oblika ubojstva (koristoljublje, ljubomora). U našoj je literaturi istaknuto da se, primjerice, naplata članarine od strane udruge koja se bavi pomoći u umiranju (misli se na švicarske udruge Exit i Dignitas) ne može smatrati niskom pobudom (egoističnim motivom) kao što je koristoljublje "jer samoubojstvom člana društvo ostaje bez članarine koju bi on dalje plaćao da je živ".

71) Privilegirani oblici ubojstva?

Kazneno djelo usmrćenja obuhvaća 3 samostalna KD-a: usmrćenje na mah, čedomorstvo i usmrćenje na zahtjev. Radi se o privilegiranim ubojstvima kod kojih je zakonodavac nekim okolnostima priznao status privilegirajućih, zbog kojih je propisana blaža kazna. Različite su osnove za privilegiranje. Kod usmrćenja na mah to je aktivna žrtva koja napadom, zlostavljanjem i teškim vrijeđanjem provocira počinitelja i doprinosi vlastitoj viktimizaciji. Kod čedomorstva je osnova privilegiranja okolnost da je majka tijekom trudnoće i poroda pod utjecajem jakog duševnog opterećenja koje umanjuje njezinu krivnju. Kod usmrćenja na zahtjev radi se o tome da počinitelj drugoga koji je u teškom zdravstvenom stanju, na njegov ozbiljan i izričit zahtjev, iz suosjećanja, odnosno samilosti lišava života. Ono što je zajedničko svim oblicima usmrćenja jest da je krivnja počinitelja smanjena zbog određenih okolnosti pa je u skladu s tim reducirana i kazna. To, međutim, ne znači da je kod ovih djela isključena namjera. Namjera sa svim obilježjima (intelektualnim i voljnim) mora postojati kod svih oblika privilegiranih usmrćenja. Ako ne postoji namjera, nema ni odgovornosti za ova KD.

72) Ratio legis sudjelovanja u samoubojstvu?

Premda u suvremenome KP-u nije kažnjivo kad netko sam sebi pokuša oduzeti život, a polazeći od toga da je ljudski život najveća vrijednost zaštićena ustavom i kaznenim zakonodavstvom, zakonodavac osigurava kazneni progon i kažnjavanje onoga tko drugoga navodi (potiče) na samoubojstvo ili mu iz niskih pobuda u tome pomaže (kazna zatvora do 3 godine). O težem obliku KD-a će se raditi ako netko sudjeluje u samoubojstvu djeteta koje je navršilo 14 godina života ili osobe čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjena. Ako je objekt radnje dijete mlađe od 14 godina ili neubrojiva osoba, počinitelj će odgovarati za ubojstvo u svojstvu posrednog počinitelja. Radnja počinjenja ovog KD-a se sastoji u navođenju drugoga na samoubojstvo ili pomaganju iz niskih pobuda drugome u samoubojstvu. Navođenje valja tumačiti u smislu poticanja, dakle stvaranja volje kod druge osobe da si oduzme život. Potrebno je utvrditi uzročnu vezu između navođenja i pokušnog ili počinjenog samoubojstva. Pomaganje u samoubojstvu sastoji se u olakšavanju realizacije suicidalne namjere. Pomaganje može biti psihičko (npr. davanje savjeta o načinu realizacije samoubojstva) ili fizičko (npr. nabavljanje otrova kojim će osoba izvršiti samoubojstvo). Kažnjivo je isključivo ono pomaganje koje je poduzeto iz niskih pobuda.

73) Generalne klauzule?

Premda je zakonska analogija u pravilu nedopuštena, zbog nekih pravnih praznina koje je zakonodavac namjerno ostavio u zakonskom tekstu, u nekim će situacijama analogija iznimno biti dopuštena. Primjer za takve namjerne pravne praznine su tzv. generalne klauzule koje su sadržane u brojnim kaznenim djelima, a za koje se zakonodavac odlučuje s obzirom na to da ne može u potpunosti anticipirati sve moguće oblike radnje počinjenja nekog KD-a. Uobičajene generalne klauzule su *na drugi način* i sl. (npr. kod KD-a proizvodnje i stavljanja u promet proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje ili omogućavanja trošenja droga i sl.). Poseban oblik generalne klauzule sadržan je kod posebnih obveza koje sud može naložiti počinitelju uz uvjetnu osudu ili djelomičnu uvjetnu osudu.

74) Asperacija?

O stjecaju kaznenih djela je riječ kad počinitelj jednom radnjom počini više KD-a (idealni stjecaj) ili kad s više radnji počini više KD-a (realni stjecaj) za koja mu se istodobno sudi. Jedinstvena se kazna može na temelju pojedinačnih utvrđenih kazni izabrati na 3 načina: kumulacija ili zbrajanje pojedinačno utvrđenih kazni, apsorpcija ili preuzimanje svih kazni u samo jednoj, i to najtežoj kazni i asperacija. Asperacija ili oštrina primjene jedinstvene kazne primjerene utvrđenim kaznama za djela u stjecaju način je koji je u načelu najbliži kumulaciji. Po asperacijskom načinu najtežoj izabranoj kazni dodaju se ostale kazne, ali samo do određene mjere koja se određuje s dvama ograničenjima: jedinstvena kazna mora biti manja od jednostavnog zbroja svih kazni i ne smije prijeći opći zakonski maksimum određene vrste kazne. Tako, ako su za 3 KD-a utvrđene kazne zatvora od 3,5 i 6 godina, što je ukupno 14 godina, jedinstvena kazna mora biti manja od te mjere, npr. 13 godina.

75) Računanje kazne kod stjecaja?

O stjecaju kaznenih djela je riječ kad počinitelj jednom radnjom počini više KD-a (idealni stjecaj) ili kad s više radnji počini više KD-a (realni stjecaj) za koja mu se istodobno sudi. Jedinstvena se kazna može na temelju pojedinačnih utvrđenih kazni izabrati na 3 načina: kumulacija ili zbrajanje pojedinačno utvrđenih kazni, apsorpcija ili preuzimanje svih kazni u samo jednoj, i to najtežoj kazni i asperacija. Kumulacija ili zbrajanje pojedinačno utvrđenih kazni za sva KD u stjecaju; tako npr. ako je riječ o 3 KD-a s utvrđenim kaznama zatvora od 3,5 i 6 godina, jedinstvena je kazna istovjetna s tim zbrojem, tj. bit će izrečena u trajanju od $3+5+6=14$ godina. Jednako se tako postupa i s novčanom kaznom bilo da se ona utvrđuje u novčanim iznosima ili u danima dohotka. Riječ je o jednostavnoj matematičkoj kumulaciji više kazni zatvora kojima je jedinstvena kazna zapravo postala doživotni dugotrajni zatvor. Apсорpcija ili preuzimanje svih kazni u samo jednoj, najtežoj kazni; riječ je o načinu po kojem se, kad su utvrđene kazne za svako od počinjenih KD-a u stjecaju, izriče jedinstvena kazna samo jedna, i to najteža od svih kazni. Ona u sebe "upija" ili "preuzima" sve ostale utvrđene kazne. Taj način osobito dolazi u obzir kad je jedna od utvrđenih kazni npr. smrtna kazna ili doživotni zatvor. Što se smrtnih kazni tiče, moglo bi se postupiti i na drugi način; ako je pored nje utvrđena i neka vremenska kazna, onda bi se ona mogla prije izvršiti, a osuđenika pogubiti. Asperacija ili oštrina primjene jedinstvene kazne primjerene utvrđenim kaznama za djela u stjecaju način je koji je u načelu najbliži kumulaciji. Po asperacijskom načinu najtežoj izabranoj kazni dodaju se ostale kazne, ali samo do određene mjere koja se određuje s dvama ograničenjima: jedinstvena kazna mora biti manja od jednostavnog zbroja svih kazni i ne smije prijeći opći zakonski maksimum određene vrste kazne. Tako, ako su za 3 KD-a utvrđene kazne zatvora od 3,5 i 6 godina, što je ukupno 14 godina, jedinstvena kazna mora biti manja od te mjere, npr. 13 godina.

76) Razlika pravih i nepravih KD nečinjenjem?

Prava KD nečinjenjem (*delicta omissiva*) mogu se počinuti samo nečinjenjem, one se iscrpljuju u samom neizvršavanju, propuštanju dužnog činjenja, dužne radnje. Uvijek je riječ o povredi imperativne norme. Svako od tih djela konstruirano je kao samostalno KD i načelno se ubraja u red tzv. formalnih KD-a, tj. KD-a bez posljedice, dakle dovršeno je samim nepoduzimanjem, propuštanjem radnje. Ova djela mogu biti opća, kad je i obveza činjenja opća, tj. traži se od svih, npr. KD nepružanja pomoći, neprijavlivanja pripremanja KD-a ili pak posebna, kad se dužnost činjenja odnosi samo na određene osobe, npr. KD napuštanja nemoćne osobe, nepružanja medicinske pomoći u hitnim stanjima. Za razliku od njih, nepravna KD nečinjenjem (*delicta comissiva per omissionem*) moguće je počinuti i činjenjem i nečinjenjem. Počinitelj

nepravih KD-a nečinjenjem može biti samo garant, pa su ova KD uvijek konstruirana kao posebna KD ili tzv. *delicta propria*. Razlikuju se 2 skupine nepravih KD-a nečinjenjem: tzv. zakonski regulirana i zakonski neregulirana. Zakonski regulirana KD nečinjenja obuhvaćaju KD kod kojih je uz činjenje i nečinjenje izričito navedeno kao način počinjenja u zakonskom biću djela. Primjerice, zlorporaba položaja i ovlasti, narušavanje nepovredivosti doma i posl. prostora kad se ostvaruju nečinjenjem. Suprotno tomu, biće zakonski nereguliranih nepravih KD-a nečinjenjem sadrži jedino činjenje. Takvo je KD ubojstva. Ovo je KD moguće počiniti i nečinjenjem. Počinitelj koji nije spriječio nastupanje posljedice, a pravno je obavezan to učiniti, izjednačen je s počiniteljem koji je djelo ostvario aktivnom radnjom činjenja. Osoba koja je u opisanom slučaju dužna spriječiti nastupanje posljedice ima položaj tzv. garanta, odnosno obvezna je ispuniti svoju garantnu dužnost. Utoliko je od posebne važnosti ispravno utvrditi tko se i pod kojim uvjetima može smatrati garantom i koji je sadržaj klauzule jednake vrijednosti. Pojam garantnih dužnosti veže se isključivo za nepravne delikte nečinjenjem, pri čemu je temeljno pitanje može li se propuštanje po djelovanju i značenju izjednačiti s činjenjem. Samo počinitelj nepravih KD-a nečinjenjem se može blaže kazniti. Spomenuta fakultativnost predmnijeva ovlaštenje suda da u svakom konkretnom slučaju procijeni predstavlja li činjenica da je djelo počinjeno nečinjenjem blaži oblik djela.

77) Poticanje i pomaganje?

Dva su oblika sudioništva u užem smislu: poticanje i pomaganje. Za razliku od (su)počinitelja, sudionici u užem smislu ne sudjeluju u radnji počinjenja niti na drugi način bitno pridonose počinjenju KD-a. Oni iniciraju, odnosno utječu na drugu osobu da počinji KD (poticatelj) ili podupiru njegovo počinjenje (pomagač). Nemaju vlast nad djelom jer je ona u rukama počinitelja. Poticanje označava psihički utjecaj na počinitelja s ciljem stvaranja kod njega odluke o počinjenju KD-a. Podrazumijeva svaku radnju kojom se s namjerom utječe na drugu osobu da počinji KD. Poticatelj ne sudjeluje u samoj radnji niti na bilo koji način objektivno pridonosi počinjenju djela pa je to glavna razlika u odnosu na počinitelja. Od posrednog počinitelja razlikuje se po tome što nema vlast nad voljom potaknutog, počinjenje KD-a ne ovisi o njemu. Sudska praksa uobičajeno poticanjem smatra nagovaranje drugog, zapovijed, prijetnju, ali i zamolbu, pa i samo izražavanje želje, upozoravanje na povoljnu priliku, ali to može biti i puki prijedlog. Dolazi u obzir i tzv. lančano poticanje ili poticanje na poticanje (npr. poticanje osobe A da potakne osobu B na počinjenje KD-a) pri čemu počinitelj djela i poticatelji ne moraju nužno odgovarati za isti oblik djela. Pomaganje označava svako podupiranje počinitelja u počinjenju KD-a ostvareno s namjerom. On olakšava, ubrzava, planirani uspjeh djela čini izvjesnijim, prema prethodnom planu prikriva počinitelja, tragove ili predmete nastale KD-om. Nema vlast nad djelom i ne sudjeluje u radnji počinjenja, njegov doprinos nije konstitutivnog značenja, nije bitan, o njemu ne ovisi hoće li počinitelj i na koji način počiniti KD. Razlikuju se fizičko i psihičko pomaganje. Fizičko pomaganje podrazumijeva sve oblike objektivnog podupiranja KD-a, u prvom redu stavljanje na raspolaganje počinitelju sredstava za počinjenje KD-a te uklanjanje prepreka za počinjenje djela. Psihičko pomaganje usmjereno je na jačanje volje, odnosno spremnosti počinitelja na počinjenje KD-a, posebno davanjem savjeta ili uputa počinitelju kako počiniti djelo, davanje važnih informacija nužnih za počinjenje itd. Psihičkim se pomaganjem smatra i samo nazočnost na mjestu i u vrijeme počinjenja djela. Psihičko pomaganje slično je poticanju, međutim razlikuje se od njega jer se ostvaruje nakon što je počinitelj donio odluku o počinjenju KD-a. Kao i kod poticanja, moguće je i tzv. lančano pomaganje ili pomaganje u pomaganju. Pomagač djeluje prije ili za vrijeme počinjenja KD-a samo iznimno- kad je unaprijed obećano u formi prikrivanja – i nakon počinjenja djela. Najčešće, pomagač djeluje tempore criminis, u vrijeme počinjenja djela

počinitelja, odnosno u vremenu između formalnog i materijalnog dovršenja djela. Pomaganje nakon počinjenog djela ne smatra se pomaganjem, već prikrivanjem pod čime valja razumjeti "pribavljanje, preprodaju ili skrivanje ili pomaganje u preprodaji ili skrivanju", uz uvjet da počinitelj zna ili je morao znati da je odnosna stvar pribavljena KD-om protiv imovine. Za pomaganje traži se postupanje s namjerom, nehajno pomaganje nije kažnjivo. Kao i kod poticanja riječ je o tzv. dvostrukoj namjeri: pomagač mora biti svjestan da podupire počinitelja u njegovu KD-u te mora to htjeti ili na to barem pristati. Kaznenopravni učinak pomaganja predviđa fakultativno ublažavanje kazne. Otud proizlazi da se pomaganje općenito smatra blažim oblikom sudioništva.

78) Realni stjecaj?

Realni stjecaj postoji kad počinitelj poduzimanjem više samostalnih radnji počini više KD-a za koja mu se istodobno sudi. I ovaj stjecaj, kao i idealni, može biti istovrstan ili homogen kad počinitelj na taj način počini više istovrsnih KD-a (npr. više teških krađa) ili raznovrstan ili heterogen kad je počinitelj s više radnji počinio više raznovrsnih KD-a (npr. radi počinjenja ili prikrivanja teške krađe počini KD teškog ubojstva). Među KD-ima u realnom stjecaju ne mora postojati nikakva prostorno-vremenska, funkcionalna ili ciljna povezanost, osim same procesne činjenice da se počinitelju za više KD-a sudi u isto vrijeme. Drugim riječima, ona mogu biti počinjena u različito vrijeme i na različitim mjestima. Može se raditi o samo dvama KD-ima, ali i o velikom broju KD-a. Uvjet je postojanja realnog stjecaja: 1. tzv. pluralitet radnji uz 2. ostvarenje više zakonskih opisa KD-a. Dodatni uvjet odnosi se na 3. procesnu istodobnost: hoće li 2 ili više KD-a biti u realnom stjecaju u konačnici ovisi o tome hoće li se njihovu počinitelju suditi u istom kaznenom postupku. KD u realnom stjecaju najčešće su počinjena u različito vrijeme pri čemu je duljina vremenskog intervala između njih irelevantna. Svako KD, bez obzira na to kad je počinjeno, može s prethodnim ili naknadnim djelom biti u realnom stjecaju sve dok nije nastupila zastara za neko od njih. Nužno je da je riječ o više samostalnih radnji.

79) Garantni odnos?

Počinitelj koji nije spriječio nastupanje posljedice, a pravno je obavezan to učiniti, izjednačen je s počiniteljem koji je djelo ostvario aktivnom radnjom činjenja. Osoba koja je u tom slučaju dužna spriječiti nastupanje posljedice ima položaj tzv. garanta, odnosno obavezna je ispuniti svoju garantnu dužnost. Od posebne je važnosti stoga utvrditi tko se i pod kojim uvjetima može smatrati garantom i koji je sadržaj klauzule jednake vrijednosti. Pojam garantnih dužnosti veže se isključivo za nepravne delikte nečinjenjem. Samo počinitelj nepravih KD-a nečinjenjem može se blaže kazniti. Osebnost nepravih KD-a nečinjenja sastoji se u činjenici da za njih ne odgovara svatko, već samo i isključivo garant, dakle osoba pravno obavezna spriječiti njezino nastupanje. Garant ima obvezu zaštititi određeno pravno dobro, ima tzv. garantnu dužnost. Postavlja se pitanje pod kojim uvjetima netko postaje garant i u čemu se sastoje njegove garantne dužnosti. Prema tzv. funkcionalnoj teoriji pravnih dužnosti tzv. garantna funkcija ima 2 ključna sadržaja: zaštitni, odnosno dužnost skrbi o zaštićenom pravnom dobru te kontrolni koji podrazumijeva dužnost nadzora nad izvorima opasnosti. Zaštitna obveza odnosi se na obvezu pojedinca da osigura obranu pravnog dobra. Kontrolna obveza obuhvaća različite potencijalno opasne životne situacije iz kojih za određenog pojedinca proizlazi obveza kontrolnog nadzora nad izvorima opasnosti. Među tzv. zaštitnim obvezama treba spomenuti:

- 1) Dužnost skrbi koja proizlazi iz činjenice prirodne životne povezanosti, prije svega obiteljske pripadnosti. Članovi uže obitelji dužni su međusobno skrbiti jedni o drugima. Ovdje valja ubrojiti i izvanbračne ili istospolne partnere, posvojitelje i posvojenike itd.
- 2) Dužnost na temelju dobrovoljnog preuzimanja skrbi pri čemu skrb ne mora biti preuzeta na temelju ugovora, već takva obveza može proizlaziti iz faktične, ad hoc situacije. Tako je npr. kod zajedničkih opasnih pothvata u kojima sudionici samim sudjelovanjem dobrovoljno preuzimaju obvezu uzajamne skrbi (ekspedicije, zajednički pothvati alpinista, ronilaca itd.) Primjer je i odnos između liječnika i pacijenta, učiteljica i učenika itd.
- 3) Dužnosti proizišle iz statusa službene osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi kad je riječ o zaštiti života ili imovinskih interesa.

Skupini tzv. kontrolnih obveza, odnosno dužnostima nad izvorima opasnosti pripadaju:

- 1) Dužnost nadzora na temelju prethodne opasne radnje. Osoba koja izazove opasnost dužna je spriječiti štetne posljedice koje iz nje mogu proizići. Npr. počinitelj KD-a omogućavanja trošenja droga ("Tko navodi drugoga na trošenje tvari koje su proglašene drogom" ... dužan je pozvati liječničku pomoć ako ona zbog toga bude potrebna dotičnoj osobi; u protivnom odgovara za štetnu posljedicu)
- 2) Dužnost nadzora nad potencijalnim izvorima opasnosti, npr. nadzor nad štetnim imisijama, odnosno događajima (pad crijeva s krova), nadzor nad miniranim područjima, nadzor nad izvođenjem građevinskih radova...
- 3) Dužnost nadzora nad trećim osobama koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati opasnost. U tom slučaju garant je u položaju autoriteta ili nadređene osobe. Takvu dužnost imaju osobe kojima je povjeren odgoj djece. Ovdje spadaju i dužnosti službenih, vojnih i odgovornih osoba u pogledu sprečavanja KD-a podređenih.

80) Koje KD ima specijalnu namjeru?

Prvo KD u Glavi IX. (KD protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva) i stoga prvo KD u posebnom dijelu KZ-a prema mnogima je i najteži međunarodni zločin – genocid. Razlog česte kategorizacije genocida kao "zločina nad zločinima" leži u činjenici što žrtve genocida nisu samo pojedinci već čitave skupine ljudi. KD-u genocida pečat daje postupanje počinitelja s ciljem uništenja zaštićene skupine ili njezinog dijela (tzv. genocidna namjera). Specijalna namjera uništenja predstavlja subjektivno obilježje KD-a. Riječ je o cilju koji se ne mora ostvariti da bi djelo bilo formalno dovršeno, pa je stoga riječ i o tzv. ciljnom KD-u.

81) Osobito teške tjelesne ozljede?

Čl.119. KZ-a

Kod osobito teške tjelesne ozljede radi se o težim posljedicama koje su u vrijeme počinjenja KD-a bile obuhvaćene nehajem ili namjerom počinitelja. Za nehajno prouzročenje teže posljedice propisana je kazna zatvora od jedne do osam godina, a za namjerno od tri do dvanaest godina. Teže posljedice su: dovođenje u opasnost života ozlijeđenog, uništenje ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljenje kojeg važnog dijela tijela ili kojeg važnog organa ozlijeđene osobe, prouzročenje trajne nesposobnosti za rad ozlijeđenog, trajno i teško narušenje zdravlja ozlijeđene osobe, trajna iznakaženost ozlijeđene osobe, trajna nesposobnost za reprodukciju ozlijeđene osobe. Ono po čemu se KD osobito teške tjelesne ozljede razlikuje od tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede je karakter ozljeda koje su opasne po život, kojima su uništene ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljene funkcije važnih organa ili dijelova tijela oštećenika ili koje su po svojim obilježjima trajne. U slučaju stjecaja više težih posljedica, radit će se o jednom KD-u, s tim da će stjecaj predstavljati otegotnu okolnost prilikom

odmjeravanja kazne. Razgraničenje osobito teške tjelesne ozljede s posljedicom dovođenja u opasnost života ozlijeđene osobe od pokušaja ubojstva provodi se na subjektivnom planu, odnosno s obzirom na oblik krivnje počinitelja. Kad je teža posljedica obuhvaćena namjerom počinitelja, ona mora obuhvatiti svijest o tome da se ugrožava život drugoga kao i pristajanje na to ugrožavanje, ali ne i pristajanje na smrt druge osobe, jer će se u tom slučaju raditi o pokušaju ubojstva s neizravnom namjerom. S obzirom da u odnosu na smrt nije nastupao s namjerom, u slučaju da je uslijed tjelesnog ozljeđivanja žrtva ipak umrla, počinitelj ne bi odgovarao za ubojstvo, već za tešku tjelesnu ozljedu s posljedicom smrti. O osobito teškoj tjelesnoj ozljedi radit će se i ako je ozlijeđenoj osobi uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važni dio tijela ili važni organ. Dijelovi tijela smatraju se važnima ako o njima ovisi nesmetano funkcioniranje ljudskog organizma kao cjeline. Prouzročenje trajne nesposobnosti za rad postojat će ako ozlijeđena osoba više nije u mogućnosti obavljati rad, odnosno zanimanje koje je obavljala prije ozljeđivanja. Osobito teška tjelesna ozljeda s posljedicom trajnog i teškog narušenja zdravlja postoji u onim situacijama u kojima žrtvi nije uništen ili trajno oslabljen važni dio tijela ili važan organ. Trajna iznakaženost kao teža posljedica sastoji se u izobličenjima u vanjskom izgledu čovjeka koja već na prvi pogled pobuđuju gađenje i sažaljenje kod drugih osoba. Mora se raditi o trajnoj iznakaženosti, što znači da su isključene situacije u kojima je plastičnom kirurgijom ili na neki drugi način moguće otkloniti iznakaženost ozlijeđene osobe. Trajna nesposobnost za reprodukciju je teža posljedica koja je novost u našem kaznenom zakonodavstvu. Pod to se mogu podvesti slučajevi prisilne sterilizacije.

82) Razlika između prijetnje i prisile? Kakva prisila može biti (vis absoluta, vis compulsiva)

Zakonski opis KD prisile (čl.138.KZ-a): "Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine".

Ovo KD progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti. Zaštitni objekt KD-a prisile je sloboda formiranja volje (sloboda odlučivanja) i sloboda ostvarenja volje (sloboda djelovanja) u postupanju bilo koje osobe. Što se tiče počinitelja i žrtve ovog KD-a, u oba slučaja mogu se pojaviti i fizička i pravna osoba. Radnja počinjenja je uporaba sile ili ozbiljne prijetnje upravljene na to da druga osoba nešto protiv svoje volje učini, ne učini ili trpi. Pritom radnja na koju se pasivni subjekt prisiljava predstavlja posljedicu ovog KD-a. To znači da je prisila materijalno KD i da između sile ili ozbiljne prijetnje i posljedične radnje mora postojati uzročna veza. Radi se o deliktu činjenjem, premda se iznimno može počiniti i nečinjenjem – samo u pogledu ozbiljne prijetnje nečinjenjem (npr. prijetnja njegovateljice nedavanjem hrane starcu) – pa se radi o **komisivno-omisivnom deliktu** (tzv. zakonski neregulirano nepravo KD nečinjenja). Sila, kao prvo sredstvo prisile, može se podijeliti na apsolutnu i kompulzivnu. Neodoljiva ili apsolutna sila (vis absoluta) utječe na pasivni subjekt tako da on nije u mogućnosti realizirati vlastitu volju. Kod ove vrste sile nemogućnost formiranja volje postiže se npr. primjenom opijata, alkohola ili hipnoze radi dovođenja u nesvjesno stanje ili stanje nesposobnosti za otpor, a nemogućnost realizacije volje primjenom fizičke sile, npr. guranjem, navlačenjem ili primicanjem ruke u određenom smjeru. Odoljiva ili kompulzivna sila (vis compulsiva) sastoji se u upotrebi fizičke snage kojom se utječe na formiranje volje pasivnog subjekta. O izravnoj kompulzivnoj sili radi se npr. kada daleko snažniji počinitelj primi pasivnog subjekta za kosu ili uho, pri čemu mu izda određenu naredbu, ili kada vozač traktora prisili pješaka koji mu ide u susret da se izmakne u jarak kako traktor ne bi naletio na njega. Međutim, neće se raditi o prisili već o pokušaju KD-a protiv života i tijela ako počinitelj pri korištenju sile pristaje na

ozljeđivanje ili smrt pasivnog subjekta – kao npr. u slučaju vozača koji je ukradeni kamion usmjerio prema policajcu koji ga je htio zaustaviti, stojeći na sredini ceste s pištoljem u ruci, tako da je policajac izbjegao smrt bacivši se u posljednji tren u stranu. Neizravna kompulzivna sila bila bi npr. skidanje prozora i vrata kuće kako bi se stanari iselili ili primjena sile prema djetetu da bi se roditelja natjeralo na određeno ponašanje. Ozbiljna prijetnja je drugo sredstvo prisile, a sastoji se u stavljanju u izgled ostvarenja sadašnjeg ili budućeg zla osobi koja pritom vjeruje da će se ono s obzirom na okolnosti ostvariti. Prijetnja može biti izričita ili konkludentna. Prisila je namjerno KD. Za prisilu je dovoljna eventualna namjera. Pokušaj ovog KD-a sam po sebi nije kažnjiv. On bi postojao u trenutku kada bi počinitelj započeo s uporabom sile ili ozbiljne prijetnje prema drugoj osobi s ciljem da ju natjera na određenu aktivnu ili pasivnu radnju. Pokušaj prisile će u praksi često biti kažnjiv, npr. ako je prisila počinjena u sastavu zločinačkog udruženja ili ako je time ostvaren pokušaj nekog drugog težeg KD-a. Za formalno dovršenje prisile dovoljno je da pasivni subjekt započne radnju na koju se prisiljava. Kada dođe do dovršenja te radnje, prisila će biti i materijalno dovršena. Prisila, uključujući silu ili prijetnju, se pojavljuje kao obilježje mnogih KD-a, koja su najčešće zapravo kvalificirani oblici prisile (npr. prisila prema pravosudnom dužnosniku, prisila prema službenoj osobi...). Prisila je uvijek u prividnom idealnom stjecaju s tim KD-ima, pri čemu djelo valja kvalificirati kao to posebno, odnosno primarno KD. Prijetnja – zaštitni objekt KD-a prijetnje je osobna sigurnost. Kao počinitelj ovog KD-a može se pojaviti i fizička i pravna osoba. Drugačije stoji stvar u pogledu žrtve, jer samo je fizička osoba podobna za cilj prijetnje, a to je da drugoga ustraši ili uznemiri, tj. da se ugrozi njegov osjećaj osobne sigurnosti. Stoga je sud ispravno zaključio da ne može počiniti KD prijetnje okrivljenik koji je uputio sudu podnesak u kojem je, ne spominjući nikoga poimence, izrazio nezadovoljstvo prema pravosudnim tijelima navodeći da će se osvetiti za sve zločine koje su prema njemu počinili, jer KD prijetnje se ne može počiniti na štetu institucija odnosno kolektiva, već moraju biti upućene prema individualnom subjektu. Radnja počinjenja KD-a prijetnje sastoji se u ozbiljnom stavljanju u izgled kakvog zla, s ciljem da se žrtvu ustraši ili uznemiri. Prijetnja je u pravilu KD činjenja, ali se iznimno može počiniti i nečinjenjem (npr. prijetnja njegovateljice nedavanjem hrane starcu kako bi ga ustrašila da će umrijeti od gladi). To znači da se ipak radi o komisivno-omisivnom deliktu. Prijetnja mora biti takva da bi kod prosječnog čovjeka izazvala osjećaj straha ili uznemirenosti. Time se isključuju nepromišljene prijetnje izrečene npr. u šali. Stavljanje u izgled zla, kao obilježje prijetnje, može biti upravljeno ne samo protiv osobe kojoj je upućena prijetnja, nego i protiv njoj bliskih osoba. Stoga je KD prijetnje ostvareno u slučaju okrivljenika koji je rekao oštećeniku da će mu doći sa svoja 3 sina i porazbijati sve po kući. S druge strane, nema ovog KD-a ako se prijeti pokretanjem određenih legalnih postupaka kao što je tužba radi razvoda braka, prijava policiji, pozivanje inspekcije i sl. KD prijetnje može biti počinjeno verbalno, izraženo usmenim, pismenim putem ili znakovima za sporazumijevanje, ili konkludentnim radnjama, tj. gestama. Npr. ispaljivanje hica iz pištolja u betonski zid s ciljem zastrašivanja osobe koja se nalazi iza tog zida nije pokušaj ubojstva, ali predstavlja KD prijetnje konkludentnom radnjom. Prijetnja je namjerno KD. Međutim, nije potrebno dokazati okolnost da je počinitelj prijetnju namjeravao realizirati jer to je tek stadij donošenja odluke naknadnom posebnog KD-a. Cilj prijetnje je alternativno postavljen u zakonskom opisu; prvi je cilj drugu osobu ustrašiti, tj. izazvati osjećaj straha kod nje. Drugi je mogući cilj uznemiriti žrtvu tj. kod nje stvoriti osjećaj nespokojnosti i nesigurnosti. Prijetnja je delikt apstraktnog ugrožavanja. To znači da nije potrebno da osjećaj straha ili uznemirenosti nastupi. Prijetnja ima više kvalificiranih oblika, a možemo ih razlikovati s obzirom na ove okolnosti:

- a) Sadržaj zla- usmrćenje, teška tjelesna ozljeda, otmica ili oduzimanje slobode, uništenje društvenog položaja ili materijalnog opstanka.
 - b) Način počinjenja zla – podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom
 - c) Svojestvo žrtve – pri čemu zakon predviđa 3 kategorije: službena ili odgovorna osoba, novinar i odvjetnik
 - d) Broj žrtava- veći broj ljudi; neki autori tumače kao najmanje 2 osobe, neki kao više od 3 osobe, a neki kao najmanje 5 osoba
 - e) Težina posljedice- prouzročenje veće uznemirenosti stanovništva ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj
- U praksi su prijetnje često izrečene uz riječi omalovažavanja pa se u svezi s time postavlja pitanje stjecaja s uvredom. Taj stjecaj neće biti prividan jer se ovim KD-ima štite različita pravna dobra (osobna sigurnost nasuprot časti i ugledu). Stoga je okrivljenik koji je s ciljem da preplaši i uvrijedi rekao oštećeniku: "Lopove, ubit ću te!", počinio u idealnom stjecaju KD uvrede i KD prijetnje.

83) Novčane kazne?

Novčana se kazna u našem KP-u temelji na modelu koji je u projektu reforme švedskog KP-a 1916. predložio prof. Thyren, a naziva se "dnevne novčane kazne" ili "dani novčane kazne". Prema tom modelu koji je prvi put primijenjen u finskom KZ-u iz 1921., umjesto dotad uobičajenog propisivanja i izricanja novčanih kazni u određenom novčanom iznosu, one se propisuju u dnevnim iznosima osobe prema kojoj se primjenjuju. Najmanja opća mjera novčane kazne u našem KZ-u propisana je s 30, a najveća opća mjera s 360 dnevnih iznosa, osim za KD počinjena iz koristoljublja kad se može izreći do 500 dnevnih iznosa. Sud na temelju svih okolnosti odabire broj dnevnih iznosa između općih minimuma i maksimuma ili između posebnih minimuma i maksimuma kad su oni propisani za određeno KD i tu mjeru pomnoži s visinom iznosa za osobu koja se osuđuje. Ako je npr. odmjereno 50 dnevnih iznosa, a visina je dnevnog iznosa 200,00 kn, izriče se novčana kazna od 50 dnevnih iznosa, što iznosi 10.000,00 kn. Novčanu kaznu dakle, čini jedinstvo broja dnevnih iznosa i zbroja dnevnih iznosa. To znači da će npr. za dva počinitelja kojima je odmjereno isti broj dnevnih iznosa novčane kazne, npr. 50, to biti ista mjera kaznenopravne prisile iako će jedan biti dužan platiti 10.000,00 kn (ako mu je dnevni iznos 200,00 kn), a drugi 20.000,00 kn (ako mu je dnevni iznos 400,00 kn). Visinu dnevnog iznosa utvrđuje sud u svakom konkretnom slučaju uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu te prosječne troškove nužne za uzdržavanje njegove obitelji. Izrečenu novčanu kaznu u iznosu do 360 dnevnih iznosa sud može zamijeniti radom za opće dobro. Kad sud novčanu kaznu zamjenjuje radom za opće dobro, zamijenit će jedan dnevni iznos s 2 sata rada. rok za plaćanje kazne određuje sud istovremeno s odmjeravanjem broja dnevnih iznosa. Najkraći rok može biti 30 dana, a najdulji 6 mjeseci, a može se naložiti i obročna otplata u roku do jedne godine. Ako osuđenik zbog znatnog pogoršanja imovinskih prilika do kojih je došlo bez njegove krivnje nakon donošenja presude ne može platiti novčanu kaznu, sud može na njegov zahtjev produljiti plaćanje novčane kazne do 24 mjeseca ili odrediti obročnu otplatu u tom roku. Međutim, ako kazna ne bude plaćena u rokovima koje je odredio sud, kazna se naplaćuje prisilnim putem. Ako se na taj način u roku od 3 mjeseca ne uspije naplatiti novčana kazna, sud, ali samo uz pristanak osuđenika, donosi odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro (jedan dnevni iznos=2 sata rada, ali ukupno ne smije biti duže od 720 sati). Ako osuđenik ne pristane na zamjenu novčane kazne radom za opće dobro ili ga ne izvrši pa novčana kazna nije u cijelosti ili

djelomično plaćena, ona se zamjenjuje kaznom zatvora tako da se jedan dnevni iznos, bez obzira na to u kojem je iznosu on utvrđen, zamjenjuje jednim danom kazne zatvora koja ni u kojem slučaju ne smije biti dulja od 12 mjeseci. To znači da se i novčana kazna kao blaža vrsta kazne od kazne zatvora, nakon dugotrajnog protoka vremena ipak državnom kaznenopravnom prisilom izvršava kaznom oduzimanja slobode do najduže jedne godine. Ako je država pružila mogućnost novčanog kažnjavanja, a to osuđeni ne želi prihvatiti, može se neplaćanjem te kazne odlučiti na supletorni zatvor.

84) Što bi napravila da sam sudac: osoba A mora platiti novčanu kaznu, ali ju ne plati?

Ako osuđenik zbog znatnog pogoršanja imovinskih prilika do kojih je došlo bez njegove krivnje nakon donošenja presude ne može platiti novčanu kaznu, sud može na njegov zahtjev produžiti plaćanje novčane kazne do 24 mjeseca ili odrediti obročnu otplatu u tom roku. Međutim, ako kazna ne bude plaćena u rokovima koje je odredio sud, kazna se naplaćuje prisilnim putem. Ako se na taj način u roku od 3 mjeseca ne uspije naplatiti novčana kazna, sud, ali samo uz pristanak osuđenika, donosi odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro (jedan dnevni iznos=2 sata rada, ali ukupno ne smije biti duže od 720 sati). Ako osuđenik ne pristane na zamjenu novčane kazne radom za opće dobro ili ga ne izvrši pa novčana kazna nije u cijelosti ili djelomično plaćena, ona se zamjenjuje kaznom zatvora tako da se jedan dnevni iznos, bez obzira na to u kojem je iznosu on utvrđen, zamjenjuje jednim danom kazne zatvora koja ni u kojem slučaju ne smije biti dulja od 12 mjeseci.

85) Što se postiže uvjetnom osudom?

Smatra se da se tim posebnim oblikom kaznenopravne sankcije umjesto kažnjavanja, počinitelja KD-a upozorava da je dužan poštovati pravni poredak i da ubuduće ne čini KD. Ovom sankcijom upozorenja država privremeno odustaje od kažnjavanja dok se ne uvjeri da je ono doista potrebno (dok ne istekne rok kušnje ili provjere ponašanja osuđenika) i tad definitivno odustaje od kažnjavanja.

86) Koji su elementi krivnje?

Prema zakonskoj definiciji kriva je ona osoba koja je u vrijeme počinjenja KD-a bila ubrojiva, koja je postupala s namjerom ili iz nehaja, koja je bila svjesna ili je bila dužna i mogla biti svjesna da je njezino djelo zabranjeno, uz uvjet da ne postoji ni jedan ispričavajući razlog. Iz toga slijedi da su sastojci krivnje: ubrojivost kao apstraktna sposobnost za krivnju, namjera ili nehaj kao oblici krivnje, svijest o protupravnosti kao normativni element predodžbe o zabranjenosti djela i nepostojanje ispričavajućih razloga (ispričavajuće nužne obrane ili ispričavajuće krajnje nužde).

87) Teorije krivnje?

Glede sastojaka krivnje razlikuju se psihološke, psihološko-normativne i normativne teorije krivnje. Prema psihološkim teorijama sastojci krivnje su oblici krivnje utvrđeni kao namjera ili nehaj i ubrojivost kao apstraktna sposobnost za krivnju. Zagovornici tih teorija ističu da je krivnja subjektivni odnos počinitelja prema djelu i zanemaruju normativne elemente koji krivnju dimenzioniraju i kao svojevrsni oblik vrijednosne ocjene (krivnja kao prijekor). Slabost psiholoških teorija krivnje je u tome što su one preuske i kao takve nisu u stanju objasniti poziciju, primjerice, nesvjesnog nehaja kod kojeg nedostaje intelektualna sastavnica odnosno bilo kakav psihički odnos počinitelja prema djelu. Taj se prigovor djelomično otklanja

prihvatanjem psihološko-normativnih teorija krivnje što je hrvatski zakonodavac učinio u KZ97 kada je u odredbi o sadržaju krivnje odredio njezina 3 sastojka- ubrojivost, namjeru ili nehaj i svijest o protupravnosti. Dosljedno provođenje normativnih teorija krivnje provedeno je u KZ11 koji uz navedene sastojke navodi i nepostojanje ispričavajućih razloga.

88) Što je objekt zaštite kod KD krađe, a što je objekt radnje?

Objekt zaštite je imovina, a objekt radnje je tuđa pokretna stvar.

89) 4 teorije dovršenja krađe? Kad je krađa dovršena u formalnom smislu?

O tome kada se stvar smatra oduzetom, tj. kada je KD krađe u formalnom smislu dovršeno, standardno postoje različite teorije. Prema tzv. teoriji aprehenzije (lat. apprehendere – zahvatiti, zgrabiti), općeprihvaćenoj u modernoj kaznenopravnoj teoriji, krađa je dovršena u trenutku kada je stvar izdvojena te se nalazi u vlasti počinitelja; on stvar drži i raspolaže njome. Prema teoriji ablacije (lat. ablatio – odnošenje) dodatno se traži i da stvar bude odnijeta odnosno iznesena s mjesta na kojem je oduzeta. Prema teoriji ilacije (lat. illatio – unošenje, spremanje), za dovršenje krađe mjerodavan je trenutak pohranjivanja stvari na sigurno mjesto. Konačno, prema ekstremnoj, tzv. teoriji kontrektacije (lat. contrectatio – dodirivanje), krađa je dovršena već i samim dodirivanjem stvari koju se namjerava ukrasti. U najširem kaznenopravnom smislu dovršenje KD-a krađe podrazumijeva sadržaj teorije ilacije, odnosno činjenicu da je stvar nakon što je oduzeta pohranjena na sigurno.

90) Sitna krađa?

Čl.228.st.2. "Ako je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do 1 godine."

Ovaj privilegirani oblik djela pretpostavlja kumulaciju objektivnog i subjektivnog elementa na strani počinitelja, tj. traži se da je vrijednost ukradene stvari mala te da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja stvari upravo radi takve, male vrijednosti. Vrijednost ukradene stvari je mala ako ne prelazi iznos od 1.000,00 kn. Tako će npr. oduzimanje lisnice zavlacenjem ruke u džep oštećenika sadržavati sva bitna obilježja KD-a krađe, a ne sitne krađe, neovisno o tome koliko je novca bilo u lisnici. Neće se raditi o sitnom djelu krađe, već o običnoj krađi, unatoč činjenici da je počinitelj oduzeo stvar male vrijednosti pa je postupao upravo s tim ciljem, ako je oduzimanje ostvario na način koji KD-u krađe daje značaj teške krađe, npr. obijanjem, provaljivanjem, na osobito opasan ili drzak način. Isto tako, ako je počinitelj pri oduzimanju stvari male vrijednosti uporabio silu ili prijetnju, unatoč činjenici da je postupao s ciljem oduzimanja upravo takve male vrijednosti, neće se raditi o KD-u krađe, već razbojništva. Krađa srećaka (listića lutrije, lota) čija je tempore criminis vrijednost mala, odnosno jednaka prodajnoj cijeni srećke, ne može se samo zbog toga označiti kao KD sitne krađe, jer se njime može ostvariti i znatna imovinska korist. U tom slučaju počinitelj postupuje s neodređenom predodžbom o vrijednosti stvari (dolus indeterminatus). Vrijednost stvari se određuje prema njezinoj tržišnoj cijeni, a ne prema cijeni koju je počinitelj ostvario njezinom možebitnom prodajom.

91) Kleveta?

čl.149.KZ

Novo uređenje KD-a klevete u hrvatskom zakonodavstvu sužava kažnjivi krug ove inkriminacije isključivo na situacije kada se radi o iznošenju ili pronošnju neistinitih činjeničnih tvrdnji, a počinitelj je svjestan te činjenice. Zakonsko biće klevete u svemu odgovara sramoćenju, no mora se objektivno raditi o neistinitim činjenicama, dok se na subjektivnoj strani traži da je počinitelj tempore criminis znao za neistinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio. Može se počiniti samo s izravnom namjerom pa je stoga kleveta najteže KD protiv časti i ugleda. Kleveta se ne može opravdavati slobodom izražavanja misli, a može imati i teške posljedice za oštećenika. Čak i za najteži oblik KD-a protiv časti i ugleda zakonodavac je propisao novčanu kaznu. Propisivanje isključivo novčanih kazni za ova KD je izuzetak u kaznenom zakonodavstvu jer je novčana kazna (kao sporedna) propisana za sva KD alternativno, a izuzetno se može izreći i uz kaznu zatvora. Kako KD klevete postoji samo ako tužitelj dokaže da se radi o neistinitoj činjeničnoj tvrdnji i da je počinitelj u trenutku iznošenja ili pronošnja neistinite činjenične tvrdnje bio svjestan njezine neistinitosti, novi koncept ovog djela ne dopušta postojanje razloga isključenja protupravnosti klevete. Laž uvijek ostaje onakva kakva je i mora se kazniti. Ne može se opravdati činjenica što je iznesena u javnom interesu. Kvalificirani oblik klevete postoji kad je djelo počinjeno putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba. Radi se in abstracto o najtežem obliku KD-a protiv časti i ugleda.

92) Koji je ozbiljniji, svjesni ili nesvjesni nehaj kod profesionalca (npr. liječnik)

Nehaj se može pojaviti ne samo zbog lakomislenosti pružatelja, nego i zbog neiskustva, premorenosti ili nekih drugih čimbenika na strani počinitelja. Te bi se okolnosti trebalo uzeti kao olakotne pri odmjerkavanju kazne. Zanimljiva je rasprava o tome je li u slučaju postojanja nehaja na strani zdravstvenog radnika veća njegova odgovornost, a time i kazna, ako je postupao sa svjesnim ili s nesvjesnim nehajem, s obzirom na to da se radi o standardu pažnje dobrog profesionalca koji liječnik, kao i drugi zdravstveni radnici, mora primjenjivati u obavljanju svoje djelatnosti. Naravno, u obzir se mora uzeti i staž i iskustvo liječnika koji je u pitanju i utvrditi je li riječ o šefu odjela ili specijalizantom uz utvrđenje objektivne i subjektivne dužne pažnje. Kršenje samo subjektivne pažnje nije dovoljno za nehajnu krivnju, pa počinitelj koji je udovoljio zahtjevima objektivne dužne pažnje ne može biti kriv čak ni uz pretpostavku da je imao natprosječne sposobnosti kojima nije udovoljio. Za nesavjesnost su relevantni samo očito nesavjesni postupci, pa u biće djela ulaze samo grube povrede profesionalnih pravila postupanja, samo ona znatna, evidentna, očita odstupanja od priznatih pravila struke.

93) Nesavjesni pregled mjesta za prehranu?

Čl. 189. Nesavjesni pregled mesa za prehranu

- (1) Veterinarski inspektor ili druga osoba ovlaštena za pregled životinja za klanje, mesa ili životinjskih proizvoda namijenjenih za prehranu ljudi koja protivno propisima ili pravilima struke, pregleda životinje za klanje, meso ili životinjske proizvode namijenjene za prehranu ljudi ili uopće ne obavi pregled koji je dužna obaviti i time omogućiti stavljanje u promet životinja za klanje, mesa ili životinjskih proizvoda namijenjenih za prehranu ljudi koji su štetni za zdravlje ljudi, pa time izazove opasnost za zdravlje druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.
- (2) Tko KD iz st.1. ovoga članka počinio iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do 1 godine.

Ovo KD je blanketno KD i delictum proprium (jer ovo kazneno djelo mogu počiniti samo veterinarski inspektor ili druga osoba ovlaštena za pregled životinja za klanje, mesa ili životinjskih proizvoda namijenjenih za prehranu ljudi).

94) Blanketna norma?

O blanketnom KD-u je riječ kada zakonski opis kaznenog djela naveden u KZ-u upućuje na primjenu drugih propisa izvan kaznenog prava koji reguliraju specifičnu materiju kako bi se shvatilo što je biće određenog KD-a. Tako kod npr. KD-a izazivanja prometne nesreće (čl.227. KZ-a) postoji sintaksa "sudionik u cestovnom prometu koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa na cestama", što ukazuje na primjenu određenih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se upotpunjuje biće tog KD-a i tek primjenom tih odredbi može se u potpunosti shvatiti biće tog KD-a. Primjer: KD protiv sigurnosti prometa su u pravilu blanketne norme, blanketna KD; KD nasilja u obitelji je djelo blanketne naravi jer apostrofira primjenu propisa o zaštiti od nasilja u obitelji. Propis na čiju primjenu upućuje norma ovog KD-a je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Također, genocid je u svojoj biti blanketne naravi.

95) Koji su uvjeti za sitnu krađu?

Ovaj privilegirani oblik djela pretpostavlja kumulaciju objektivnog i subjektivnog elementa na strani počinitelja, tj. traži se da je vrijednost ukradene stvari mala te da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja stvari upravo takve, male vrijednosti. Vrijednost ukradene stvari je mala ako ne prelazi iznos od 1.000,00 kn.

96) Što ako doktor sazna neku informaciju i otkriva podatke o pacijentu – koje je to KD, koja je to tajna?

Riječ je o KD-u neovlaštenog otkrivanja profesionalne tajne. Ovo KD je pravo posebno kazneno djelo (pravi delictum proprium). Mogu ga počiniti samo određene osobe kojima je podatak o osobnom ili obiteljskom životu druge osobe povjeren u obavljanju njihova zvanja. Riječ je o odvjetniku, javnom bilježniku, liječniku, psihologu, vjerskom ispovjedniku, djelatniku ustanove socijalne skrbi. Ipak, zadržana je i generalna klauzula u pogledu osoba koje se mogu pojaviti kao počinitelji ovog KD-a (pa će za ovo djelo odgovarati i "druga osoba" kojoj je tajni podatak povjeren vezano uz njeno zvanje).

97) O kojoj je zabludi riječ ako je on mislio da uzima stvar koja je njegova iako stvarno nije njegova (odgovor: zabluda o biću djela i objasniti kako se kažnjava ako je otklonjiva, a kako ako je neotklonjiva i jel moguć nehaj kod krađe)?

Počinitelj krađe mora postupati s namjerom, koja sadržajno mora obuhvatiti sva obilježja djela, posebno ono da se radi o tuđoj stvari. Pritom hipotetički dolazi u obzir i neizravna namjera, kada počinitelj, iako nije siguran je li stvar njegova ili, primjerice, napuštena, stvar bezuvjetno uzima, dopuštajući da stvar možda i nije njegova, odnosno da nije napuštena. Stoga će u praksi najčešća zabluda o biću djela koja potencijalno isključuje namjeru kod krađe biti upravo ta zabluda.

98) Pokušaj krađe?

Pokušaj krađe je kažnjiv. Za temeljno KD krađe propisan je blaži posebni maksimum (kazna zatvora do 3 godine, umjesto dotadašnjeg maksimuma od 5 godina). Za postojanje pokušaja potrebno je da je počinitelj započeo s radnjom koja prostorno i vremenski neposredno prethodi radnji kojom prekida tuđu detenciju. Kada je optuženik iz skladišnog prostora uzeo 2 paketa robe pripremljene za transport te ih sakrio uz skladišnu ogradu, ne uspjevši ih kasnije iznijeti iz kruga skladišta, ostvaruje dovršeno, a ne tek pokušano djelo krađe. Isto tako, optuženik koji iz jurećeg vlaka izbacuje kroz prozor prtljagu usnulog putnika, silazi na sljedećoj stanici, traži uz prugu, ali nikako ne može pronaći izbačene stvari, ostvario je dovršeno djelo krađe.

99) Primjeri gdje zakon propisuje oslobođenje od kazne?

Sud može osloboditi kazne počinitelja:

1. Kad se takva ovlast temelji na izričitoj zakonskoj odredbi
2. Kad ga posljedice KD-a počinjenog iz nehaja tako teško pogađaju da je njegovo kažnjavanja nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja
3. Kad je počinitelj nastojao otkloniti ili umanjiti posljedice KD-a počinjenog iz nehaja te naknadio štetu koju je njime prouzročio
4. Kad se počinitelj KD-a za koje je propisana samo novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine pomirio sa žrtvom i naknadio štetu.

Npr. kod beznačajnog djela: "Nema KD-a, iako su ostvarena njegova obilježja, ako je stupanj počiniteljeve krivnje nizak, djelo nije imalo posljedice ili su posljedice neznatne i ne postoji potreba da počinitelj bude kažnjen.

Npr. kod dobrovoljnog odustanka: "Počinitelj koji je dobrovoljno prekinuo započeto počinjenje KD-a, iako je bio svjestan da je prema svim okolnostima radnju mogao dovršiti ili je nakon dovršetka radnje spriječio nastupanje posljedice, može se osloboditi kazne.", "Počinitelj koji je dobrovoljno poduzeo radnju koja bi spriječila počinjenje KD-a, a ono je ostalo nedovršeno iz razloga neovisnog od njegove radnje, može se osloboditi kazne".

Npr. u slučaju neprikladnog pokušaja poticanja, poticatelj se može osloboditi kazne.

Npr. počinitelj koji dobrovoljno pusti na slobodu otetu osobu prije nego što je ostvario cilj, može se osloboditi kazne.

Npr. kod KD-a uvrede: "Ako uvrijeđeni uzvratu uvredu, sud može oba počinitelja osloboditi kazne", "Ako je počinitelj bio izazvan nedoličnim ponašanjem oštećenika, ili je oštećenik pred sudom prihvatio njegovu ispriku zbog počinjenog djela, sud ga može osloboditi kazne."

Npr. kod KD-a oduzimanja djeteta: "Počinitelj koji vrati dijete prije započinjanja kaznenog postupka, može se osloboditi kazne"

Npr. kod KD-a krađe: "Vrati li počinitelj ukradenu stvar oštećeniku prije nego je saznao da je otkriven, može se osloboditi kazne".

Npr. kod KD-a davanja mita u gospodarskom poslovanju: "Počinitelj KD-a koji je dao mito na zahtjev odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može se osloboditi kazne."

Npr. kod KD-a dogovora za počinjenje KD-a: "Počinitelj koji otkrije dogovor prije nego je dogovoreno KD počinjeno može se osloboditi kazne."

100) Slučajevi kad će radnja biti isključena?

Tzv. nevoljna ljudska ponašanja koja se ne smatraju ljudskom radnjom su:

- 1) Slučajevi tzv. više sile (vis maior) – ovdje treba također ubrojiti kemijske, fizikalne i druge procese te djelovanja životinja (osim u slučajevima kad ih je inicirao čovjek)
- 2) Misli – koje se nikada i nikako nisu manifestirale u vanjskom svijetu
- 3) Tjelesni pokreti u besvjesnu stanju (contra animi legem) – ovdje spadaju pokreti u snu, situacijama regresije temeljnih funkcija ličnosti u stanju hipnoze, situacijama opće anestezije (narkoze), neuroloških poremećaja poput epilepsije itd., ali također i iznimno teškog akutnog pijanstva.
- 4) Djelovanja pod utjecajem neodoljive sile (vis absoluta) protiv koje je fizički otpor nemoguć te ne postoji voljni nadzor nad vlastitim tjelesnim pokretima, djelovanjem i uopće postupanjem. Pod utjecajem neodoljive sile, za razliku od psihičke sile, sile kojoj se moglo odoljeti (vis compulsiva), ne postoji nikakva mogućnost izbora.
- 5) Refleksni pokreti, odnosno pokreti izvan kontrole svijesti (tzv. trzajni refleksi), najčešće uzrok nesposobnosti za radnju zbog kojeg počinitelj nije u stanju poduzeti radnju koju zakon od njega traži. Od njih valja razlikovati tzv. reakcije kratkog spoja, impulzivnog i afektivnog tipa koje su posredovane sviješću i načelno se mogu podvrgnuti voljnu nadzoru. Od refleksnih pokreta valja razlikovati i tzv. automatske pokrete, one koji su prvobitno bili voljni, a kasnije učestalim ponavljanjem postali "mehanički".

101) Stadiji u počinjenju KD?

Prvi stadij KD-a psihološke je naravi i sastoji se od dvaju podstadija. Stvaranju predodžbe o KD-u slijedi donošenje odluke koja još uvijek nije materijalizirana u vanjskom svijetu. Drugi stadij pripreme su radnje koje, kao vrijednosno neutralne i još uvijek prilično udaljene od povrede pravnog dobra, same po sebi nemaju izravnu vezu s dovršenjem KD-a (npr. prikupljanjem informacija o osobi koju se namjerava usmrtiti). U stadiju pokušaja počinitelj započinje ostvarivati KD (treći stadij), a posljednji je stadij dovršenje KD-a. Za donošenje odluke o počinjenju KD-a ne kažnjava se nikad, pripreme radnje načelno su nekažnjive, a za pokušaj se kažnjava pod uvjetima propisanim zakonom. Stadiji počinjenja KD-a uvijek su u odnosu prividnog stjecaja, što znači da sukcesivni stadij isključuje kažnjivost prethodnog. To znači da će počinitelj koji usmrti drugog odgovarati samo za dovršeno KD ubojstva, a ne i za kažnjivi pokušaj s obzirom na to da dovršeno KD isključuje pokušaj kao prolazni delikt.

102) Definicija pokušaja, kad je kažnjiv?

O pokušaju KD-a bit će riječ kad počinitelj "s namjerom da počin KD poduzme radnju koja prostorno i vremenski neposredno prethodi ostvarenju bića KD-a. Iz toga proizlazi da pokušaj ima objektivna i subjektivna obilježja; objektivno obilježje pokušaja poduzimanje je radnje koja prostorno i vremenski neposredno prethodi ostvarenju bića KD-a dok je subjektivno

obilježje postupanje počinitelja s namjerom da počini KD. Premda to nije izričito propisano, da bi se radilo o pokušaju, djelo mora ostati nedovršeno. Sva 3 elementa moraju biti ispunjena kumulativno jer nedostaje li bilo koji od njih, neće biti riječ o pokušaju. Pokušaj je kažnjiv isključivo kod namjernih KD-a. Počinitelj mora postupati s namjerom počinjenja kaznenog djela. Za pokušaj se kažnjava kod KD-a kod kojih je moguće izreći kaznu zatvora od 5 godina ili težu kaznu i za ostala KD kad je to posebno propisano, odnosno kad zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj. Teška su KD kod kojih je pokušaj kažnjiv prema kriteriju zapriječene kazne ubojstvo, silovanje, razbojništvo itd. Primjer za izričito propisivanje kažnjivosti je KD zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od 15 god.

103) Omnimodo facturus (neprikladni pokušaj poticanja)?

Apstraktna težina poticanja dolazi do izražaja i kod tzv. neuspjelog poticanja, situaciji kad netko "drugoga s namjerom potakne na počinjenje KD-a za koje je pokušaj kažnjiv, a djelo ne bude ni pokušano". Poticanje je dovršeno, no potaknuti iz nekog razloga nije ostvario bilo koju kažnjivu radnju. Riječ je zapravo o pokušaju poticanja koji je relevantan samo ako se radi o KD za koje je i pokušaj kažnjiv. Neuspjelo potaknuta osoba nije kažnjiva, čak i ako je odlučila počiniti djelo ili je već poduzela određene, ali nekažnjive pripremne radnje. I pokušaj poticanja, kao poseban oblik neuspjelog poticanja, može biti neprikladan te se u tom slučaju počinitelj može osloboditi kazne. Podrazumijeva situaciju u kojoj poticatelj djeluje prema osobi koja je ionako odlučila počiniti KD (omnimodo facturus) pa uzročna veza između poticanja i odluke potaknutog ne postoji. Neuspjelo poticanje predstavlja izuzetak od načela limitirane akcesornosti prema kojem je uvjet kažnjivosti sudionika postojanje protupravnog djela na strani počinitelja.

104) Oblici posrednog počiniteljstva?

Posredno počiniteljstvo podrazumijeva situaciju u kojoj netko "posredstvom druge osobe počini KD". Posredni počinitelj služi se drugom osobom, koristi drugu osobu radi počinjenja KD-a. Zajedničko je svim situacijama posrednog počiniteljstva da na strani neposrednog počinitelja ne postoji autonomnost u postupanju. Postoji nekoliko različitih situacija u kojima je ono moguće:

1. Situacije u kojima sredstvo ne ostvaruje obilježja KD-a: posredni počinitelj samu žrtvu koristi kao sredstvo iskorištavajući njezinu zabludu i lakovjernost. Drugim riječima, posredni počinitelj inicira i usmjerava ponašanje žrtve na njezinu vlastitu štetu, uključujući i smrtnu posljedicu, žrtva sama poduzima radnju zbog koje strada.
2. Situacije posrednog počiniteljstva kod tzv. neslobodnog sredstva: neposredni počinitelj djeluje pod prisilom posrednog počinitelja te se nalazi u poziciji krajnje nužde. Neposredni počinitelj ga prisiljava da ostvari obilježja KD-a npr. da izvrši protupravni prekid trudnoće.
3. Situacije posrednog počiniteljstva kod osoba u zabludi, posebno u zabludi o obilježju bića djela. Ovdje osoba u zabludi ostvaruje obilježja KD-a, npr. KD-a krađe, ne znajući da je stvar koju oduzima drugome tuđa.
4. Posredno počiniteljstvo u situacijama korištenja osobe koja nije kriva – djeteta koje nije navršilo 14 godina ili neubrojive osobe, pod uvjetom da je autonomnost njihove volje isključena. Ako se utvrdi da dijete ili neubrojiva osoba nisu bili potpuno ovisni o tuđoj volji, volji posrednog počinitelja, radit će se o poticanju.
5. Posredno počiniteljstvo kod posebnih KD-a, delicta propria, u situacijama u kojima osoba koja ima traženo svojstvo (npr. službena ili odgovorna osoba) navede osobu koja to

svojstvo nema da s namjerom počini KD. Opisana pravna figura naziva se dolozno sredstvo bez potrebne kvalifikacije.

6. Posredno počiniteljstvo u situacijama zlouporabe hijerarhijskog modela organiziranog aparata moći. Riječ je o državnom aparatu moći kojim se posredni počinitelj koristi u cilju ostvarivanja zločinačkog plana. Takav počinitelj načelno ne poznaje neposredne počinitelje, već samo formacijska mjesta njihova djelovanja, dobro znajući da će njihovi nositelji izvršiti zapovijedi ili u protivnom, biti zamijenjeni drugima. Posebnost ovog oblika posrednog počiniteljstva je u tome da su neposredni počinitelji posve odgovorne osobe, autonomne u postupanju. Radi se o pravnoj figuri "počinitelja iza počinitelja".

105) Utaja?

Temeljni oblik KD-a utaje čini tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni. Drugi standardni oblik utaje čini tko prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje je našao ili do kojih je slučajno došao. Postoje 2 oblika utaje (povjerene i nađene stvari), no u oba je slučaja predmet utaje proširen tako da pored tuđe pokretne stvari obuhvaća i tuđe imovinsko pravo (npr. novac na bankovnom računu). Utajom se smatra i prisvajanje novca koji je banka pogrešno doznačila na račun počinitelja. Novac na računu nije tuđa pokretna stvar nego tražbina prema banci. Temeljni oblik utaje podrazumijeva da je stvar počinitelju povjerena, odnosno da se nalazi u detenciji počinitelja temeljem nekog pravnog posla. Riječ je o KD-u utaje (a ne prijevare!) kad je optuženik prisvojio novac koji mu je oštećenik povjerio da ga uloži na njegovu štednu knjižicu. Počinio je utaju optuženik koji je zadržao novac prikupljen od sugrađana za izgradnju vodovoda. Utaju čini član lovačkog društva koji ranjenu divljač ustrijeli i prisvoji umjesto da je preda lovačkom društvu. Počinitelj mora povjerenu mu stvar prisvojiti, što znači konzumirati vlasničko ovlaštenje raspolaganja stvari. Djelo utaje je dovršeno upravo u momentu kad počinitelj počne raspolagati njome kao da je stvar njegova. Osobi ovlaštenoj raspolagati sa stvari ne samo da je onemogućeno raspolaganje, već i stjecanje ponovne detencije (mogućnosti raspolaganja). Prisvajanje se mora očitovati u nekoj radnji pravne ili faktične naravi: pravne- npr. prodaja, zamjena ili darovanje povjerene stvari. Gotov novac, međutim, mora biti stavljen u promet. Utaja se može počiniti samo s namjerom, pri čemu počinitelj mora biti svjestan da je riječ o tuđoj stvari i da se ta stvar prisvaja, makar i privremeno. Blaži oblik djela postoji kad je utajenu stvar odnosno imovinsko pravo počinitelj našao ili je do njega slučajno došao. Nađenom stvari smatra se ona koju je počinitelj našao, vlasnik izgubio (ne, međutim, samo privremeno – npr. zaboravivši novčanik u nekom lokalima, vraća se po njega) ili se ne zna tko je njezin vlasnik. Uzimanje takve stvari je dopušteno, ali ne i njezino zadržavanje (nađenu stvar nalaznik je dužan prijaviti i predati nadležnom adresatu). Slučajno dolaženje do stvari implicira zadržavanje stvari koje npr. izbacio more, donese vjetar ili je posljedica takve nesreće (npr. prometne), elementarne nepogode itd. Ovamo načelno spadaju i odlutale životinje. Utaju nađene stvari ostvario je počinitelj koji je prisvojio konja koji je odlutao 15 km od svog vlasnika. Kvalificirani oblik postoji ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava velika. Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava mala, uz uvjet da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja stvari upravo takve vrijednosti, radi se o najblažem, privilegiranom obliku djela. Kazneni progon za KD utaje pokreće se privatnom tužbom, osim ako je počinjeno na štetu državne imovine.

106) Obijanje, oblik krađe? Što još ide kod teške krađe?

Krađa počinjena obijanjem je spada u tešku krađu. Atribut teške odnosno kvalificirane krađe označava KD krađe počinjene pod određenim tzv. kvalifikatornim okolnostima, bilo zbog načina počinjenja, svrhe kojoj služi odnosna stvar, njezina posebnog svojstva ili pak činjenice da je tempore criminis počinitelj krađe pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane. Prema načinu počinjenja, javni oblici teške krađe podrazumijevaju krađu počinjenu obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih zgrada, soba, ormara ili drugih zatvorenih prostorija; na osobito opasan ili drzak način; iskorištavanjem stanja prouzročenog potresom, poplavom, požarom; iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog teškog stanja druge osobe. Kao standardni modus "svladavanja većih prepreka" navodi se obijanje, pod čime valja razumjeti nasilno uklanjanje prepreka kako bi se ušlo u neki zatvoreni prostor (npr. razbijanje, odvaljivanje brave, zasuna, lokota...

107) Odnos utaje i pronevjere (služb. dužnost)?

KD utaje čini tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje su mu povjereni. Kod KD-a pronevjere radi se o obliku utaje na radu, odnosno, u službi. Kao objekt radnje više se ne apostrofiraju novac i vrijednosni papiri, niti se izričito navodi da su oni povjereni počinitelju u službi. Pronevjeru čini tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni na radu (uključivo u službi). Stoga, radi se o specijalnom i to, s obzirom na propisanu težu kaznu, kvalificiranom KD-u utaje. Ne samo za temeljno djelo pronevjere, već i za njezin kvalificirani oblik propisana je stroža kazna nego za odgovarajući oblik utaje, upravo zato što se pronevjerom, osim imovine, povređuje etički sustav savjesnog poslovanja (službenika, namještenika, ali i drugih djelatnika kojima su u radu povjerene tuđe pokretne stvari ili imovinska prava. Ključno obilježje pronevjere u odnosu na utaju je to da se kod pronevjere traži da je to učinjeno isključivo na radu (ili barem u svezi s radom). Slučaj protupravnog prisvajanja novca povjerenog počinitelju od strane susjeda u stambenoj zgradi za izgradnju vodovodnih instalacija (starija) sudska praksa je kvalificirala kao utaju, a ne pronevjeru "jer se tako prikupljeni novac ne smatra novcem povjerenim u službi ili uopće na radu". Sličan postupak današnjih predstavnika stanara u stambenim zgradama po svemu bi se mogao kvalificirati pronevjerom.

108) Oštećenje tuđe stvari (primjer crtanja grafita po tramvaju)?

Temeljni oblik KD-a oštećenja tuđe stvari čini onaj tko uništi, ošteti, izobliči ili učini neuporabljivom tuđu stvar, dakle obuhvaća i njezino uništenje. Uništenje stvari podrazumijeva razaranje njezine biti pri čemu ona potpuno gubi vrijednost ili postaje posve neuporabljiva. Oštećenje stvari implicira djelomično uništenje pri kojem se smanjuje ili gubi vrijednost stvari ili stvar postaje ograničeno uporabljiva ili potpuno neuporabljiva. Učiniti stvar neuporabljivom znači dovesti je u stanje u kojem se više ne može uporabiti sa svrhom za koju je namijenjena, npr. dolijevanje vode u bačve s vinom, zbog čega vino postaje neuporabljivo i neprikladno za stavljanje u promet (u prodaju). Poseban, novi oblik ovog KD-a čini onaj tko crtežima ili natpisima ("grafitima") neovlašteno mijenja izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina. U oba slučaja propisana je kazna zatvora do 2 godine. Predviđen je kvalificirani oblik djela ako je počinitelj KD počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu. Kažnjiv je i pokušaj. Počinitelj mora postupati s namjerom (makar i neizravnom), u protivnom se radi o građanskopravnoj odgovornosti za štetu. Ako je namjera počinitelja bila usmjerena na ostvarenje bića djela (oštećenje, uništenje), moguće je da odnosna radnja djela nužno obuhvati prethodno oduzimanje stvari, no neće se raditi o

stjecaju. Kazneni progon za ovo KD pokreće se po prijedlogu. Prijedlog može podnijeti samo vlasnik oštećene stvari.

109) Uzročnost?

Za pojam radnje veže se pojam uzročnost. Pojam uzročnosti ili kauzalnosti upućuje na "ono što se zbiva po uzrocima", "slijed od uzroka na posljedicu" ili jednostavno "učinak, bez obzira na moguću svrhovitost". Problem uzročnosti javlja se kod KD-a kod kojih zakonsko biće osim radnje obuhvaća i posljedicu. No, dok se kod tzv. formalnih KD-a posljedica vremenski i prostorno poklapa s radnjom i/ili konačno je irelevantna, kod tzv. materijalnih KD-a između ovih dvaju obilježja mora postojati uzročna veza. Počinitelj će odgovarati samo za onu ili one posljedice koje proistječu iz njegove radnje. Riječ je o objektivnim čimbenicima pa pa se uzročnost ne smije miješati s krivnjom. Uzročnost prethodi krivnji.

110) Krivotvorenje isprava?

Čl. 278. KZ-a

Isprava je svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose. Osim zapisa, isprave su i znakovi i slike (npr. oznake na ušima životinja, oznake na robi, registarske pločice i broj šasije automobila). Predmeti učevida ne smatraju se ispravama. Krivotvori li netko predmet očevida, neće odgovarati za krivotvorenje isprave, već će biti odgovoran za KD sprečavanja dokazivanja. Isprava mora biti podobna za dokazivanje, što znači da njezin sadržaj može poslužiti kao dokaz pravno relevantnih činjenica, koje mogu prouzročiti nastanak, promjenu ili prestanak nekog prava (npr. ugovor, bankovni izvod, oporuka). Tako npr. molba nije isprava jer ona nije predmet koji je podoban da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose. Ni kaznena prijava ne služi kao dokaz da je djelo počinjenja, odnosno da je prijavljena osoba počinitelj, pa su joj neki sudovi odricali status isprave. No, prijava ipak može služiti kao dokaz o činjenici koja ima vrijednost za pravne odnose, što će npr. biti slučaj kada je riječ o KD-u lažnog prijavljivanja, jer kaznena prijava može služiti kao dokaz o identitetu prijavitelja. Riječ je o tzv. slučajnim ispravama, kao što bi npr. bilo ljubavno pismo kao dokaz u brakorazvodnoj parnici. Krivotvoriti se mogu i fotokopije (preslike), ako mogu služiti kao dokaz pravno relevantne činjenice. Stoga su počinili krivotvorenje optuženici koji su preinačili sudsku presudu tako da su promijenili poslovni broj i datum nastupa pravomoćnosti, a onda takvu preinačenu ispravu fotokopirali i koristili ju kako bi ishodili svrhu. Ovo djelo može se počiniti:

- a) Izradom lažne isprave – riječ je o svakoj izradi koja ne potječe od osobe koja je u njoj navedena kao izdavatelj s ciljem uporabe takve isprave kao prave. Za dovršenje djela ne traži se da je isprava uistinu i uporabljena. Najčešće će lažna isprava biti neistinitog sadržaja, ali je moguće da izradom nastane i lažna isprava s istinitim sadržajem. Upitno je čini li ovo KD osoba koja krivotvori tuđi potpis, tj. potpiše kao izdavatelja drugu osobu, ali uz njezinu suglasnost. U takvim situacijama ne nastaje lažna isprava, pa treba tumačiti da nema ni KD-a krivotvorenja. Takvo stajalište je u skladu i s teorijom duhovnosti, prema kojoj je izdavatelj isprave osoba koja "duhovno" stoji iza isprave, tj. kojoj se ta isprava može uračunati, neovisno o tome tko ju je fizički izradio, tj. potpisao ispravu.

- b) Preinačenjem prave isprave – neovlašteno se mijenja sadržaj već postojeće isprave (brisanjem, dodavanjem riječi itd.) što u konačnici dovodi do istog ishoda; izdavatelju isprave pripisuje se izjava koju on nije dao. Preinačenjem lažne ili već preinačene isprave ne čini se ovo KD jer se preinačiti može samo autentična isprava.
- c) Nabavom lažne ili preinačene prave isprave – i ovdje se radi o nabavi radi uporabe, no do uporabe ne mora doći da bi djelo bilo dovršeno. Ovaj modalitet ostvaruje "počinitelj koji je od neidentificirane osobe nabavio lažnu vozačku na svoje ime, u koju je bila utisnuta njegova fotografija".
- d) Uporabom takve isprave kao prave – ovaj oblik počinjenja pretpostavlja da je lažna ili preinačena isprava već načinjena i da se čini dostupnom nekom zainteresiranom pravnom subjektu. Ako je jedna osoba izradila lažnu ispravu, a druga je koristi kao pravu, obje čine ovo KD. Tako npr. čine KD krivotvorenja isprave i optuženik koji je izradio i optuženik koji je koristio lažne registarske pločice. No ako ista osoba izradi lažnu ispravu i koristi se njom neće se raditi o 2 KD-a, već o jednom djelu na temelju jedinstva radnje; djelo je formalno dovršeno izradom lažne isprave, a materijalno njezinom uporabom.

Za počinjenje djela dovoljna je i neizravna namjera u pogledu objektivnih obilježja, pa krivotvorenje isprave čini npr. i počinitelj koji ne zna sa sigurnošću da je isprava koju koristi krivotvorena, tj. lažna ili preinačena, ali pristaje ju iskoristiti i pod tom pretpostavkom. Propisan je poseban slučaj krivotvorenja isprave; kao krivotvorenje isprave kažnjivo je obmanjivanje drugoga u pogledu sadržaja kakve isprave kako bi potpisao tu ispravu, smatrajući pritom da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu. Ako počinitelj postupa s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, a obmanuta osoba svojim potpisom učini nešto na štetu svoje ili tuđe imovine, radit će se ne samo o krivotvorenju isprave, već i o prijevare. KD-om krivotvorenja isprave štite se i tzv. privatne isprave koje donose privatne osobe bez sudjelovanja javnih tijela, no ako je riječ o javnoj ispravi, djelo je kvalificirano. Na taj je način javnim ispravama dana pojačana zaštita zbog njihove posebne dokazne snage i (oborive) presumpcije istinitosti. Javne isprave su one isprave koje je izdalo državno tijelo i isprave koje je izdala pravna ili fizička osoba u obavljanju javnog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom. Javnom ispravom smatra se registarska pločica automobila, ali i bankovna štedna knjižica. Javna isprava je i diploma fakulteta, tj. lažno uvjerenje o diplomiranju na fakultetu, kao i sudska presuda. Broj šasijske automobila ne smatra se javnom već privatnom ispravom. Pokušaj krivotvorenja javne isprave kažnjiv je na temelju opće odredbe i propisane kazne zatvora (do 5 godina). Zbog posebne opasnosti da će dovesti do masovnog krivotvorenja, kao samostalno djelo kažnjive su određene pripremne radnje – izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje. Druge pripremne radnje nisu kažnjive. Ovo KD često se čini u stjecaju s drugim KD-ima, tj. krivotvorenje isprave predstavlja tek sredstvo za ostvarenje nekog drugog KD-a, najčešće prijevare, ali i pronevjere, utaje poreza... U takvim slučajevima valja uzeti da postoji pravi stjecaj krivotvorenja isprave i drugog počinjenog djela. Okolnost što jedno prema drugom stoje u odnosu sredstva prema cilju ne isključuje postojanje stjeca.

111) Eksces kod nužne obrane?

Prekoračenje nužne obrane može biti intenzivno i ekstenzivno. O intenzivnom će se prekoračenju (ekscesu) raditi u situacijama u kojima je obrana bila nerazmjerna napadu. Radit će se npr. o prekoračenju po intenzitetu kod kojeg je napadnuti koristio teže sredstvo obrane, a na raspolaganju mu je bila razumna mogućnost korištenja blažeg sredstva. Kod ograničenja nužne obrane posezanje za ofenzivnom obranom umjesto defenzivne u pravilu će također značiti prekoračenje nužne obrane. Ekstenzivni eksces je vremensko prekoračenje nužne obrane. Riječ je o situacijama obrane od napada koji još nije započeo (osim ako se radi o izravno predstojećem napadu) ili je dovršen. Treba razlikovati napad koji je dovršen (npr. napadač je odustao od napada udaljavanjem s mjesta počinjenja) od napada koji je samo prekinut (npr. napadač je privremeno prekinuo napad radi pribavljanja novog sredstva za napad). Tako npr., napadnuti koji ležeći na leđima otklanja napad višestrukim ubadanjem nožem napadača koji leži na njemu istovremeno može prekoračiti nužnu obranu i prema intenzitetu i prema njezinim vremenskim granicama. Prema intenzitetu po kriteriju razmjernosti (npr. jedan ubod bio je dovoljan da se otkloni napad), a prema vremenskim granicama po kriteriju trajanja napada (npr. napadač je već nakon prvog uboda prestao s napadom). U takvim graničnim situacijama valja uzeti da preteže intenzivni eksces. To je važno stoga što vremensko prekoračenje zapravo i nije prekoračenje nužne obrane. Naime, da bi mogla biti prekoračena, nužna obrana mora prije toga postojati, a ona postoji samo u slučajevima ako postoji i napad. Ako napada nema, nema ni nužne obrane pa ni njezina prekoračenja. Stoga se zakonska odredba o prekoračenju nužne obrane odnosi isključivo na intenzivni eksces.

112) Zašto je redosljed važan? Što kada nema protupravnosti?

Procesna posljedica isključenja protupravnosti je donošenje oslobađajuće presude.

113) Kad kažemo da je neko ponašanje protupravno, što to znači?

Protupravnost je, uz radnju, biće KD-a i krivnju, jedan od elemenata pojma KD-a u formalnom smislu. Protupravnost označava povredu prohibitivne, odnosno imperativne norme KP-a. Kršenje prohibitivne (zabranjujuće) norme pretpostavlja aktivnu radnju (činjenje), dok se kod kršenja imperativne (zapovijedajuće) norme radi o pasivnoj radnji (nečinjenju). Biće KD-a indicira protupravnost što znači da se, ako su radnjom KD-a ostvarena obilježja bića KD-a, pretpostavlja da je ta radnja protupravna. S druge strane, radnja neće biti protupravna ako postoji neki razlog isključenja protupravnosti (nužna obrana, krajnja nužda).

114) Ako je nešto protupravno, može li neka druga grana to regulirati?

Može prekršajno.

115) Kod tumačenja – jel treba široko ili usko?

Tumačenje se uvijek mora kretati u granicama načela zakonitosti jer se u suprotnom može raditi o zadiranju u to načelo (nedopuštenom) analogijom. Prema opsegu, tumačenje može biti restriktivno (usko) i ekstenzivno (široko). Kod restriktivnog se tumačenja polazi od načela da norme kaznenog prava valja tumačiti uže no u svakodnevnom govoru (poenalia sunt restringenda). S druge strane, ekstenzivno tumačenje inzistira na tome da se određenim zakonskim pojmovima da šire značenje no što ti pojmovi imaju u svakodnevnu govoru (npr. premještanje registarskih pločica s jedno na drugo vozilo u sudskoj praksi se smatra preinačenjem kao modalitetom radnje počinjenja KD-a krivotvorenja isprave). Premda je ekstenzivno tumačenje u KP-u dopušteno, potrebno je voditi računa da ono ne smije prijeći u

nedopuštenu analogiju, a kako bi se to priječilo, potrebno je kretati se u okviru granica mogućeg značenja riječi sadržanih u pravnoj normi.

116) Primjena blažeg zakona (kad, pod kojim uvjetima i iznimka, primjena blažeg kod izvanrednih pravnih lijekova (ne može jer je pravomoćna presuda)?

Tzv. ekletički pristup načelno zabranjuje povratno djelovanje kaznenog zakona, ali ga iznimno dopušta ako je on blaži za počinitelja. Za ekletički pristup opredijelio se i naš zakonodavac koji je propisao da se prema počinitelju načelno primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja KD-a, a ako se zakon nakon toga jednom ili više puta izmijeni, tada se taj zakon može primijeniti samo ako je blaži za počinitelja. To znači da zabrana retroaktivnosti u hrvatskom kaznenom pravu nije apsolutna, već relativna. Utvrđivanje blažeg zakona obveza je suda koja ne ovisi o tome je li to okrivljenik isticao tijekom postupka. Propust suda da utvrdi koji je zakon blaži za počinitelja predstavlja povredu kaznenog zakona kao žalbenu osnovu o kojoj drugostupanjski sud mora voditi računa po službenoj dužnosti. Sud je vezan obvezom utvrđivanja i primjene blažeg zakona ne samo do donošenja prvostupanjske presude, već i tijekom žalbenog postupka. Eventualni propust suda da u žalbenom postupku utvrdi je li novi zakon, koji je stupio na snagu nakon donošenja prvostupanjske presude, blaži za okrivljenika, predstavljat će povredu kaznenog zakona. Dakle, moguće je da se zakon izmijeni tijekom žalbenog postupka i u tom će slučaju sud i taj zakon morati ocijeniti i utvrditi je li on blaži za okrivljenika. Ta obveza suda prestaje danom pravomoćnosti jer je riječ o trenutku od kojeg presuda proizvodi pravne učinke i postaje izvršna. Kada bi bilo moguće utjecati na izvršenje pravomoćnih sudskih odluka naknadnim zakonskim intervencijama, u pitanje bi došla temeljna načela pravne sigurnosti i vladavine prava. Stoga se odredbe o primjeni blažeg zakona ne odnose na presude koje su postale pravomoćne.

117) Odgovornost pravnih osoba?

118) Što ako osoba nađe stvar na cesti, npr. novčanik, zašto je to utaja, a ne krađa? Što je s detencijom?

119) Namjera kod KD-a krađe, u čemu se sastoji? Što ako osoba smatra da je stvar njegova?

120) Razlika između prijetnje i kompulzivne radnje?

121) Nužno sudioništvo, nužno sudioništvo kao bilateralni delikt, nužno sudioništvo kao unilateralni delikt?

122) Teorije počiniteljstva (objasni formalno-objektivnu)?

123) Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari i relativni oblik sudioništva (primjer mladića koji "posudi skupocjeni auto da bi zadivio curu i njena uloga u toj situaciji)

124) Dvršeni i nedovršeni pokušaj kod dobrovoljnog odustanka (jel moguće odustati kod već dovršenog pokušaja)

125) Slučaj: nađeš karticu na cesti, odeš u dućan i kupiš Mac. Koja su sve djela počinjena? (prijevaram, utajam i zloporabam isprave). Za koja KD odgovaram i po kojem pravilu? (prijevaram po načelu specijalnosti istiskuje utaju, pa odgovaram samo za stjecaj prijevaram i isprave). Koji je to stjecaj? (idealni).

126) Slučaj: ako osoba A potiče osobu B da ubije osobu C, o čemu je tu riječ? Što bi se desilo s osobom A (bi li kazneno odgovarala) ukoliko osoba B i ne pokuša ubojstvo osobe C? Ukoliko osoba A nagovara osobu B da ubije osobu C, a da je pritom osoba B to već prije sama odlučila, o čemu je tu riječ (neprikladni pokušaj)

127) Škole, primjer za pravnu analogiju?

- 128) Kod pokušaja ubojstva – neuspjeli pokušaj i prividni stjecaj?
- 129) Pokušaj ubojstva na primjeru?
- 130) Što je neprikladan pokušaj (npr. kod pucanja u lež – radi se o neprikladnom pokušaju ubojstva (postojala je namjera jer je počinitelj smatrao da se radi o živoj osobi)
- 131) Jesu li uvjetna osuda i sigurnosne mjere kontradiktorni?
- 132) Pokušaj, kad se kažnjava za pokušaj, jel može kod nehaja pokušaj, vrste pokušaja (apsolutno i relativno)
- 133) Nekauzalni odustanak – slobodna volja, jesu li motivi važni? Ratio legis tog oslobođenja od kazne? Teorije o kažnjivosti pokušaja, kako se kategorizira, zašto se kažnjava za pokušaj? (namjera je manifestacija zločinačke volje, objektivna opasnost radnje ili opasnost počinitelja)?
- 134) Mlađi punoljetnik počinu krađu u dućanu, koje su sankcije za njega? (uvjetna osuda)
- 135) Krađa počinjena prije 80 godina, može li zastariti, razlog postojanja zastare, u čemu je problem?
- 136) KD na štetu djeteta, kad ide zastara (mirovanje zastare)?
- 137) Pokušaj KD-a, koje su njegove sastavnice?
- 138) Koje sve radnje čine pokušaj, jel obilazak mjesta zločina pokušaj, držanje na nišanu, jel to pokušaj?
- 139) Pripreme radnje, jel se one kažnjavaju u našem KP? Kako se zovu te 2 skupine?
- 140) Pripremanje oružane pobune? Mogu li ta djela doći u stjecaju?
- 141) Zašto je važno utvrditi razliku između namjere i vrste namjera?
- 142) Počinitelj dječja pornografija na računalnom sustavu na mreži, može li se izreći neka druga mjera osim kazne (sigurnosna mjera)
- 143) Što bi učinili s osobom koja je počinila KD "spolno djelo s osobom mlađom od 15 god? Koju sigurnosnu mjeru – zabrana djelatnosti (npr. ako je profesorica u školi), posljedica zabrane je prestanak radnog odnosa.
- 144) "Teoria sine praxis, rota sine axis..."
- 145) Što ako nas napadne dijete od 10 god? (zvan Billy the Kid)
- 146) Što ako ste počinili KD i odslužili kaznu, što nakon tog, jel se možemo zaposliti?
- 147) Što znači da zakonski opis mora biti određen? Kako se ti kriteriji nazivaju u praksi
- ESLP-a?
- 148) Što ako netko ukrade novčanik, a u njemu nema novca?
- 149) Širina prava na nužnu obranu?
- 150) Što znači da je ograničeno pravo na nužnu obranu?
- 151) Što je radnja? Postoji li radnja u primjeru osobe koja je gurnuta i koja s 25 kata padne na prolaznika i usmrti ga? Što je s guračem, je li on kriv? Što je s posljedicom kod pravih, a što kod nepravih KD-a?
- 152) Definicija produljenog KD-a, trajnog KD-a, objasni oba na primjeru.
- 153) Obilježja KD spolnog odnošaja bez pristanka, kada će pristanak u tom KD biti isključen?
- 154) Spolni odnošaj bez pristanka u odnosu na silovanje. Što je specifično kod tog djela? Kad se presumira da nema pristanka?
- 155) Što je objektivni uvjet kažnjivosti? Je li on obuhvaćen krivnjom počinitelja? Što da jesu obuhvaćeni krivnjom?
- 156) Uzročnost kod KD-a nečinjenjem?
- 157) Činjenje i nečinjenje, slučaj s puškom u ormaru, dijete u igri njome slučajno ubilo susjeda
- 158) Koja je supsidijarnost u KD protiv spolne slobode?

- 159) Pripremne radnje i pokušaji, razgraničenje po kojoj teoriji?
- 160) Prošireno oduzimanje imovinske koristi, što je? Što osoba mora napraviti?
- 161) Analiziraj čl.177. (grubo zanemarivanje djeteta u smislu obrazovanja). Temeljno u kvalificirani oblik. Jel to formalno ili materijalno? Jel imamo činjenje ili nečinjenje? Kakav je to oblik nečinjenja, ak je činjenje i nečinjenje?
- 162) Kad govorimo da postoji pokušaj kad će počinitelj odgovarati za to, možemo li kazniti nekog za pokušaj iz nehaja?
- 163) Ubrojivost/neubrojivost? Koja su 2 elementa da osoba bude potencijalno kriva?
- 164) Kad se može izreći sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti?
- 165) Nužna obrana – razlika kad je iz bijesa a kad iz prepada?
- 166) Slučaj: 3 osobe su se dogovorile da će pratiti jednog poslovnog čovjeka i provaliti u njegov ured. Kada su došli do zgrade u kojoj je imao ured na ulazu su sreli zaštitara pri čemu je jedan od njih nokautirao zaštitara i tamo ga ostavio. Kad su došli do ureda provalili su unutra, jedan je odmah otišao do sefa i započeo sa obijanjem a drugi je krao podatke s računala, dok je treći čuvao stražu. Naišao je čistač kojemu je osoba koja je čuvala stražu nanijela teške tjelesne ozljede, a iza njega je došao i drugi čuvar kojeg je osoba koja je krala podatke s računala zadavila kablom od kompjutera. Treća osoba se dala u bijeg, a na ulazu u zgradu su ih dočekali policajci.
- 167) Slučaj kad više osoba obija nekoliko vrata da bi došli do sefa pri čemu odustaju na zadnjima – jel to pokušaj i kakav, te KD pronevjere i utaje.
- 168) Krađa i relativni oblik sudioništva (primjer neuspjelog poticanja na krađu umjetnina iz muzeja)
- 169) Općenito o KD-ima za koja mogu odgovarati pravne osobe i osnovne postavke teorije identifikacije u hrvatskom KP-u
- 170) Sadržaj kaznenog djela i zašto je važan redosljed?
- 171) Slučaj: kada će kod spolnog odnošaja bez pristanka okrivljenik trebati dokazivati da je pristanka bilo?
- 172) Krajnja nužda – učinci?
- 173) Slučaj: neubrojiva osoba ubije nekog u nužnoj obrani, hoće li pomagač koji joj je dao pištolj biti kriv ili ne?
- 174) Slučaj: vozač koji prekorači brzinu i naleti na pijanog biciklista, postoji li uzročnost, teorije uzročnosti?